

근로기준법

Wholly Amended by Act No. 8372, Apr. 11, 2007

Amended by Act No. 8435, May 17, 2007

Act No. 8561, Jul. 27, 2007

Act No. 8781, Dec. 21, 2007

Act No. 8960, Mar. 21, 2008

Act No. 9038, Mar. 28, 2008

Act No. 9699, May 21, 2009

Act No. 10303, May 17, 2010

Act No. 10319, May 25, 2010

Act No. 10339, Jun. 4, 2010

Act No. 10366, Jun. 10, 2010

Act No. 10719, May 24, 2011

Act No. 11270, Feb. 1, 2012

Act No. 12325, Jan. 21, 2014

Act No. 15108, Nov. 28, 2017

Act No. 15513, Mar. 20, 2018

Act No. 16270, Jan. 15, 2019

Act No. 16272, Jan. 15, 2019

Act No. 16415, Apr. 30, 2019

Act No. 17185, Mar. 31, 2020

Act No. 17326, May 26, 2020

Act No. 17862, Jan. 5, 2021

Act No. 18037, Apr. 13, 2021

Act No. 18176, May 18, 2021

Act No. 20520, Oct. 22, 2024

제1장 총칙

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

제1조 (목적)

이 법은 헌법에 따라 근로조건의 기준을 정함으로써 근로자의 기본적 생활을 보장, 향상시키며 균형 있는 국민경제의 발전을 꾀하는 것을 목적으로 한다.

Article 1 (Purpose)

The purpose of this Act is to establish the standards for terms and conditions of employment in conformity with the Constitution, thereby securing and improving the fundamental living standards of employees and achieving a well-balanced development of the national economy.

제2조 (정의)

① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. < 2018. 3. 20., 2019. 1. 15., 2020. 5. 26.>

1. “근로자”란 직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 사람을 말한다.
 2. “사용자”란 사업주 또는 사업 경영 담당자, 그 밖에 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자를 말한다.
 3. “근로”란 정신노동과 육체노동을 말한다.
 4. “근로계약”이란 근로자가 사용자에게 근로를 제공하고 사용자는 이에 대하여 임금을 지급하는 것을 목적으로 체결된 계약을 말한다.
 5. “임금”이란 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 모든 금품을 말한다.
 6. “평균임금”이란 이를 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 그 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다. 근로자가 취업한 후 3개월 미만인 경우도 이에 준한다.
 7. “1주”란 휴일을 포함한 7일을 말한다.
 8. “소정(所定)근로시간”이란 제50조, 제69조 본문 또는 「산업안전보건법」 제139조제1항에 따른 근로시간의 범위에서 근로자와 사용자 사이에 정한 근로시간을 말한다.
 9. “단시간근로자”란 1주 동안의 소정근로시간이 그 사업장에서 같은 종류의 업무에 종사하는 통상 근로자의 1주 동안의 소정근로시간에 비하여 짧은 근로자를 말한다.
- ② 제1항제6호에 따라 산출된 금액이 그 근로자의 통상임금보다 적으면 그 통상임금액을 평균임금으로 한다.

Article 2 (Definitions)

(1) The terms used in this Act are defined as follows: <Amended on Mar. 20, 2018; Jan. 15, 2019; May 26, 2020>

1. The term "employee" means a person, regardless of the kind of occupation, who offers labor to business or a workplace for the purpose of earning wages;

2. The term "employer" means a business owner, or a person responsible for the management of business, or a person who acts on behalf of a business owner with respect to matters relating to employees;
 3. The term "work" means both mental work and physical work.
 4. The term "labor contract" means a contract which is entered into in order that an employee offers work for which the employer pays its corresponding wages;
 5. The term "wages" means wages, salary and any other kinds of money or valuables, regardless of their titles, which the employer pays to an employee as remuneration for work;
 6. The term "average wages" means the amount calculated by dividing the total amount of wages paid to a relevant employee during three calendar months immediately before the day grounds for calculating his or her average wages occurred by the total number of calendar days during the three months. This shall apply mutatis mutandis to the employment of less than three months;
 7. The term "one week" means seven days including holidays;
 8. The term "contractual work hours" means work hours on which employees and their employer have made an agreement within the limit of work hours under Article 50 or the main clause of Article 69 of this Act, or under Article 139 (1) of the Occupational Safety and Health Act;
 9. The term "part-time employee" means an employee whose contractual work hours per week are shorter than those of a full-time employee engaged in the same kind of work at the workplace concerned.
- (2) When the amount calculated pursuant to paragraph (1) 6 is lower than that of the ordinary wages of the employee concerned, the amount of the ordinary wages shall be deemed his or her average wages.

제3조 (근로조건의 기준)

이 법에서 정하는 근로조건은 최저기준이므로 근로 관계 당사자는 이 기준을 이유로 근로조건을 낮출 수 없다.

Article 3 (Standards of Terms and Conditions of Employment)

The terms and conditions of employment prescribed by this Act shall be the minimum standards for employment, and the parties to labor relations shall not lower the terms and conditions of employment under the pretext of compliance with this Act.

제4조 (근로조건의 결정)

근로조건은 근로자와 사용자가 동등한 지위에서 자유의사에 따라 결정하여야 한다.

Article 4 (Establishment of Terms and Conditions of Employment)

Terms and conditions of employment shall be established by employers and employees of their own free will, standing on an equal footing.

제5조 (근로조건의 준수)

근로자와 사용자는 각자가 단체협약, 취업규칙과 근로계약을 지키고 성실하게 이행할 의무가 있다.

Article 5 (Observance of Terms and Conditions of Employment)

Both employees and employers shall comply with collective agreements, rules of employment, and terms of labor contracts and be obliged to fulfill them in good faith.

제6조 (균등한 처우)

사용자는 근로자에 대하여 남녀의 성(性)을 이유로 차별적 대우를 하지 못하고, 국적·신앙 또는 사회적 신분을 이유로 근로조건에 대한 차별적 처우를 하지 못한다.

Article 6 (Equal Treatment)

An employer shall neither discriminate against employees on the basis of gender, nor take discriminatory treatment in relation to terms and conditions of employment on the ground of nationality, religion, or social status.

제7조 (강제 근로의 금지)

사용자는 폭행, 협박, 감금, 그 밖에 정신상 또는 신체상의 자유를 부당하게 구속하는 수단으로써 근로자의 자유의사에 어긋나는 근로를 강요하지 못한다.

Article 7 (Prohibition of Forced Labor)

An employer shall not force an employee to work against his or her own free will through the use of violence, intimidation, confinement, or any other means by which the mental or physical freedom of the employee might be unduly restricted.

제8조 (폭행의 금지)

사용자는 사고의 발생이나 그 밖의 어떠한 이유로도 근로자에게 폭행을 하지 못한다.

Article 8 (Prohibition of Violence)

An employer shall not do violence to an employee for the occurrence of accidents or for any other reason.

제9조 (중간착취의 배제)

누구든지 법률에 따르지 아니하고는 영리로 다른 사람의 취업에 개입하거나 중간인으로서 이익을 취득하지 못한다.

Article 9 (Elimination of Intermediary Exploitation)

No person shall intervene in the employment of another person for making a profit or gain benefit as an intermediary, unless otherwise prescribed by any Act.

제10조 (공민권 행사의 보장)

사용자는 근로자가 근로시간 중에 선거권, 그 밖의 공민권(公民權) 행사 또는 공(公)의 직무를 집행하기 위하여 필요한 시간을 청구하면 거부하지 못한다. 다만, 그 권리 행사나 공(公)의 직무를 수행하는 데에 지장이 없으면 청구한 시간을 변경할 수 있다.

Article 10 (Guarantee of Exercise of Civil Rights)

An employer shall not reject a request from an employee to grant time necessary to exercise the voting right or other civil rights, or to perform official duties, during work hours: Provided, That the time requested may be changed, unless such change impedes the exercise of those rights or performance of those official duties.

제11조 (적용 범위)

- ① 이 법은 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업장에 적용한다. 다만, 동거하는 친족만을 사용하는 사업 또는 사업장과 가사(家事) 사용인에 대하여는 적용하지 아니한다.
 - ② 상시 4명 이하의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 이 법의 일부 규정을 적용할 수 있다.
 - ③ 이 법을 적용하는 경우에 상시 사용하는 근로자 수를 산정하는 방법은 대통령령으로 정한다.
- < 2008. 3. 21.>

Article 11 (Scope of Application)

- (1) This Act shall apply to all businesses or workplaces in which not less than five employees are regularly employed: Provided, That this Act shall neither apply to any business or workplace in which only the employer's blood relatives living together are engaged, nor to servants hired for the employer's domestic works.
- (2) With respect to a business or workplace in which not more than four employees are regularly employed, some provisions of this Act may apply as prescribed by Presidential Decree.
- (3) In applying this Act, the method of calculating the number of employees regularly employed shall be prescribed by Presidential Decree. <Newly Inserted on Mar. 21, 2008>

제12조 (적용 범위)

이 법과 이 법에 따른 대통령령은 국가, 특별시·광역시·도, 시·군·구, 읍·면·동, 그 밖에 이에 준하는 것에 대하여도 적용된다.

Article 12 (Scope of Application)

This Act and Presidential Decree promulgated under this Act shall apply to the State, Special Metropolitan City/Metropolitan City/Do, Si/Gun/Gu, Eup/Myeon/Dong, or other equivalents.

제13조 (보고, 출석의 의무)

사용자 또는 근로자는 이 법의 시행에 관하여 고용노동부장관 · 「노동위원회법」에 따른 노동위원회(이하 “노동위원회”라 한다) 또는 근로감독관의 요구가 있으면 지체 없이 필요한 사항에 대하여 보고하거나 출석하여야 한다. < 2010. 6. 4.>

Article 13 (Obligations to Report and Appear)

An employer or an employee shall report on, or attend meetings relating to, necessary matters without delay, whenever the Minister of Employment and Labor, a Labor Relations Commission under the Labor Relations Commission Act (hereinafter referred to as "Labor Relations Commission"), or a labor inspector requests to do so with respect to the enforcement of this Act. <Amended on Jun. 4, 2010>

제14조 (법령 주요 내용 등의 게시)

- ① 사용자는 이 법과 이 법에 따른 대통령령의 주요 내용과 취업규칙을 근로자가 자유롭게 열람할 수 있는 장소에 항상 게시하거나 갖추어 두어 근로자에게 널리 알려야 한다. < 2021. 1. 5.>
- ② 사용자는 제1항에 따른 대통령령 중 기숙사에 관한 규정과 제99조제1항에 따른 기숙사규칙을 기숙사에 게시하거나 갖추어 두어 기숙(寄宿)하는 근로자에게 널리 알려야 한다.

Article 14 (Publicity of Purport of Statutes and Regulations)

- (1) An employer shall acquaint employees with the purport of this Act and Presidential Decree under thereto, and the rules of employment, by posting or keeping them at a place readily accessible to employees at all times. <Amended on Jan. 5, 2021>
- (2) An employer shall post or keep the provisions relating to dormitories in Presidential Decree referred to in paragraph (1) and the dormitory rules provided for in Article 99 (1), in the dormitories, to acquaint employees accommodated therein with them.

제2장 근로계약

CHAPTER II LABOR CONTRACTS

제15조 (이 법을 위반한 근로계약)

- ① 이 법에서 정하는 기준에 미치지 못하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 한정하여 무효로 한다. < 2020. 5. 26.>

② 제1항에 따라 무효로 된 부분은 이 법에서 정한 기준에 따른다.

Article 15 (Labor Contracts in Violation of This Act)

(1) A labor contract which has established terms and conditions of employment not in compliance with the standards prescribed by this Act shall be null and void to that extent. <Amended on May 26, 2020>

(2) Those parts made null and void in accordance with paragraph (1) shall be governed by the standards prescribed by this Act.

제16조 (계약기간)

근로계약은 기간을 정하지 아니한 것과 일정한 사업의 완료에 필요한 기간을 정한 것 외에는 그 기간은 1년을 초과하지 못한다.

Article 16 (Term of Contract)

The term of a labor contract shall not exceed one year, except in case where there is no fixed term or where there is an otherwise fixed term as necessary for the completion of a certain project.

제17조 (근로조건의 명시)

① 사용자는 근로계약을 체결할 때에 근로자에게 다음 각 호의 사항을 명시하여야 한다. 근로계약 체결 후 다음 각 호의 사항을 변경하는 경우에도 또한 같다. < 2010. 5. 25.>

1. 임금
2. 소정근로시간
3. 제55조에 따른 휴일
4. 제60조에 따른 연차 유급휴가
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 근로조건

② 사용자는 제1항제1호와 관련한 임금의 구성항목 · 계산방법 · 지급방법 및 제2호부터 제4호까지의 사항이 명시된 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다)을 근로자에게 교부하여야 한다. 다만, 본문에 따른 사항이 단체협약 또는 취업규칙의 변경 등 대통령령으로 정하는 사유로 인하여 변경되는 경우에는 근로자의 요구가 있으면 그 근로자에게 교부하여야 한다. < 2010. 5. 25., 2021. 1. 5.>

Article 17 (Clear Statement of Terms and Conditions of Employment)

(1) An employer shall state the following matters clearly. The same shall also apply to any alteration of the following matters after entering into a labor contract: <Amended on May 25, 2010>

1. Wages;
2. Contractual work hours;
3. Holidays under Article 55;

4. Annual paid leaves under Article 60;

5. Other terms and conditions of employment prescribed by Presidential Decree.

(2) An employer shall deliver the written statement (including electronic documents under subparagraph 1 of Article 2 of the Framework Act on Electronic Documents and Transactions) specifying constituent items, calculation methods and payment methods of wages with respect to the wages under paragraph (1) 1 and the matters prescribed in subparagraphs 2 through 4 to employees: Provided, That where the matters under the main clause are modified due to reasons prescribed by Presidential Decree, such as changes, etc. of collective agreements or rules of employment, such matters shall be delivered to the relevant employees at their request. <Newly Inserted on May 25, 2010; Jan. 5, 2021>

제18조 (단시간근로자의 근로조건)

- ① 단시간근로자의 근로조건은 그 사업장의 같은 종류의 업무에 종사하는 통상 근로자의 근로시간을 기준으로 산정한 비율에 따라 결정되어야 한다.
- ② 제1항에 따라 근로조건을 결정할 때에 기준이 되는 사항이나 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ③ 4주 동안(4주 미만으로 근로하는 경우에는 그 기간)을 평균하여 1주 동안의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자에 대하여는 제55조와 제60조를 적용하지 아니한다. < 2008. 3. 21.>

Article 18 (Terms and Conditions of Employment of Part-Time Employees)

- (1) The terms and conditions of employment of part-time employees shall be determined on the basis of relative ratio computed in comparison to those work hours of full-time employees engaged in the same kind of work at the pertinent workplace.
- (2) Criteria and other necessary matters to be considered for the determination of terms and conditions of employment under paragraph (1) shall be prescribed by Presidential Decree.
- (3) Articles 55 and 60 shall not apply to employees whose contractual work hours per week on an average of four weeks (in cases where their working periods are less than four weeks, such period of working) are less than 15 hours. <Amended on Mar. 21, 2008>

제19조 (근로조건 위반)

- ① 제17조에 따라 명시된 근로조건이 사실과 다를 경우에 근로자는 근로조건 위반을 이유로 손해 배상을 청구할 수 있으며 즉시 근로계약을 해제할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 근로자가 손해배상을 청구할 경우에는 노동위원회에 신청할 수 있으며, 근로계약이 해제되었을 경우에는 사용자는 취업을 목적으로 거주를 변경하는 근로자에게 귀향 여비를 지급하여야 한다.

Article 19 (Breach of Terms and Conditions of Employment)

(1) When any of the terms and conditions of employment as expressly set forth pursuant to Article 17 is not observed, the employee concerned shall be entitled to claim damages on the ground of the breach of the terms and conditions of employment and may terminate the labor contract forthwith.

(2) When an employee intends to claim damages in accordance with paragraph (1), he or she may file a claim with the Labor Relations Commission, and, if the labor contract has been terminated, the employer concerned shall provide travel expenses for returning home to the employee who changes his or her residence for the purpose of taking up a new job.

제20조 (위약 예정의 금지)

사용자는 근로계약 불이행에 대한 위약금 또는 손해배상액을 예정하는 계약을 체결하지 못한다.

Article 20 (Prohibition against Predetermination of Penalty for Breach of Contracts)

An employer shall not enter into any contract in which a penalty or indemnity for possible damages caused by the breach of a labor contract is predetermined.

제21조 (전차금 상계의 금지)

사용자는 전차금(前借金)이나 그 밖에 근로할 것을 조건으로 하는 전대(前貸)채권과 임금을 상계하지 못한다.

Article 21 (Prohibition of Offsetting Wages with Advances)

An employer shall not offset wages with an advance or other credits given in advance on the condition that an employee offers work.

제22조 (강제 저금의 금지)

① 사용자는 근로계약에 덧붙여 강제 저축 또는 저축금의 관리를 규정하는 계약을 체결하지 못한다.

② 사용자가 근로자의 위탁으로 저축을 관리하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다.

1. 저축의 종류 · 기간 및 금융기관을 근로자가 결정하고, 근로자 본인의 이름으로 저축할 것
2. 근로자가 저축증서 등 관련 자료의 열람 또는 반환을 요구할 때에는 즉시 이에 따를 것

Article 22 (Prohibition of Compulsory Savings)

(1) An employer shall not enter into any contract incidental to a labor contract, which provides for compulsory savings or savings deposits management.

(2) Where an employer manages savings deposits entrusted by an employee, the following shall be observed:

1. Types and periods of deposits, and financial institutions shall be determined by the employee, and the deposit shall be made under the employee's name;

2. The employer shall immediately comply with the employee's request for the inspection or return of the certificate of deposit or other related documents.

제23조 (해고 등의 제한)

- ① 사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌(懲罰)(이하 “부당해고등”이라 한다)을 하지 못한다.
- ② 사용자는 근로자가 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일 동안 또는 산전(産前)·산후(産後)의 여성이 이 법에 따라 휴업한 기간과 그 후 30일 동안은 해고하지 못한다. 다만, 사용자가 제84조에 따라 일시보상을 하였을 경우 또는 사업을 계속할 수 없게 된 경우에는 그러하지 아니하다.

Article 23 (Restriction on Dismissal)

- (1) An employer shall not, without justifiable cause, dismiss, lay off, suspend, or transfer an employee, reduce his or her wages, or take other punitive measures (hereinafter referred to as "unfair dismissal, etc.") against him/her.
- (2) An employer shall not dismiss an employee during a period of suspension of work for medical treatment of an occupational injury or disease and within 30 days immediately thereafter, and any woman before and after childbirth shall not be dismissed during a period of suspension of work as prescribed by this Act and for 30 days immediately thereafter: Provided, That this shall not apply where the employer has paid a lump sum compensation as provided for under Article 84 or where the employer may not continue to conduct his or her business.

제24조 (경영상 이유에 의한 해고의 제한)

- ① 사용자가 경영상 이유에 의하여 근로자를 해고하려면 긴박한 경영상의 필요가 있어야 한다. 이 경우 경영 악화를 방지하기 위한 사업의 양도·인수·합병은 긴박한 경영상의 필요가 있는 것으로 본다.
- ② 제1항의 경우에 사용자는 해고를 피하기 위한 노력을 다하여야 하며, 합리적이고 공정한 해고의 기준을 정하고 이에 따라 그 대상자를 선정하여야 한다. 이 경우 남녀의 성을 이유로 차별하여서는 아니 된다.
- ③ 사용자는 제2항에 따른 해고를 피하기 위한 방법과 해고의 기준 등에 관하여 그 사업 또는 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합(근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 자를 말한다. 이하 “근로자대표”라 한다)에 해고를 하려는 날의 50일 전까지 통보하고 성실하게 협의하여야 한다.
- ④ 사용자는 제1항에 따라 대통령령으로 정하는 일정한 규모 이상의 인원을 해고하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 고용노동부장관에게 신고하여야 한다. < 2010. 6. 4.>
- ⑤ 사용자가 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 요건을 갖추어 근로자를 해고한 경우에는 제23조제1항에 따른 정당한 이유가 있는 해고를 한 것으로 본다.

Article 24 (Restrictions on Dismissal for Managerial Reasons)

- (1) Where an employer intends to dismiss an employee for managerial reasons, there must be an urgent managerial necessity. In such cases, it shall be deemed that there is an urgent managerial necessity for the transfer, merger, or acquisition of the business in order to prevent managerial deterioration.
- (2) In case of paragraph (1), an employer shall make every effort to avoid dismissal and shall establish and follow reasonable and fair criteria for the selection of those persons subject to dismissal. In such cases, there shall be no discrimination on the basis of gender.
- (3) Where there is an organized labor union that represents more than half of the employees at the business or workplace, the employer shall inform at least 50 days before the intended date of dismissal and consult in good faith with the labor union (where there is no such organized labor union, this shall refer to a person who represents more than half of the employees; hereinafter referred to as "representative of employees") regarding the methods for avoiding dismissals, the criteria for dismissal, etc. under paragraph (2).
- (4) When an employer intends to dismiss personnel under paragraph (1) above the fixed limit prescribed by Presidential Decree, he or she shall report to the Minister of Employment and Labor as determined by Presidential Decree. <Amended on Jun. 4, 2010>
- (5) When an employer dismisses employees in accordance with the conditions prescribed in paragraphs (1) through (3), it shall be deemed a dismissal with proper cause under Article 23 (1).

제25조 (우선 재고용 등)

- ① 제24조에 따라 근로자를 해고한 사용자는 근로자를 해고한 날부터 3년 이내에 해고된 근로자가 해고 당시 담당하였던 업무와 같은 업무를 할 근로자를 채용하려고 할 경우 제24조에 따라 해고된 근로자가 원하면 그 근로자를 우선적으로 고용하여야 한다.
- ② 정부는 제24조에 따라 해고된 근로자에 대하여 생계안정, 재취업, 직업훈련 등 필요한 조치를 우선적으로 취하여야 한다.

Article 25 (Preferential Reemployment)

- (1) When an employer who has dismissed an employee under Article 24 intends to hire, within three years of the date of the dismissal, any employee who will perform the same duty as the dismissed employee did at the time of such dismissal, he or she shall preferentially rehire the employee dismissed under Article 24, if the employee so desires.
- (2) The Government shall take necessary measures for the dismissed employees under Article 24, such as stabilization of livelihood, reemployment, and vocational training, on a priority basis.

제26조 (해고의 예고)

사용자는 근로자를 해고(경영상 이유에 의한 해고를 포함한다)하려면 적어도 30일 전에 예고를 하여야 하고, 30일 전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분 이상의 통상임금을 지급하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. < 2010. 6. 4., 2019. 1. 15.>

1. 근로자가 계속 근로한 기간이 3개월 미만인 경우
2. 천재 · 사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우
3. 근로자가 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 고용노동부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우

Article 26 (Advance Notice of Dismissal)

When an employer intends to dismiss an employee (including dismissal for management reasons), he or she shall give the employee a notice of dismissal at least 30 days in advance of such dismissal, and, if the employer fails to give such advance notice, he or she shall pay such employee a 30 days' ordinary wage at the least: Provided, That where any of the following is applicable, this shall not apply: <Amended on Jun. 4, 2010; Jan. 15, 2019>

1. Where the period during which the employee has worked continuously is less than three months;
2. Where continuation of the business is impossible due to natural disasters, incidents or other unavoidable circumstances;
3. Where the employee has intentionally caused serious damage to the business or property loss, which falls under the reasons prescribed by Ordinance of the Ministry of Employment and Labor.

제27조 (해고사유 등의 서면통지)

- ① 사용자는 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 한다.
- ② 근로자에 대한 해고는 제1항에 따라 서면으로 통지하여야 효력이 있다.
- ③ 사용자가 제26조에 따른 해고의 예고를 해고사유와 해고시기를 명시하여 서면으로 한 경우에는 제1항에 따른 통지를 한 것으로 본다. < 2014. 3. 24.>

Article 27 (Written Notice of Grounds for Dismissal)

- (1) When an employer intends to dismiss an employee, he or she shall notify the employee in writing of grounds and timing for the dismissal.
- (2) The dismissal of an employee shall become effective only upon a written notice pursuant to paragraph (1).
- (3) Where an employer has given an employee an advance notice of dismissal under Article 26 in writing, stating grounds and timing for dismissal, the employer shall be deemed to have given notification under paragraph (1). <Newly Inserted on Mar. 24, 2014>

제28조 (부당해고등의 구제신청)

- ① 사용자가 근로자에게 부당해고등을 하면 근로자는 노동위원회에 구제를 신청할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 구제신청은 부당해고등이 있었던 날부터 3개월 이내에 하여야 한다.

Article 28 (Request for Remedy from Unfair Dismissal)

- (1) When an employee is subjected by the employer to any unfair dismissal, etc., he or she may request a remedy therefor from a labor relations commission.
- (2) A request for remedy under paragraph (1) shall be made within three months from the date of the unfair dismissal, etc.

제29조 (조사 등)

- ① 노동위원회는 제28조에 따른 구제신청을 받으면 지체 없이 필요한 조사를 하여야 하며 관계 당사자를 심문하여야 한다.
- ② 노동위원회는 제1항에 따라 심문을 할 때에는 관계 당사자의 신청이나 직권으로 증인을 출석하게 하여 필요한 사항을 질문할 수 있다.
- ③ 노동위원회는 제1항에 따라 심문을 할 때에는 관계 당사자에게 증거 제출과 증인에 대한 반대심문을 할 수 있는 충분한 기회를 주어야 한다.
- ④ 제1항에 따른 노동위원회의 조사와 심문에 관한 세부절차는 「노동위원회법」에 따른 중앙노동위원회(이하 “중앙노동위원회”라 한다)가 정하는 바에 따른다.

Article 29 (Investigation)

- (1) The Labor Relations Commission shall, upon receipt of a request for remedy pursuant to Article 28, immediately conduct necessary investigation and examine the parties concerned.
- (2) In making an examination pursuant to paragraph (1), the labor relations commission may, upon a request by the party concerned or ex officio, have a witness present himself or herself to make necessary inquiries.
- (3) The Labor Relations Commission shall, in making an examination pursuant to paragraph (1), give the parties concerned sufficient opportunity to produce evidence and to cross-examine the witness.
- (4) The detailed procedures for the investigation and examination by the Labor Relations Commission under paragraph (1) shall be as prescribed by the Central Labor Relations Commission under the Labor Relations Commission Act (hereinafter referred to as the "Central Labor Relations Commission").

제30조 (구제명령 등)

- ① 노동위원회는 제29조에 따른 심문을 끝내고 부당해고등이 성립한다고 판정하면 사용자에게 구제명령을 하여야 하며, 부당해고등이 성립하지 아니한다고 판정하면 구제신청을 기각하는 결정을 하여야 한다.

② 제1항에 따른 판정, 구제명령 및 기각결정은 사용자와 근로자에게 각각 서면으로 통지하여야 한다.

③ 노동위원회는 제1항에 따른 구제명령(해고에 대한 구제명령만을 말한다)을 할 때에 근로자가 원직복직(原職復職)을 원하지 아니하면 원직복직을 명하는 대신 근로자가 해고기간 동안 근로를 제공하였더라면 받을 수 있었던 임금 상당액 이상의 금품을 근로자에게 지급하도록 명할 수 있다.

④ 노동위원회는 근로계약기간의 만료, 정년의 도래 등으로 근로자가 원직복직(해고 이외의 경우는 원상회복을 말한다)이 불가능한 경우에도 제1항에 따른 구제명령이나 기각결정을 하여야 한다. 이 경우 노동위원회는 부당해고등이 성립한다고 판정하면 근로자가 해고기간 동안 근로를 제공하였더라면 받을 수 있었던 임금 상당액에 해당하는 금품(해고 이외의 경우에는 원상회복에 준하는 금품을 말한다)을 사업주가 근로자에게 지급하도록 명할 수 있다. < 2021. 5. 18.>

Article 30 (Order for Remedy)

(1) If a dismissal, etc. is judged to be unfair in consequence of the examination under Article 29, the Labor Relations Commission shall issue to the employer an order for remedy, and, if the dismissal, etc. is judged not to be unfair, make a decision to reject the request for remedy.

(2) The judgment, order for remedy and decision of rejection under paragraph (1) shall be notified in writing to the employer and employee, respectively.

(3) In issuing an order for remedy (only referring to an order for remedy following dismissal) under paragraph (1), if an employee does not desire to be reinstated in his or her former office, the Labor Relations Commission may, instead of issuing an order to reinstate him/her in his or her former office, order the employer to pay such employee the amount of money or other valuables equivalent to or higher than the amount of wages which he or she would have been paid if he or she had offered work during the period of dismissal.

(4) The Labor Relations Commission shall issue an order for remedy or make a decision on dismissal under paragraph (1), even if it is impossible to reinstate the employee in his or her former office (referring to reinstatement in cases other than dismissal) due to expiration of the employment contract, arrival of the retirement age, etc. In such cases, where the Labor Relations Commission judges that the case at issue constitutes unfair dismissal, etc., it may order the employer to pay the employee money and goods equivalent to the amount of wages that the employee would have received if he or she had provided labor during the period of dismissal (referring to money and goods equivalent to reinstatement, in cases other than dismissal). <Newly Inserted on May 18, 2021>

제31조 (구제명령 등의 확정)

① 「노동위원회법」에 따른 지방노동위원회의 구제명령이나 기각결정에 불복하는 사용자나 근로자는 구제명령서나 기각결정서를 통지받은 날부터 10일 이내에 중앙노동위원회에 재심을 신청할 수 있다.

- ② 제1항에 따른 중앙노동위원회의 재심판정에 대하여 사용자나 근로자는 재심판정서를 송달받은 날부터 15일 이내에 「행정소송법」의 규정에 따라 소(訴)를 제기할 수 있다.
- ③ 제1항과 제2항에 따른 기간 이내에 재심을 신청하지 아니하거나 행정소송을 제기하지 아니하면 그 구제명령, 기각결정 또는 재심판정은 확정된다.

Article 31 (Confirmation of Order for Remedy)

- (1) An employer or employee who is dissatisfied with an order for remedy or a decision of rejection made by a local Labor Relations Commission under the Labor Relations Commission Act may apply for reexamination to the Central Labor Relations Commission within ten days from the date when he or she has received a written notice of such order or decision.
- (2) With respect to a decision made by the Central Labor Relations Commission's reexamination under paragraph (1), the employer or employee may institute a lawsuit pursuant to the Administrative Litigation Act within 15 days from the date when he or she is served with the written decision made by reexamination.
- (3) If neither application for reexamination nor administrative litigation is filed within the period referred to in paragraph (1) or (2), the order for remedy, the decision of rejection, or the decision made by reexamination shall become final and conclusive.

제32조 (구제명령 등의 효력)

노동위원회의 구제명령, 기각결정 또는 재심판정은 제31조에 따른 중앙노동위원회에 대한 재심 신청이나 행정소송 제기에 의하여 그 효력이 정지되지 아니한다.

Article 32 (Effect of Order for Remedy)

The effect of the order for remedy, decision of rejection or decision made by reexamination of the Labor Relations Commission shall not be suspended even if an application for reexamination or administrative litigation is filed with or against the Central Labor Relations Commission pursuant to Article 31.

제33조 (이행강제금)

- ① 노동위원회는 구제명령(구제명령을 내용으로 하는 재심판정을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 받은 후 이행기한까지 구제명령을 이행하지 아니한 사용자에게 3천만원 이하의 이행강제금을 부과한다. < 2021. 5. 18.>
- ② 노동위원회는 제1항에 따른 이행강제금을 부과하기 30일 전까지 이행강제금을 부과·징수한다는 뜻을 사용자에게 미리 문서로써 알려 주어야 한다.
- ③ 제1항에 따른 이행강제금을 부과할 때에는 이행강제금의 액수, 부과 사유, 납부기한, 수납기관, 이의제기방법 및 이의제기기관 등을 명시한 문서로써 하여야 한다.
- ④ 제1항에 따라 이행강제금을 부과하는 위반행위의 종류와 위반 정도에 따른 금액, 부과·징수된 이행강제금의 반환절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

- ⑤ 노동위원회는 최초의 구제명령을 한 날을 기준으로 매년 2회의 범위에서 구제명령이 이행될 때까지 반복하여 제1항에 따른 이행강제금을 부과·징수할 수 있다. 이 경우 이행강제금은 2년을 초과하여 부과·징수하지 못한다.
- ⑥ 노동위원회는 구제명령을 받은 자가 구제명령을 이행하면 새로운 이행강제금을 부과하지 아니하되, 구제명령을 이행하기 전에 이미 부과된 이행강제금은 징수하여야 한다.
- ⑦ 노동위원회는 이행강제금 납부의무자가 납부기한까지 이행강제금을 내지 아니하면 기간을 정하여 독촉을 하고 지정된 기간에 제1항에 따른 이행강제금을 내지 아니하면 국세 체납처분의 예에 따라 징수할 수 있다.
- ⑧ 근로자는 구제명령을 받은 사용자가 이행기한까지 구제명령을 이행하지 아니하면 이행기한이 지난 때부터 15일 이내에 그 사실을 노동위원회에 알려줄 수 있다.

Article 33 (Charges for Compelling Compliance)

- (1) The Labor Relations Commission shall impose charges for compelling compliance not exceeding 30 million won on an employer who fails to comply with an order for remedy (including a retrial decision on the order for remedy; hereafter in this Article the same shall apply) within the deadline for complying with the order after such order is issued. <Amended on May 18, 2021>
- (2) The Labor Relations Commission shall give the employer a prior notice in writing to the effect that the charge for compelling performance will be imposed and collected, by not later than 30 days before it is imposed pursuant to paragraph (1).
- (3) The imposition of charge for compelling performance pursuant to paragraph (1) shall be made in writing specifying the amount of the charge for compelling performance, grounds for imposition, payment deadline, receiving institutions, methods of raising an objection, agency to which an objection may be raised, etc.
- (4) The kinds of violation subject to the imposition of the charge for compelling performance under paragraph (1), amounts of imposition by the degree of violation, procedures for return of the charge for compelling performance imposed and collected, and other necessary matters shall be prescribed by Presidential Decree.
- (5) The Labor Relations Commission may impose and collect the charge for compelling performance provided for in paragraph (1) repeatedly within the limit of two times per year from the date when it issues the first order for remedy, until the order for remedy is complied with by the person subject to the order for remedy. In such cases, the charge for compelling performance shall not be imposed and collected for more than two years.
- (6) The Labor Relations Commission shall not impose an additional charge for compelling performance if the order for remedy is complied with, but shall collect the charge for compelling performance already imposed before the order for remedy is complied with.
- (7) If the person liable to pay the charge for compelling performance fails to pay it by the due date for payment, the Labor Relations Commission may urge him/her to pay it within a fixed period, and, if the

charge for compelling performance provided for in paragraph (1) is not paid within the fixed period, collect it in the same manner as delinquent national taxes are collected.

(8) When the employer subject to the order for remedy fails to comply with it by the deadline for execution thereof, the employee concerned may inform the Labor Relations Commission thereof within 15 days after such deadline has expired.

제34조 (퇴직급여 제도)

사용자가 퇴직하는 근로자에게 지급하는 퇴직급여 제도에 관하여는 「근로자퇴직급여 보장법」이 정하는 대로 따른다.

Article 34 (Retirement Allowance System)

The retirement allowance system under which an employer pays retiring employees retirement allowances shall comply with the Act on the Guarantee of Employees' Retirement Benefits.

제35조 삭제 <2019. 1. 15.>

Article 35 Deleted. <Jan. 15, 2019>

제36조 (금품 청산)

사용자는 근로자가 사망 또는 퇴직한 경우에는 그 지급 사유가 발생한 때부터 14일 이내에 임금, 보상금, 그 밖의 모든 금품을 지급하여야 한다. 다만, 특별한 사정이 있을 경우에는 당사자 사이의 합의에 의하여 기일을 연장할 수 있다. < 2020. 5. 26.>

Article 36 (Settlement of Payments)

When an employee dies or retires, the employer shall pay the wages, compensations, and other money or valuables within 14 days after the cause for such payment occurred: Provided, That the period may, under special circumstances, be extended by mutual agreement between the parties concerned. <Amended on May 26, 2020>

제37조 (미지급 임금에 대한 지연이자)

① 사용자는 제36조에 따라 지급하여야 하는 임금 및 「근로자퇴직급여 보장법」 제2조제5호에 따른 급여(일시금만 해당된다)의 전부 또는 일부를 그 지급 사유가 발생한 날부터 14일 이내에 지급하지 아니한 경우 그 다음 날부터 지급하는 날까지의 지연 일수에 대하여 연 100분의 40 이내의 범위에서 「은행법」에 따른 은행이 적용하는 연체금리 등 경제 여건을 고려하여 대통령령으로 정하는 비율에 따른 지연이자를 지급하여야 한다. < 2010. 5. 17.>

② 제1항은 사용자가 천재·사변, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유에 따라 임금 지급을 지연하는 경우 그 사유가 존속하는 기간에 대하여는 적용하지 아니한다.

Article 37 (Interest for Delayed Payment of Wages)

- (1) When an employer fails to pay the whole or a part of the wages and the allowances (referring to only lump-sum allowances) provided for in subparagraph 5 of Article 2 of the Act on the Guarantee of Employees' Retirement Benefits which he or she is liable to pay under Article 36 within 14 days after the cause for such payment occurred, he or she shall pay interest accrued for the delayed days from the following day to the day of the payment in accordance with the interest rate prescribed by Presidential Decree by taking account of the economic situations such as overdue interest rates etc. applied by the banks established under the Banking Act within the limit of 40/100 per year. <Amended on May 17, 2010>
- (2) Paragraph (1) shall not apply where an employer delays the payment of wages for natural disasters, calamities, or other reasons prescribed by Presidential Decree, for the period in which the said reasons exist.

제37조 (미지급 임금에 대한 지연이자)

- ① 사용자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 임금의 전부 또는 일부를 각 호에 따른 날까지 지급하지 아니한 경우 그 다음 날부터 지급하는 날까지의 지연 일수에 대하여 연 100분의 40 이내의 범위에서 「은행법」에 따른 은행이 적용하는 연체금리 등 경제 여건을 고려하여 대통령령으로 정하는 비율에 따른 지연이자를 지급하여야 한다. < 2010. 5. 17., 2024. 10. 22.>
1. 제36조에 따라 지급하여야 하는 임금 및 「근로자퇴직급여 보장법」 제2조제5호에 따른 급여(일시금만 해당된다): 지급 사유가 발생한 날부터 14일이 되는 날
 2. 제43조에 따라 지급하여야 하는 임금: 제43조제2항에 따라 정하는 날
- ② 사용자가 제1항제2호에 따른 임금을 지급하지 아니하여 지연이자를 지급할 의무가 발생한 이후 근로자가 사망 또는 퇴직한 경우 해당 임금에 대한 지연이자는 제1항제2호에 따른 날을 기준으로 산정한다. < 2024. 10. 22.>
- ③ 제1항은 사용자가 천재·사변, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유에 따라 임금 지급을 지연하는 경우 그 사유가 존속하는 기간에 대하여는 적용하지 아니한다. < 2024. 10. 22.>

Article 37 (Interest for Delayed Payment of Wages)

- (1) When an employer fails to pay all or part of the wages falling under any of the following subparagraphs by the dates specified in each subparagraph, he or she shall be liable to pay interest for the number of days delayed starting from the day immediately following the due date at an interest rate prescribed by Presidential Decree, taking account of economic factors such as the overdue interest rates applied by the banks under the Banking Act within the limit of 40/100 per year: <Amended on May 17, 2010; Oct. 22, 2024>

1. Wages payable pursuant to Article 36 and benefits defined in subparagraph 5 of Article 2 of the Act on the Guarantee of Employees' Retirement Benefits (limited to lump-sum benefits): The 14th day from the date on which the obligation to pay arises;

2. Wages payable pursuant to Article 43: The date determined pursuant to Article 43 (2).
- (2) If an employee dies or retires after the employer becomes obligated to pay overdue interest because of his or her failure to pay wages under paragraph (1) 2, the overdue interest for the relevant wages shall be calculated from the date specified in paragraph (1) 2. <Newly Inserted on Oct. 22, 2024>
- (3) Paragraph (1) shall not apply during periods when the employer delays wage payment due to a natural disaster, calamity, or any other reason prescribed by Presidential Decree. <Amended on Oct. 22, 2024>

제38조 (임금채권의 우선변제)

- ① 임금, 재해보상금, 그 밖에 근로 관계로 인한 채권은 사용자의 총재산에 대하여 질권(質權) · 저당권 또는 「동산 · 채권 등의 담보에 관한 법률」에 따른 담보권에 따라 담보된 채권 외에는 조세 · 공과금 및 다른 채권에 우선하여 변제되어야 한다. 다만, 질권 · 저당권 또는 「동산 · 채권 등의 담보에 관한 법률」에 따른 담보권에 우선하는 조세 · 공과금에 대하여는 그러하지 아니하다. < 2010. 6. 10.>
- ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 채권은 사용자의 총재산에 대하여 질권 · 저당권 또는 「동산 · 채권 등의 담보에 관한 법률」에 따른 담보권에 따라 담보된 채권, 조세 · 공과금 및 다른 채권에 우선하여 변제되어야 한다. < 2010. 6. 10.>
1. 최종 3개월분의 임금
 2. 재해보상금

Article 38 (Preferential Payment for Claims for Wages)

- (1) Wages, accident compensations, and other claims arising from labor relations shall be paid in preference to taxes, public charges, or other claims except for claims secured by pledges, mortgages, or the security rights under the Act on Security over Movable Property and Claims on the whole property of the employer concerned: Provided, That this shall not apply to taxes and public charges which take precedence over the said pledges, mortgages, or the security rights under the Act on Security over Movable Property and Claims. <Amended on Jun. 10, 2010>
- (2) Notwithstanding paragraph (1), any of the following claims shall be paid in preference to any claims secured by pledges, mortgages, or the security rights under the Act on Security over Movable Property and Claims on the whole property of the employer, taxes, public charges, and other claims: <Amended on Jun. 10, 2010>
1. The wages of the last three months;
 2. Accident compensations.

제39조 (사용증명서)

- ① 사용자는 근로자가 퇴직한 후라도 사용 기간, 업무 종류, 지위와 임금, 그 밖에 필요한 사항에 관한 증명서를 청구하면 사실대로 적은 증명서를 즉시 내주어야 한다.

② 제1항의 증명서에는 근로자가 요구한 사항만을 적어야 한다.

Article 39 (Certificate of Employment)

(1) Whenever an employer is requested by an employee to issue a certificate specifying the term of employment, kind of work performed, positions taken, wages received, and other necessary information, he or she shall immediately prepare and deliver a certificate based on facts, even after the retirement of the employee.

(2) The certificate referred to in paragraph (1) shall contain nothing other than what has been requested by the employee.

제40조 (취업 방해의 금지)

누구든지 근로자의 취업을 방해할 목적으로 비밀 기호 또는 명부를 작성·사용하거나 통신을 하여서는 아니 된다.

Article 40 (Prohibition of Interference with Employment)

No person shall prepare and use secret signs or lists, or have communications, for the purpose of interfering with the employment of an employee.

제41조 (근로자의 명부)

① 사용자는 각 사업장별로 근로자 명부를 작성하고 근로자의 성명, 생년월일, 이력, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 적어야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 일용근로자에 대해서는 근로자 명부를 작성하지 아니할 수 있다. < 2021. 1. 5. >

② 제1항에 따라 근로자 명부에 적을 사항이 변경된 경우에는 지체 없이 정정하여야 한다.

Article 41 (Register of Employees)

(1) An employer shall prepare a registry of employees by workplace containing each employee's name, birth date, personal history, and other items as prescribed by Presidential Decree: Provided, That a register of daily workers prescribed by Presidential Decree need not be prepared. <Amended on Jan. 5, 2021>

(2) When there is any change in the items stated on the register of employees pursuant to paragraph (1), correction shall be made without delay.

제42조 (계약 서류의 보존)

사용자는 근로자 명부와 대통령령으로 정하는 근로계약에 관한 중요한 서류를 3년간 보존하여야 한다.

Article 42 (Preservation of Documents in Relation to Contract)

An employer shall, for three years, preserve a register of employees and other important documents related to labor contracts as prescribed by Presidential Decree.

제3장 임금

CHAPTER III WAGES

제43조 (임금 지급)

- ① 임금은 통화(通貨)로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 한다. 다만, 법령 또는 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우에는 임금의 일부를 공제하거나 통화 이외의 것으로 지급할 수 있다.
- ② 임금은 매월 1회 이상 일정한 날짜를 정하여 지급하여야 한다. 다만, 임시로 지급하는 임금, 수당, 그 밖에 이에 준하는 것 또는 대통령령으로 정하는 임금에 대하여는 그러하지 아니하다.

Article 43 (Payment of Wages)

- (1) Payment of wages shall be directly made in full to employees in currency: Provided, That if otherwise prescribed by statutes or regulations or by a collective agreement, wages may partially be deducted or may be paid by means other than currency.
- (2) Wages shall be paid at least once per month on a fixed day: Provided, That this shall not apply to extraordinary wages, allowances, or other similar payments, or those wages prescribed by Presidential Decree.

제43조의2 (채불사업주 명단 공개)

- ① 고용노동부장관은 제36조, 제43조, 제51조의3, 제52조제2항제2호, 제56조에 따른 임금, 보상금, 수당, 그 밖의 모든 금품(이하 “임금등”이라 한다)을 지급하지 아니한 사업주(법인인 경우에는 그 대표자를 포함한다. 이하 “채불사업주”라 한다)가 명단 공개 기준일 이전 3년 이내 임금등을 체불하여 2회 이상 유죄가 확정된 자로서 명단 공개 기준일 이전 1년 이내 임금등의 체불총액이 3천만원 이상인 경우에는 그 인적사항 등을 공개할 수 있다. 다만, 채불사업주의 사망·폐업으로 명단 공개의 실효성이 없는 경우 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다. < 2020. 5. 26., 2021. 1. 5.>
- ② 고용노동부장관은 제1항에 따라 명단 공개를 할 경우에 채불사업주에게 3개월 이상의 기간을 정하여 소명 기회를 주어야 한다.
- ③ 제1항에 따른 채불사업주의 인적사항 등에 대한 공개 여부를 심의하기 위하여 고용노동부에 임금채불정보심의위원회(이하 이 조에서 “위원회”라 한다)를 둔다. 이 경우 위원회의 구성·운영 등 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다.
- ④ 제1항에 따른 명단 공개의 구체적인 내용, 기간 및 방법 등 명단 공개에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

Article 43-2 (Disclosure of Names of Business Owners in Arrears)

(1) Where at least twice of conviction against the business owner (including the representative person in cases of a corporation; hereinafter referred to as "business owner in arrear") who fails to pay wages, compensations, allowances, or any other money or valuable pursuant to Articles 36, 43, 51-3, 52 (2) 2, and 56 (hereinafter referred to as "wages, etc.") are upheld due to his or her failure to pay the wages, etc. within three years prior to the date of disclosure of name, and the total amount of money in arrear with the wages, etc. during the period of one year prior to the date of the said disclosure is at least 30 million won, the Minister of Employment and Labor may disclose his or her personal information, etc.: Provided, That this shall not apply where the disclosure of name is not effective due to death or closure of business of the business owner in arrear or where other reasons as prescribed by Presidential Decree exist. <Amended on May 26, 2020; Jan. 5, 2021>

(2) Upon disclosing the name pursuant to paragraph (1), the Minister of Employment and Labor shall provide the business owner in arrear with an opportunity to explain by fixing a period of at least three months for such explanation.

(3) In order to review as to whether or not the personal information, etc. of the business owner in arrear should be disclosed pursuant to paragraph (1), the Committee for Review of Information on Overdue Wages (hereafter referred to as the "Committee" in this Article) shall be established within the Ministry of Employment and Labor. In such cases, necessary matters, such as structure and operation, etc. of the Committee, shall be prescribed by Ordinance of the Ministry of Employment and Labor.

(4) Details, period and method, etc. of disclosure of name under paragraph (1) and other necessary matters for the disclosure shall be prescribed by Presidential Decree.

제43조의2 (체불사업주 명단 공개)

① 고용노동부장관은 제36조, 제43조, 제51조의3, 제52조제2항제2호, 제56조에 따른 임금, 보상금, 수당, 「근로자퇴직급여 보장법」 제12조제1항에 따른 퇴직급여등, 그 밖의 모든 금품(이하 “임금등”이라 한다)을 지급하지 아니한 사업주(법인인 경우에는 그 대표자를 포함한다. 이하 “체불사업주”라 한다)가 명단 공개 기준일 이전 3년 이내 임금등을 체불하여 2회 이상 유죄가 확정된 자로서 명단 공개 기준일 이전 1년 이내 임금등의 체불총액이 3천만원 이상인 경우에는 그 인적사항 등을 공개할 수 있다. 다만, 체불사업주의 사망·폐업으로 명단 공개의 실효성이 없는 경우 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다. < 2020. 5. 26., 2021. 1. 5., 2024. 10. 22.>

② 고용노동부장관은 제1항에 따라 명단 공개를 할 경우에 체불사업주에게 3개월 이상의 기간을 정하여 소명 기회를 주어야 한다.

③ 제1항에 따른 체불사업주의 인적사항 등에 대한 공개 여부 및 제43조의4에 따른 상습체불사업주에 관한 사항을 심의하기 위하여 고용노동부에 임금체불정보심의위원회(이하 이 조 및 제43조의4에서 “위원회”라 한다)를 둔다. 이 경우 위원회의 구성·운영 등 필요한 사항은 고용

노동부령으로 정한다. < 2024. 10. 22.>

④ 위원회 위원 중 공무원이 아닌 사람은 「형법」 제127조 및 제129조부터 제132조까지를 적용할 때에는 공무원으로 본다. < 2024. 10. 22.>

⑤ 제1항에 따른 명단 공개의 구체적인 내용, 기간 및 방법 등 명단 공개에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. < 2024. 10. 22.>

Article 43-2 (Disclosure of Names of Business Owners in Arrears)

(1) If a business owner (including the representative in the case of a corporation; hereinafter referred to as "business owners in arrears") has been convicted twice of failing to pay wages, compensations, allowances, retirement benefits under Article 12 (1) of the Act on the Guarantee of Employee's Retirement Benefits, or any other money or valuables pursuant to Articles 36, 43, 51-3, 52 (2) 2, and 56 (hereinafter referred to as "wages, etc.") fails to pay the wages, etc. within three years prior to the date of disclosure of the name, and the total amount in arrears within one year before the disclosure is at least 30 million won, the Minister of Employment and Labor may disclose his or her personal information, etc.: Provided, That this shall not apply where the disclosure of the name would be ineffective due to the death of the business owner, the closure of the business, or other circumstances prescribed by Presidential Decree. <Amended on May 26, 2020; Jan. 5, 2021; Oct. 22, 2024>

(2) Upon disclosing the name pursuant to paragraph (1), the Minister of Employment and Labor shall provide the business owner in arrear with an opportunity to explain by fixing a period of at least three months for such explanation.

(3) In order to deliberate on whether personal information, etc. of the business owner in arrears shall be disclosed pursuant to paragraph (1) and matters relating to business owners habitually in arrears under Article 43-4, a Committee for Review of Information on Overdue Wages (hereafter in this Article and Article 43-4 referred to as the "Committee") shall be established within the Ministry of Employment and Labor. In such cases, necessary matters, such as the structure and operation of the Committee, shall be prescribed by Ordinance of the Ministry of Employment and Labor. <Amended on Oct. 22, 2024>

(4) A member of the Committee who is not a public official shall be deemed a public official for purposes of applying Articles 127, and 129 through 132 of the Criminal Act. <Newly Inserted on Oct. 22, 2024>

(5) Details, period, methods, etc. of the disclosure under paragraph (1) and other necessary matters for the disclosure shall be prescribed by Presidential Decree. <Amended on Oct. 22, 2024>

제43조의3 (임금등 체불자료의 제공)

① 고용노동부장관은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제25조제2항제1호에 따른 종합 신용정보집중기관이 임금등 체불자료 제공일 이전 3년 이내 임금등을 체불하여 2회 이상 유죄가 확정된 자로서 임금등 체불자료 제공일 이전 1년 이내 임금등의 체불총액이 2천만원 이상인 체불사업주의 인적사항과 체불액 등에 관한 자료(이하 “임금등 체불자료”라 한다)를 요구할 때에는 임금등의 체불을 예방하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에 그 자료를 제공할 수 있

다. 다만, 체불사업주의 사망·폐업으로 임금등 체불자료 제공의 실효성이 없는 경우 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항에 따라 임금등 체불자료를 받은 자는 이를 체불사업주의 신용도·신용거래능력 판단과 관련한 업무 외의 목적으로 이용하거나 누설하여서는 아니 된다.

③ 제1항에 따른 임금등 체불자료의 제공 절차 및 방법 등 임금등 체불자료의 제공에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

Article 43-3 (Provision of Data on Delayed Payment of Wages)

(1) Where the centralized credit information collection agency under Article 25 (2) 1 of the Credit Information Use and Protection Act requests personal information and the data on the amount of arrears, etc. (hereinafter referred to as "data on delayed payment of wages, etc.") of the business owner in arrear against whom at least twice of conviction are upheld due to his or her failure to pay the wages, etc. within three years prior to the date of provision of the data on delayed wages, etc. and the total amount of money in arrear with the wages, etc. during the period of one year prior to the date of such provision of the data is at least 20 million won, the Minister of Employment and Labor may provide the aforementioned data if deemed necessary to prevent delay in payment of wages, etc.: Provided, That this shall not apply where the disclosure of name is not effective due to death of the business owner in arrear or closure of business or where other reasons prescribed by Presidential Decree exist.

(2) A person who has received the data on delayed payment of wages, etc. pursuant to paragraph (1) shall not use or disclose such data for purposes other than assessing credit ratings and creditworthiness of the business owner in arrears.

(3) The procedures, methods, etc. for providing the data on delayed payment of wages, etc. pursuant to paragraph (1) and other necessary matters for the provision shall be prescribed by Presidential Decree.

제43조의3 (임금등 체불자료의 제공)

① 고용노동부장관은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제25조제2항제1호에 따른 종합 신용정보집중기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 체불사업주의 인적사항과 체불액 등에 관한 자료(이하 “임금등 체불자료”라 한다)를 요구할 때에는 임금등의 체불을 예방하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에 그 자료를 제공할 수 있다. 다만, 체불사업주의 사망·폐업으로 임금등 체불자료 제공의 실효성이 없는 경우 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다. < 2024. 10. 22.>

1. 임금등 체불자료 제공일 이전 3년 이내 임금등을 체불하여 2회 이상 유죄가 확정된 자로서 임금등 체불자료 제공일 이전 1년 이내 임금등의 체불총액이 2천만원 이상인 체불사업주

2. 제43조의4에 따른 상습체불사업주

② 제1항에 따라 임금등 체불자료를 받은 자는 이를 체불사업주의 신용도·신용거래능력 판단과 관련한 업무 외의 목적으로 이용하거나 누설하여서는 아니 된다.

③ 제1항에 따른 임금등 체불자료의 제공 절차 및 방법 등 임금등 체불자료의 제공에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

Article 43-3 (Provision of Data on Delayed Payment of Wages)

(1) Where the centralized credit information collection agency under Article 25 (2) 1 of the Credit Information Use and Protection Act requests the personal information and data on the amount of arrears, etc. (hereinafter referred to as "data on delayed payment of wages, etc.") of any of the following business owners habitually in arrears, the Minister of Employment and Labor may provide the data to the agency if deemed necessary to prevent delays in the payment of wages, etc.: Provided, That this shall not apply where the disclosure of the names would be ineffective due to the death of the business owner in arrears, the closure of the business, or other circumstances prescribed by Presidential Decree: <Amended on Oct. 22, 2024>

1. A business owner in arrears whose total amount in arrears is at least 20 million won within 1 year before the date of provision of the data on delayed payment of wages, etc., and who has been convicted at least twice of failing to pay wages, etc. within 3 years before the provision of the data;

2. A business owner habitually in arrears under Article 43-4.

(2) A person who has received the data on delayed payment of wages, etc. pursuant to paragraph (1) shall not use or disclose such data for purposes other than assessing credit ratings and creditworthiness of the business owner in arrears.

(3) The procedures, methods, etc. for providing the data on delayed payment of wages, etc. pursuant to paragraph (1) and other necessary matters for the provision shall be prescribed by Presidential Decree.

제43조의4 (상습체불사업주에 대한 보조·지원 제한 등)

① 고용노동부장관은 위원회의 심의를 거쳐 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(법인인 경우에는 그 대표자를 포함한다)를 상습체불사업주(이하 “상습체불사업주”라 한다)로 정할 수 있다.

1. 임금등 체불자료 제공일이 속하는 연도의 직전 연도 1년간 근로자에게 임금등(「근로자퇴직급여 보장법」 제12조제1항에 따른 퇴직급여등은 제외한다)을 3개월분 임금 이상 체불한 사업주

2. 임금등 체불자료 제공일이 속하는 연도의 직전 연도 1년간 근로자에게 5회 이상 임금등을 체불하고, 체불총액이 3천만원 이상인 사업주

② 고용노동부장관은 제1항에 따라 상습체불사업주로 정할 경우에 해당 사업주에게 3개월 이상의 기간을 정하여 소명 기회를 주어야 한다.

③ 고용노동부장관은 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 또는 대통령령으로 정하는 공공기관의 장(이하 “중앙행정기관장등”이라 한다)에게 상습체불사업주에 대하여 다음 각 호의 조치를 하도록 요청하고 임금등 체불자료를 제공할 수 있으며, 중앙행정기관장등이 다음 각 호의 조치를 목적으로 상습체불사업주의 임금등 체불자료를 요청하는 경우 해당 자료를 제공할 수 있

다.

1. 「보조금 관리에 관한 법률」, 「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 또는 개별 법률에 따른 각종 보조·지원사업의 참여 배제나 수급 제한
2. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른 입찰참가자격 사전심사나 낙찰자 심사·결정 시 감점 등 불이익 조치
- ④ 제3항에 따라 상습체불사업주의 임금등 체불자료를 제공받은 자는 제공받은 자료를 제3항 각 호에서 정한 목적 외의 목적으로 이용하거나 누설하여서는 아니 된다.
- ⑤ 제3항에 따른 임금등 체불자료의 제공 절차 및 방법은 제43조의3제1항 단서 및 같은 조 제3항을 준용한다.
- ⑥ 그 밖에 제1항제1호에 따른 3개월분 임금의 산정, 같은 항 제2호에 따른 임금등의 체불횟수 산정, 제2항에 따른 소명 기회 제공 및 제3항에 따라 제공되는 임금등 체불자료의 제공기간 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

Article 43-4 (Restrictions on Subsidies and Support for Business Owners Habitually in Arrears)

(1) The Minister of Employment and Labor may designate any of the following persons (including the representative in the case of a corporation) as a business owner habitually in arrears (hereinafter referred to as "business owner habitually in arrears") after deliberation by the Committee:

1. A business owner who has failed to pay at least three months' wages, etc. (excluding retirement benefits, etc. under Article 12 (1) of the Act on the Guarantee of Employees' Retirement Benefits) to an employee in the year immediately preceding the year which includes the date of provision of data on delayed payment of wages, etc.;
2. A business owner who has failed to pay wages, etc. at least five times in the year immediately preceding the year which includes the date of provision of data on delayed payment of wages, etc., and the total amount of arrears is at least 30 million won.

(2) Upon designating the business owner habitually in arrears pursuant to paragraph (1), the Minister of Employment and Labor shall provide the business owner with an opportunity to explain within a specified period of at least three months.

(3) The Minister of Employment and Labor may request the head of a central administrative agency, a local government, or a public institution prescribed by Presidential Decree (hereinafter referred to as "head of a central administrative agency, etc.") to take the following measures against a business owner habitually in arrears and may provide him or her with data on delayed payment of wages, etc., and upon receiving a request for data on delayed payment of wages, etc. of the business owner habitually in arrears from the head of a central administrative agency, etc. for the purpose of taking the following measures, may provide the data:

1. Exclusion from participation in various subsidy or support projects under the Subsidy Management Act, the Act on Local Government Subsidy Management, or individual statutes, or restrictions on receiving subsidies;

2. Imposition of disadvantage measures, such as points deduction, in the case of a pre-qualification for participation in tendering or the examination and determination of successful tenderers under the Act on Contracts to which the State Is a Party or the Act on Contracts to which a Local Government Is a Party.
- (4) A person who is provided with data on delayed payment of wages, etc. of a business owner habitually in arrears under paragraph (3) shall not use or disclose such data for any purpose other than those prescribed in the subparagraphs of paragraph (3).
- (5) The proviso of Article 43-3 (1) and Article 43-3 (3) shall apply mutatis mutandis to the procedures and methods for providing data on delayed payment of wages, etc. under paragraph (3).
- (6) Other matters necessary for the calculation of three months' wages under paragraph (1) 1, the calculation of the number of arrears of wages, etc. under paragraph (1) 2, the provision of opportunities for explanation under paragraph (2), the period for providing data on delayed payment of wages, etc. under paragraph (3), etc. shall be prescribed by Presidential Decree.

제43조의5 (업무위탁 등)

- ① 고용노동부장관은 제43조의2부터 제43조의4까지에 관한 업무를 효율적으로 하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 업무 중 일부를 「산업재해보상보험법」 제10조에 따른 근로복지공단(이하 “근로복지공단”이라 한다)이나 전문성을 갖춘 연구기관·법인·단체에 위탁할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 위탁받은 기관의 임직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지를 적용할 때에는 공무원으로 본다.

Article 43-5 (Entrustment of Duties)

- (1) In order to efficiently conduct affairs referred to in Articles 43-2 through 43-4, the Minister of Employment and Labor may entrust part of his or her duties to the Korea Workers' Compensation and Welfare Service under Article 10 of the Industrial Accident Compensation Insurance Act (hereinafter referred to as the "Korea Workers' Compensation and Welfare Service") or a research institute, corporation, or organization with expertise, as prescribed by Presidential Decree.
- (2) The executive officers and employees of the institution entrusted under paragraph (1) shall be deemed public officials for purposes of applying Articles 129 through 132 of the Criminal Act.

제43조의6 (체불사업주 명단공개 등을 위한 자료제공 등의 요청)

- ① 고용노동부장관은 제43조의2에 따른 체불사업주 명단 공개, 제43조의3에 따른 임금등 체불자료의 제공, 제43조의4에 따른 상습체불사업주에 대한 중앙행정기관장등의 보조 및 지원 제한 등에 관한 업무를 수행하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자료의 제공 또는 관계 전산망의 이용(이하 “자료제공등”이라 한다)을 해당 각 호의 자에게 각각 요청할 수 있다.

1. 법원행정처장에게 체불사업주의 법인등기사항증명서

2. 국세청장에게 체불사업주의 「소득세법」 제4조제1항제1호에 따른 종합소득에 관한 자료, 「법인세법」 제4조제1항제1호에 따른 소득에 관한 자료, 「부가가치세법」 제8조, 「법인세법」 제111조 및 「소득세법」 제168조에 따른 사업자등록에 관한 자료
 3. 국세청장에게 임금등이 체불된 근로자의 「소득세법」 제4조제1항제1호에 따른 종합소득에 관한 자료
 4. 근로복지공단에 임금등이 체불된 근로자의 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」 제16조의3에 따른 월평균보수에 관한 자료, 「고용보험법」 제13조 및 제15조에 따른 피보험자격 취득에 관한 자료 및 체불사업주의 「임금채권보장법」 제7조, 제7조의2 및 제8조에 따른 대지급금에 관한 자료
- ② 고용노동부장관은 제1항제4호에 따른 월평균보수 및 피보험자격 취득에 관한 자료를 제공받기 위하여 해당 근로자의 임금, 근로제공기간 등 대통령령으로 정하는 정보를 근로복지공단에 제공할 수 있다.
- ③ 제1항에 따라 자료제공등을 요청받은 자는 정당한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다.

Article 43-6 (Disclosure of List of Names of Business Owners in Arrears)

(1) In order to perform duties relating to, among other things, the disclosure of the list of business owners in arrears under Article 43-2, the provision of data on delayed payment of wages, etc. under Article 43-3, and restrictions on subsidies and support by the heads of central administrative agencies, etc. for business owners habitually in arrears under Article 43-4, the Minister of Employment and Labor may request any of the following data or the use of relevant computer networks (hereinafter referred to as "provision of data, etc.") from the following persons:

1. Corporate registration certificates of the business owners in arrears from the Minister of the National Court Administration;
 2. Data on global income under Article 4 (1) 1 of the Income Tax Act, income under Article 4 (1) 1 of the Corporate Tax Act, and business registration under Article 8 of the Value-Added Tax Act, Article 111 of the Corporate Tax Act, and Article 168 of the Income Tax Act of the business owner in arrears, from the Commissioner of the National Tax Service;
 3. Data on global income under Article 4 (1) 1 of the Income Tax Act of employees whose wages, etc. are in arrears, from the Commissioner of the National Tax Service;
 4. Data on the average monthly remuneration under Article 16-3 of the Act on the Collection of Insurance Premiums for Employment Insurance and Industrial Accident Compensation Insurance, for employees whose wages, etc. are in arrears, the acquisition of insured status under Articles 13 and 15 of the Employment Insurance Act, and advance payments under Articles 7, 7-2, and 8 of the Wage Claim Guarantee Act, of the business owners in arrears, from the Korea Workers' Compensation and Welfare Service.
- (2) The Minister of Employment and Labor may provide the Korea Workers' Compensation and Welfare Service with information prescribed by Presidential Decree, such as wages of the relevant employees and

the service periods, to obtain data on the monthly average remuneration and the acquisition of insured status under paragraph (1) 4.

(3) A person who is requested to provide data, etc. under paragraph (1) shall comply with such request, unless there is good cause.

제43조의7 (출국금지)

- ① 고용노동부장관은 제43조의2에 따라 명단이 공개된 체불사업주에 대하여 법무부장관에게 「출입국관리법」 제4조제3항에 따라 출국금지를 요청할 수 있다.
- ② 법무부장관은 제1항의 요청에 따라 출국금지를 한 경우 고용노동부장관에게 그 결과를 정보통신망 등을 통하여 통보하여야 한다.
- ③ 고용노동부장관은 체불임금의 지급 등으로 출국금지 사유가 없어진 경우 즉시 법무부장관에게 출국금지의 해제를 요청하여야 한다.
- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 출국금지 및 그 해제의 요청 등의 절차에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

Article 43-7 (Prohibition of Departure)

(1) Pursuant to Article 4 (3) of the Immigration Act, the Minister of Employment and Labor may request the Minister of Justice to prohibit the departure of business owners in arrears who are included in the publicly disclosed list under Article 43-2.

(2) When the Minister of Justice imposes a ban on departure based on the request under paragraph 1, he or she shall notify the Minister of Employment and Labor of the results through information and communications networks, etc.

(3) Where the grounds for prohibition of departure from the Republic of Korea cease to exist such as through the payment of overdue wages, the Minister of Employment and Labor shall immediately request the Minister of Justice to lift the prohibition.

(4) Except as provided in paragraphs (1) through (3), matters necessary for procedures for the prohibition of departure, the request to lift the prohibition, etc. shall be prescribed by Presidential Decree.

제43조의8 (체불 임금등에 대한 손해배상청구)

- ① 근로자는 사업주가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 법원에 사업주가 지급하여야 하는 임금등의 3배 이내의 금액을 지급할 것을 청구할 수 있다.
 1. 명백한 고의로 임금등(「근로자퇴직급여 보장법」 제2조제5호의 급여는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)의 전부 또는 일부를 지급하지 아니한 경우
 2. 1년 동안 임금등의 전부 또는 일부를 지급하지 아니한 개월 수가 총 3개월 이상인 경우
 3. 지급하지 아니한 임금등의 총액이 3개월 이상의 통상임금에 해당하는 경우
- ② 법원은 제1항에 따른 금액을 결정할 때에 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 임금등의 체불 기간 · 경위 · 횟수 및 체불된 임금등의 규모
2. 사업주가 임금등을 지급하기 위하여 노력한 정도
3. 제37조에 따른 지연이자 지급액
4. 사업주의 재산상태

Article 43-8 (Claims for Damages for Overdue Wages)

(1) If a business owner falls under any of the following subparagraphs, an employee may file a claim with the court, seeking payment of an amount not exceeding three times the amount of wages, etc. payable by the business owner:

1. Where the business owner fails to pay all or part of his or her wages, etc. (excluding the benefits defined in subparagraph 5 of Article 2 of the Act on the Guarantee of Employees' Retirement Benefits; hereafter in this Article the same shall apply) by explicit intention;
2. Where the number of months in which all or part of wages, etc. is not paid in one year is at least three months in total;
3. Where the total amount of unpaid wages, etc. corresponds to at least three months' worth of ordinary wages.

(2) The court shall take the following matters into consideration in determining the amount under paragraph (1):

1. The period, circumstances, and frequency of delayed payment of wages, etc. and the amount of wages, etc. in arrears;
2. The extent to which the business owner has made efforts to pay wages, etc.;
3. The amount of overdue interest paid under Article 37;
4. Property status of the business owner.

제44조 (도급 사업에 대한 임금 지급)

① 사업이 한 차례 이상의 도급에 따라 행하여지는 경우에 하수급인(下受給人)(도급이 한 차례에 걸쳐 행하여진 경우에는 수급인을 말한다)이 직상(直上) 수급인(도급이 한 차례에 걸쳐 행하여진 경우에는 도급인을 말한다)의 귀책사유로 근로자에게 임금을 지급하지 못한 경우에는 그 직상 수급인은 그 하수급인과 연대하여 책임을 진다. 다만, 직상 수급인의 귀책사유가 그 상위 수급인의 귀책사유에 의하여 발생한 경우에는 그 상위 수급인도 연대하여 책임을 진다. < 2012. 2. 1., 2020. 3. 31.>

② 제1항의 귀책사유 범위는 대통령령으로 정한다. < 2012. 2. 1.>

Article 44 (Payment of Wages for Contract Work)

(1) Where a project is executed based on at least one tier of contracts, if a subcontractor (where the project is executed based on one tier of contract, referring to a contractor) fails to pay wages to employees for causes attributable to the immediate upper tier contractor (where the project is executed based on one tier

of contract, referring to a contractee), the immediate upper tier contractor shall be liable for the wages jointly and severally with the subcontractor concerned: Provided, That where a cause attributable to the immediate upper tier contractor occurs due to that of his or her upper tier contractor, such upper tier contractor shall also be jointly and severally responsible. <Amended on Feb. 1, 2012; Mar. 31, 2020>

(2) The scope of the attributable causes referred to in paragraph (1) shall be determined by Presidential Decree. <Amended on Feb. 1, 2012>

제44조의2 (건설업에서의 임금 지급 연대책임)

① 건설업에서 사업이 2차례 이상 「건설산업기본법」 제2조제11호에 따른 도급(이하 “공사도급”이라 한다)이 이루어진 경우에 같은 법 제2조제7호에 따른 건설사업자가 아닌 하수급인이 그가 사용한 근로자에게 임금(해당 건설공사에서 발생한 임금으로 한정한다)을 지급하지 못한 경우에는 그 직상 수급인은 하수급인과 연대하여 하수급인이 사용한 근로자의 임금을 지급할 책임을 진다. < 2011. 5. 24., 2019. 4. 30.>

② 제1항의 직상 수급인이 「건설산업기본법」 제2조제7호에 따른 건설사업자가 아닌 때에는 그 상위 수급인 중에서 최하위의 같은 호에 따른 건설사업자를 직상 수급인으로 본다. < 2011. 5. 24., 2019. 4. 30.>

Article 44-2 (Joint and Several Responsibility for Payment of Wages in Construction Business)

(1) When a construction project is being conducted through two or more tiers of contracts under subparagraph 11 of Article 2 of the Framework Act on the Construction Industry (hereinafter referred to as "contract for construction work"), if a subcontractor that is not a constructor under subparagraph 7 of Article 2 of that Act fails to pay wages (limited to wages arising from the construction works concerned) to employees he or she has employed, an immediate upper tier contractor shall have joint and several responsibility for payment of wages to employees employed by the subcontractor. <Amended on May 24, 2011; Apr. 30, 2019>

(2) When the immediate upper tier contractor under paragraph (1) is not a constructor under subparagraph 7 of Article 2 of the Framework Act on the Construction Industry, the lowest tier constructor falling under the same subparagraph among the upper tier contractors shall be deemed the immediate upper tier contractor. <Amended on May 24, 2011; Apr. 30, 2019>

제44조의3 (건설업의 공사도급에 있어서의 임금에 관한 특례)

① 공사도급이 이루어진 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 직상 수급인은 하수급인에게 지급하여야 하는 하도급 대금 채무의 부담 범위에서 그 하수급인이 사용한 근로자가 청구하면 하수급인이 지급하여야 하는 임금(해당 건설공사에서 발생한 임금으로 한정한다)에 해당하는 금액을 근로자에게 직접 지급하여야 한다.

1. 직상 수급인이 하수급인을 대신하여 하수급인이 사용한 근로자에게 지급하여야 하는 임금을 직접 지급할 수 있다는 뜻과 그 지급방법 및 절차에 관하여 직상 수급인과 하수급인이 합의

한 경우

2. 「민사집행법」 제56조제3호에 따른 확정된 지급명령, 하수급인의 근로자에게 하수급인에 대하여 임금채권이 있음을 증명하는 같은 법 제56조제4호에 따른 집행증서, 「소액사건심판법」 제5조의7에 따라 확정된 이행권고결정, 그 밖에 이에 준하는 집행권원이 있는 경우
 3. 하수급인이 그가 사용한 근로자에 대하여 지급하여야 할 임금채무가 있음을 직상 수급인에게 알려주고, 직상 수급인이 파산 등의 사유로 하수급인이 임금을 지급할 수 없는 명백한 사유가 있다고 인정하는 경우
- ② 「건설산업기본법」 제2조제10호에 따른 발주자의 수급인(이하 “원수급인”이라 한다)으로부터 공사도급이 2차례 이상 이루어진 경우로서 하수급인(도급받은 하수급인으로부터 재하도급 받은 하수급인을 포함한다. 이하 이 항에서 같다)이 사용한 근로자에게 그 하수급인에 대한 제1항제2호에 따른 집행권원이 있는 경우에는 근로자는 하수급인이 지급하여야 하는 임금(해당 건설공사에서 발생한 임금으로 한정한다)에 해당하는 금액을 원수급인에게 직접 지급할 것을 요구할 수 있다. 원수급인은 근로자가 자신에 대하여 「민법」 제404조에 따른 채권자대위권을 행사할 수 있는 금액의 범위에서 이에 따라야 한다. < 2011. 5. 24.>
- ③ 직상 수급인 또는 원수급인이 제1항 및 제2항에 따라 하수급인이 사용한 근로자에게 임금에 해당하는 금액을 지급한 경우에는 하수급인에 대한 하도급 대금 채무는 그 범위에서 소멸한 것으로 본다.

Article 44-3 (Special Case concerning Wages under Contract for Construction Works)

(1) Where a concluded contract for construction work falls under any of the following subparagraphs, an immediate upper tier contractor shall directly pay the employees employed by a subcontractor an amount of money equivalent to wages (limited to wages arising from the construction works concerned) that the subcontractor shall pay at the request of employees employed by such subcontractor, within the obligation extent of the subcontract cost the immediate upper tier contractor shall pay to the subcontractor:

1. Where the immediate upper tier contractor has agreed with the subcontractor with respect to the intention that the immediate upper tier contractor may directly pay wages that the subcontractor is liable to pay to employees employed by the subcontractor and the method of and procedure for such payment;
 2. Where there is an order for payment decided under subparagraph 3 of Article 56 of the Civil Execution Act, an execution deed proving that employees have a claim for wages to a subcontractor under subparagraph 4 of Article 56 of that Act, a decision of advice of performance made pursuant to Article 5-7 of the Trial of Small Claims Act, or other title of debt corresponding to such items as above;
 3. Where the subcontractor informs the immediate upper tier contractor that he or she has obligation to pay wages to his or her employees and the immediate upper tier contractor recognizes that the subcontractor has evident reasons to be unable to pay wages due to such reasons as bankruptcy, etc.
- (2) When a contract for construction work has been subcontracted down two or more levels from a contractor (hereinafter referred to as "prime contractor") of a person awarding a contract under subparagraph 10 of Article 2 of the Framework Act on the Construction Industry, where employees

employed by a subcontractor (including any subcontractor who has been awarded a sub-subcontract by a subcontractor who has been awarded a contract; hereafter the same shall apply in this paragraph) have a title of debt under paragraph (1) 2 to such subcontractor, employees may request the prime contractor to pay directly an amount of money equivalent to wages (limited to wages arising from the construction works concerned) which a subcontractor is to pay. The prime contractor shall comply with such request to the extent of the amount of money for which employees are entitled to exercise the subrogation right of a creditor under Article 404 of the Civil Act to themselves. <Amended on May 24, 2011>

(3) Where an immediate upper tier contractor or a prime contractor has paid the amount of money equivalent to wages to employees employed by a subcontractor pursuant to paragraphs (1) and (2), it shall be deemed that the obligation to pay the subcontract price to a subcontractor has expired within such extent.

제45조 (비상시 지급)

사용자는 근로자가 출산, 질병, 재해, 그 밖에 대통령령으로 정하는 비상(非常)한 경우의 비용에 충당하기 위하여 임금 지급을 청구하면 지급기일 전이라도 이미 제공한 근로에 대한 임금을 지급하여야 한다.

Article 45 (Emergency Payment)

An employer shall pay wages corresponding to work already offered even prior to the payday, if an employee requests the employer to do so in order to cover expenses for childbirth, diseases, disasters, or other cases of emergency as prescribed by Presidential Decree.

제46조 (휴업수당)

- ① 사용자의 귀책사유로 휴업하는 경우에 사용자는 휴업기간 동안 그 근로자에게 평균임금의 100분의 70 이상의 수당을 지급하여야 한다. 다만, 평균임금의 100분의 70에 해당하는 금액이 통상임금을 초과하는 경우에는 통상임금을 휴업수당으로 지급할 수 있다.
- ② 제1항에도 불구하고 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능하여 노동위원회의 승인을 받은 경우에는 제1항의 기준에 못 미치는 휴업수당을 지급할 수 있다.

Article 46 (Shutdown Allowances)

- (1) When a business shuts down due to a cause attributable to the employer, he or she shall pay the employees concerned allowances of not less than 70/100 of their average wages during the period of shutdown: Provided, That if the amount equivalent to 70/100 of their average wages exceeds that of their ordinary wages, their ordinary wages may be paid as their shutdown allowances.
- (2) Notwithstanding paragraph (1), the employer who is unable to continue to carry on the business for any unavoidable reason may, with the approval of the Labor Relations Commission concerned, pay the employees shutdown allowances lower than the standards as prescribed in paragraph (1).

제47조 (도급 근로자)

사용자는 도급이나 그 밖에 이에 준하는 제도로 사용하는 근로자에게 근로시간에 따라 일정액의 임금을 보장하여야 한다.

Article 47 (Subcontract Employees)

For those employees who are employed on a subcontract or other similar basis, the employer shall guarantee certain amount of wages in proportion to their work hours.

제48조 (임금대장 및 임금명세서)

- ① 사용자는 각 사업장별로 임금대장을 작성하고 임금과 가족수당 계산의 기초가 되는 사항, 임금액, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 임금을 지급할 때마다 적어야 한다. < 2021. 5. 18.>
- ② 사용자는 임금을 지급하는 때에는 근로자에게 임금의 구성항목·계산방법, 제43조제1항 단서에 따라 임금의 일부를 공제한 경우의 내역 등 대통령령으로 정하는 사항을 적은 임금명세서를 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다)으로 교부하여야 한다. < 2021. 5. 18.>

Article 48 (Wage Ledger and Written Wage Statement)

- (1) An employer shall prepare a wage ledger for each workplace and state therein the matters serving as a basis for calculating wages and family allowances, the amount of wages, and other matters prescribed by Presidential Decree, at each time of paying wages. <Amended on May 18, 2021>
- (2) An employer who intends to pay wages shall issue a written wage statement (including an electronic document defined in subparagraph 1 of Article 2 of the Framework Act on Electronic Documents and Transactions) that sets out matters prescribed by Presidential Decree, such as wage items and methods of calculating wages, and the details of partial deduction of wages under the proviso of Article 43 (1). <Newly Inserted on May 18, 2021>

제49조 (임금의 시효)

이 법에 따른 임금채권은 3년간 행사하지 아니하면 시효로 소멸한다.

Article 49 (Prescription of Wages)

A claim for wages under this Act shall be extinguished by prescription, unless exercised within three years.

제4장 근로시간과 휴식

CHAPTER IV WORK HOURS AND RECESS

제50조 (근로시간)

- ① 1주 간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없다.
- ② 1일의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 8시간을 초과할 수 없다.
- ③ 제1항 및 제2항에 따라 근로시간을 산정하는 경우 작업을 위하여 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래에 있는 대기시간 등은 근로시간으로 본다. < 2012. 2. 1., 2020. 5. 26.>

Article 50 (Work Hours)

- (1) Work hours shall not exceed 40 hours a week, excluding hours of recess.
- (2) Work hours shall not exceed eight hours a day, excluding hours of recess.
- (3) Upon calculating the work hours under paragraphs (1) and (2), any waiting time, etc. spent by employees under the direction and supervision of their employers that is necessary for the relevant work shall be deemed work hours. <Newly Inserted on Feb. 1, 2012; May 26, 2020>

제51조 (3개월 이내의 탄력적 근로시간제)

- ① 사용자는 취업규칙(취업규칙에 준하는 것을 포함한다)에서 정하는 바에 따라 2주 이내의 일정한 단위기간을 평균하여 1주 간의 근로시간이 제50조제1항의 근로시간을 초과하지 아니하는 범위에서 특정한 주에 제50조제1항의 근로시간을, 특정한 날에 제50조제2항의 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다. 다만, 특정한 주의 근로시간은 48시간을 초과할 수 없다.
- ② 사용자는 근로자대표와의 서면 합의에 따라 다음 각 호의 사항을 정하면 3개월 이내의 단위기간을 평균하여 1주 간의 근로시간이 제50조제1항의 근로시간을 초과하지 아니하는 범위에서 특정한 주에 제50조제1항의 근로시간을, 특정한 날에 제50조제2항의 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다. 다만, 특정한 주의 근로시간은 52시간을, 특정한 날의 근로시간은 12시간을 초과할 수 없다.
 - 1. 대상 근로자의 범위
 - 2. 단위기간(3개월 이내의 일정한 기간으로 정하여야 한다)
 - 3. 단위기간의 근로일과 그 근로일별 근로시간
 - 4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항
- ③ 제1항과 제2항은 15세 이상 18세 미만의 근로자와 임신 중인 여성 근로자에 대하여는 적용하지 아니한다.
- ④ 사용자는 제1항 및 제2항에 따라 근로자를 근로시킬 경우에는 기존의 임금 수준이 낮아지지 아니하도록 임금보전방안(賃金補填方案)을 강구하여야 한다.

Article 51 (Flexible Work Hours System within Three Months)

- (1) An employer may, as prescribed by the rules of employment (including other rules equivalent thereto), extend work hours in excess of those as referred to in Article 50 (1) in a particular week, or extend work

hours in excess of those as referred to in Article 50 (2) in a particular day, to the extent that average work hours per week during a certain unit period of not more than two weeks do not exceed the work hours as referred to in Article 50 (1): Provided, That work hours in any particular week shall not exceed 48 hours.

(2) When an employer has determined matters falling under the following subparagraphs by a written agreement with the representative of employees, he or she may extend work hours in excess of those as referred to in Article 50 (1) in a particular week, or may extend work hours in excess of those as referred to in Article 50 (2) in a particular day, to the extent that average work hours per week during a certain unit period of not more than three months do not exceed the work hours referred to in Article 50 (1): Provided, That work hours in any particular week or in any particular day shall not exceed 52 hours or 12 hours respectively:

1. The scope of employees to whom the agreement is applicable.
2. Unit period (to be determined as a certain period of not exceeding three months);
3. Working days in the unit period, and work hours for each working day;
4. Other matters prescribed by Presidential Decree.

(3) Paragraphs (1) and (2) shall not apply to employees who are not less than 15 years and less than 18 years of age and to pregnant female employees.

(4) When an employer needs to have an employee work in accordance with paragraphs (1) and (2), the employer shall work out measures to supplement his or her wages so that the existing level of wages may not be lowered.

제51조의2 (3개월을 초과하는 탄력적 근로시간제)

① 사용자는 근로자대표와의 서면 합의에 따라 다음 각 호의 사항을 정하면 3개월을 초과하고 6개월 이내의 단위기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 제50조제1항의 근로시간을 초과하지 아니하는 범위에서 특정한 주에 제50조제1항의 근로시간을, 특정한 날에 제50조제2항의 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다. 다만, 특정한 주의 근로시간은 52시간을, 특정한 날의 근로시간은 12시간을 초과할 수 없다.

1. 대상 근로자의 범위
2. 단위기간(3개월을 초과하고 6개월 이내의 일정한 기간으로 정하여야 한다)
3. 단위기간의 주별 근로시간
4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

② 사용자는 제1항에 따라 근로자를 근로시킬 경우에는 근로일 종료 후 다음 근로일 개시 전까지 근로자에게 연속하여 11시간 이상의 휴식 시간을 주어야 한다. 다만, 천재지변 등 대통령령으로 정하는 불가피한 경우에는 근로자대표와의 서면 합의가 있으면 이에 따른다.

③ 사용자는 제1항제3호에 따른 각 주의 근로일이 시작되기 2주 전까지 근로자에게 해당 주의 근로일별 근로시간을 통보하여야 한다.

④ 사용자는 제1항에 따른 근로자대표와의 서면 합의 당시에는 예측하지 못한 천재지변, 기계 고장, 업무량 급증 등 불가피한 사유가 발생한 때에는 제1항제2호에 따른 단위기간 내에서 평균

하여 1주간의 근로시간이 유지되는 범위에서 근로자대표와의 협의를 거쳐 제1항제3호의 사항을 변경할 수 있다. 이 경우 해당 근로자에게 변경된 근로일이 개시되기 전에 변경된 근로일별 근로시간을 통보하여야 한다.

⑤ 사용자는 제1항에 따라 근로자를 근로시킬 경우에는 기존의 임금 수준이 낮아지지 아니하도록 임금항목을 조정 또는 신설하거나 가산임금 지급 등의 임금보전방안(賃金補填方案)을 마련하여 고용노동부장관에게 신고하여야 한다. 다만, 근로자대표와의 서면합의로 임금보전방안을 마련한 경우에는 그러하지 아니하다.

⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정은 15세 이상 18세 미만의 근로자와 임신 중인 여성 근로자에 대해서는 적용하지 아니한다.

Article 51-2 (Flexible Work Hours System Exceeding Three Months)

(1) When an employer has determined matters falling under the following subparagraphs by a written agreement with the representative of employees, the employer may extend work hours in excess of those as referred to in Article 50 (1) in a particular week, or may extend work hours in excess of those as referred to in Article 50 (2) in a particular day, to the extent that average work hours per week during a certain unit period of more than three months and not more than six months that do not exceed the work hours referred to in Article 50 (1): Provided, That work hours in any particular week or in any particular day shall not exceed 52 hours or 12 hours respectively:

1. The scope of employees to whom the agreement is applicable.
2. Unit period (It shall be determined as a fixed period within six months and exceeding three months);
3. Work hours by week during the unit period;
4. Other matters prescribed by Presidential Decree.

(2) If an employer orders a worker to work pursuant to paragraph (1), the employer shall give the worker an 11-hour or more of an uninterrupted recess starting from the end of a working day until the beginning of the next working day: Provided, That if it is inevitable to be prescribed by Presidential Decree, such as a natural disaster, it shall be followed if there is a written agreement with the representative of employees.

(3) An employer shall notify an employee of the work hours of each working day of the relevant week by not later than two weeks before the beginning of the working days of each week referred to in paragraph (1) 3.

(4) When there arises an unavoidable cause, such as a natural disaster, mechanical malfunction, and rapid increase in the quantity of work, which was unexpected at the time of a written agreement with the representative of employees referred to in paragraph (1), the employer may change the matters referred to in paragraph (1) 3 after consulting with the representative of employees within the unit period of paragraph (1) 2. In such cases, the relevant employee shall be notified of the changed work hours of each working day before the changed working day commences.

(5) Every employer shall, if the employer employs an employee falling under paragraph (1), adjust or establish wage items so that the existing wage level does not decrease, or prepare wage conservation

measures such as payment of additional wages and report them to the Minister of Employment and Labor: Provided, That the foregoing shall not apply where a plan for wage conservation has been prepared by a written agreement with the representative of employees.

(6) The provisions of paragraphs (1) through (5) shall not apply to employees aged 15 years or older and under 18 years or to female employees who are pregnant.

제51조의3 (근로한 기간이 단위기간보다 짧은 경우의 임금 정산)

사용자는 제51조 및 제51조의2에 따른 단위기간 중 근로자가 근로한 기간이 그 단위기간보다 짧은 경우에는 그 단위기간 중 해당 근로자가 근로한 기간을 평균하여 1주간에 40시간을 초과하여 근로한 시간 전부에 대하여 제56조제1항에 따른 가산임금을 지급하여야 한다.

Article 51-3 (Settlement of Wages in Case of Less than Unit Period of Service)

If a period during the unit period under Articles 51 and 51-2 for which an employee has worked is shorter than the unit period, the employer shall pay the additional wages under Article 56 (1) for the entire period of working in excess of 40 hours per week averaged during the unit period during which the relevant employee has worked.

제52조 (선택적 근로시간제)

① 사용자는 취업규칙(취업규칙에 준하는 것을 포함한다)에 따라 업무의 시작 및 종료 시각을 근로자의 결정에 맡기기로 한 근로자에 대하여 근로자대표와의 서면 합의에 따라 다음 각 호의 사항을 정하면 1개월(신상품 또는 신기술의 연구개발 업무의 경우에는 3개월로 한다) 이내의 정산기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 제50조제1항의 근로시간을 초과하지 아니하는 범위에서 1주 간에 제50조제1항의 근로시간을, 1일에 제50조제2항의 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다. < 2021. 1. 5.>

1. 대상 근로자의 범위(15세 이상 18세 미만의 근로자는 제외한다)

2. 정산기간

3. 정산기간의 총 근로시간

4. 반드시 근로하여야 할 시간대를 정하는 경우에는 그 시작 및 종료 시각

5. 근로자가 그의 결정에 따라 근로할 수 있는 시간대를 정하는 경우에는 그 시작 및 종료 시각

6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

② 사용자는 제1항에 따라 1개월을 초과하는 정산기간을 정하는 경우에는 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. < 2021. 1. 5.>

1. 근로일 종료 후 다음 근로일 시작 전까지 근로자에게 연속하여 11시간 이상의 휴식 시간을 줄 것. 다만, 천재지변 등 대통령령으로 정하는 불가피한 경우에는 근로자대표와의 서면 합의가 있으면 이에 따른다.

2. 매 1개월마다 평균하여 1주간의 근로시간이 제50조제1항의 근로시간을 초과한 시간에 대해서는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급할 것. 이 경우 제56조제1항은 적용하지 아니한다.

Article 52 (Selective Work Hours System)

(1) When an employer has determined the matters falling under the following subparagraphs by a written agreement with the representative of employees with regard to employees who are allowed to decide on their own beginning and finishing time of work pursuant to the rules of employment (including other rules equivalent thereto), he or she may extend weekly work hours beyond those referred to in Article 50 (1) and daily work hours beyond those referred to in Article 50 (2), to the extent that average work hours per week during the period of adjustment set within the limit of a month (In the case of research and development of new products or new technologies, it shall be three months) do not exceed the work hours referred to in Article 50 (1): <Amended on Jan. 5, 2021>

1. Scope of employees to whom the above provisions shall apply (excluding those employees at the age of not less than 15 and less than 18);
2. Adjustment period;
3. Total work hours during the adjustment period;
4. Starting and ending time of work hours during which work must be provided, if so required;
5. Starting and ending time of work hours which employees are allowed to determine;
6. Other matters prescribed by Presidential Decree.

(2) Where an employer sets an adjustment period exceeding one month pursuant to paragraph (1), the employer shall take the following measures: <Newly Inserted on Jan. 5, 2021>

1. The employer shall give employees at least 11 hours of an uninterrupted recess starting from the end of a working day until the beginning of the next working day: Provided, That if it is inevitable to be prescribed by Presidential Decree, such as a natural disaster, it shall be followed if there is a written agreement with the representative of employees;
2. For the hours during which the average weekly work hours per month exceed the work hours under Article 50 (1), an additional amount equivalent to at least 50/100 of the ordinary wages shall be paid to employees: Article 56 (1) shall not apply in such cases.

제53조 (연장 근로의 제한)

- ① 당사자 간에 합의하면 1주 간에 12시간을 한도로 제50조의 근로시간을 연장할 수 있다.
- ② 당사자 간에 합의하면 1주 간에 12시간을 한도로 제51조 및 제51조의2의 근로시간을 연장할 수 있고, 제52조제1항제2호의 정산기간을 평균하여 1주 간에 12시간을 초과하지 아니하는 범위에서 제52조제1항의 근로시간을 연장할 수 있다. < 2021. 1. 5.>
- ③ 상시 30명 미만의 근로자를 사용하는 사용자는 다음 각 호에 대하여 근로자대표와 서면으로 합의한 경우 제1항 또는 제2항에 따라 연장된 근로시간에 더하여 1주 간에 8시간을 초과하지 아

니하는 범위에서 근로시간을 연장할 수 있다. < 2018. 3. 20.>

1. 제1항 또는 제2항에 따라 연장된 근로시간을 초과할 필요가 있는 사유 및 그 기간

2. 대상 근로자의 범위

④ 사용자는 특별한 사정이 있으면 고용노동부장관의 인가와 근로자의 동의를 받아 제1항과 제2항의 근로시간을 연장할 수 있다. 다만, 사태가 급박하여 고용노동부장관의 인가를 받을 시간이 없는 경우에는 사후에 지체 없이 승인을 받아야 한다. < 2010. 6. 4., 2018. 3. 20.>

⑤ 고용노동부장관은 제4항에 따른 근로시간의 연장이 부적당하다고 인정하면 그 후 연장시간에 상당하는 휴게시간이나 휴일을 줄 것을 명할 수 있다. < 2010. 6. 4., 2018. 3. 20.>

⑥ 제3항은 15세 이상 18세 미만의 근로자에 대하여는 적용하지 아니한다. < 2018. 3. 20.>

⑦ 사용자는 제4항에 따라 연장 근로를 하는 근로자의 건강 보호를 위하여 건강검진 실시 또는 휴식시간 부여 등 고용노동부장관이 정하는 바에 따라 적절한 조치를 하여야 한다. < 2021. 1. 5.>

Article 53 (Restrictions on Extended Work)

(1) Where an agreement is made between the parties, work hours referred to in Article 50 may be extended by up to 12 hours per week.

(2) Where an agreement is made between the parties, work hours referred to in Articles 51 and 51-2 may be extended by up to 12 hours per week, and work hours referred to in Article 52 (1) may be extended by up to 12 hours per week averaged during the adjustment period as referred to in 52 (1) 2. <Amended on Jan. 5, 2021>

(3) Where an employer who regularly employs less than 30 employees makes a written agreement on the following matters with the representative of employees, he or she may extend work hours insofar as the work hours do not exceed eight hours per week, in addition to the extended work hours under paragraph (1) or (2): <Newly Inserted on Mar. 20, 2018>

1. Reasons why it is necessary to exceed the extended work hours under paragraph (1) or (2), and the period;

2. The scope of employees to whom the agreement is applicable.

(4) Under special circumstances, an employer may extend work hours referred to in paragraphs (1) and (2) with the authorization of the Minister of Employment and Labor and the consent of employees: Provided, That where the employer does not have enough time to obtain authorization from the Minister of Employment and Labor as the situation is urgent, he or she shall, without delay, obtain approval from the Minister of Employment and Labor after the extension of work hours. <Amended on Jun. 4, 2010; Mar. 20, 2018>

(5) Where the Minister of Employment and Labor deems that the extension of work hours referred to in paragraph (4) is not appropriate, he or she may order the employer to give employees recess hours or leaves of absence corresponding to the extended work hours. <Amended on Jun. 4, 2010; Mar. 20, 2018>

(6) Paragraph (3) shall not be applicable to employees aged 15 and less than 18 years. <Newly Inserted on Mar. 20, 2018>

(7) Each employer shall take appropriate measures, as prescribed by the Minister of Employment and Labor, such as providing health examinations or granting hours of rest, for the protection of the health of employees on extended work under paragraph (4). <Newly Inserted on Jan. 5, 2021>

제54조 (휴게)

- ① 사용자는 근로시간이 4시간인 경우에는 30분 이상, 8시간인 경우에는 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주어야 한다.
- ② 휴게시간은 근로자가 자유롭게 이용할 수 있다.

Article 54 (Recess)

- (1) An employer shall allow employees a recess of not less than thirty minutes in cases of working for four hours, or a recess of not less than one hour in cases of working for eight hours, during work hours.
- (2) Recess hours may be freely used by employees.

제55조 (휴일)

- ① 사용자는 근로자에게 1주에 평균 1회 이상의 유급휴일을 보장하여야 한다. < 2018. 3. 20.>
- ② 사용자는 근로자에게 대통령령으로 정하는 휴일을 유급으로 보장하여야 한다. 다만, 근로자 대표와 서면으로 합의한 경우 특정한 근로일로 대체할 수 있다. < 2018. 3. 20.>
 - 1. 상시 300명 이상의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」 제49조 및 같은 법 제76조에 따른 지방공사 및 지방공단, 국가·지방자치단체 또는 정부투자기관이 자본금의 2분의 1 이상을 출자하거나 기본재산의 2분의 1 이상을 출연한 기관·단체와 그 기관·단체가 자본금의 2분의 1 이상을 출자하거나 기본재산의 2분의 1 이상을 출연한 기관·단체, 국가 및 지방자치단체의 기관: 2020년 1월 1일
 - 2. 상시 30명 이상 300명 미만의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장: 2021년 1월 1일
 - 3. 상시 5인 이상 30명 미만의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장: 2022년 1월 1일

Article 55 (Holidays)

- (1) An employer shall guarantee to employees at least one paid holiday per week on the average. <Amended on Mar. 20, 2018>
- (2) An employer shall guarantee to employees paid holidays as prescribed by Presidential Decree: Provided, That where he or she makes a written agreement with the representative of employees, such paid holidays may be substituted with particular working days. <Newly Inserted on Mar. 20, 2018>
 - 1. Business or business places with a regular workforce of at least 300 employees, public institutions under Article 4 of the Act on the Management of Public Institutions, local government-invested public corporations or local public agencies under Article 49 or 76 of the Local Public Enterprises Act, institutions or organizations in or to which the State, a local government or a government-invested

institution makes an investment of at least 1/2 of their capital or a contribution of at least 1/2 of their endowment, institutions or organizations in or to which the abovementioned institutions or organizations make an investment of at least 1/2 of their capital or a contribution of at least 1/2 of their endowment, and institutions of the State or local governments: January 1, 2020;

2. Business or business places with a regular workforce of not less than five but not more than 300 employees: January 1, 2021.

3. Business or workplaces regularly employing between 5 and less than 30 employees: January 1, 2022.

제56조 (연장 · 야간 및 휴일 근로)

- ① 사용자는 연장근로(제53조 · 제59조 및 제69조 단서에 따라 연장된 시간의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. < 2018. 3. 20.>
- ② 제1항에도 불구하고 사용자는 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. < 2018. 3. 20.>
 - 1. 8시간 이내의 휴일근로: 통상임금의 100분의 50
 - 2. 8시간을 초과한 휴일근로: 통상임금의 100분의 100
- ③ 사용자는 야간근로(오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다. < 2018. 3. 20.>

Article 56 (Extended, Night or Holiday Work)

(1) An employer shall, in addition to the ordinary wages, pay employees at least 50/100 thereof for extended work (referring to the work during the hours extended pursuant to Articles 53 and 59 and to the proviso of Article 69). <Amended on Mar. 20, 2018>

(2) Notwithstanding paragraph (1), an employer shall, in addition to the ordinary wages, pay employees who perform work on a holiday an amount the same as or more than the following amounts: <Newly Inserted on Mar. 20, 2018>

- 1. Holiday work for up to eight hours: 50/100 of ordinary wages;
- 2. Holiday work exceeding eight hours: 100/100 of ordinary wages.

(3) An employer shall, in addition to the ordinary wages, pay at least 50/100 thereof to employees who perform night work (referring to the work performed between 10:00 p.m. and 6:00 a.m. of the next day). <Newly Inserted on Mar. 20, 2018>

제57조 (보상 휴가제)

사용자는 근로자대표와의 서면 합의에 따라 제51조의3, 제52조제2항제2호 및 제56조에 따른 연장근로 · 야간근로 및 휴일근로 등에 대하여 임금을 지급하는 것을 갈음하여 휴가를 줄 수 있다. < 2021. 1. 5.>

Article 57 (Compensatory Leave System)

An employer may, in lieu of paying additional wages, grant leave to an employee to compensate for the extended, night and holiday work, etc. prescribed in Articles 51-3, 52 (2) 2 and 56, pursuant to a written agreement with the employees' representative. <Amended on Jan. 5, 2021>

제58조 (근로시간 계산의 특례)

- ① 근로자가 출장이나 그 밖의 사유로 근로시간의 전부 또는 일부를 사업장 밖에서 근로하여 근로시간을 산정하기 어려운 경우에는 소정근로시간을 근로한 것으로 본다. 다만, 그 업무를 수행하기 위하여 통상적으로 소정근로시간을 초과하여 근로할 필요가 있는 경우에는 그 업무의 수행에 통상 필요한 시간을 근로한 것으로 본다.
- ② 제1항 단서에도 불구하고 그 업무에 관하여 근로자대표와의 서면 합의를 한 경우에는 그 합의에서 정하는 시간을 그 업무의 수행에 통상 필요한 시간으로 본다.
- ③ 업무의 성질에 비추어 업무 수행 방법을 근로자의 재량에 위임할 필요가 있는 업무로서 대통령령으로 정하는 업무는 사용자가 근로자대표와 서면 합의로 정한 시간을 근로한 것으로 본다. 이 경우 그 서면 합의에는 다음 각 호의 사항을 명시하여야 한다.
 1. 대상 업무
 2. 사용자가 업무의 수행 수단 및 시간 배분 등에 관하여 근로자에게 구체적인 지시를 하지 아니한다는 내용
 3. 근로시간의 산정은 그 서면 합의로 정하는 바에 따른다는 내용
- ④ 제1항과 제3항의 시행에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

Article 58 (Special Cases concerning Calculation of Work Hours)

- (1) When it is difficult to calculate work hours provided by an employee because he or she performs all or part of his or her duty outside the workplace owing to a business trip or any other reason, it shall be deemed that he or she has worked for contractual work hours: Provided, That where it is ordinarily necessary for the employee to work in excess of contractual work hours in order to perform the said duty, it shall be deemed that he or she has worked for the hours ordinarily required to perform that duty.
- (2) Notwithstanding the proviso of paragraph (1), where there exists a written agreement between an employer and the representative of employees in regard to the work concerned, the hours as determined by such a written agreement shall be regarded as those ordinarily required to perform the relevant duty.
- (3) In case of works designated by Presidential Decree as those which, in light of the characteristics of works, require leaving the methods of performance to an employee's discretion, it shall be deemed that the works have been provided for such work hours as determined by a written agreement between the employer and the representative of employees. In such cases, such written agreement shall specify the matters falling under the following subparagraphs:
 1. Work to be provided subject to such written agreement;

2. Statement that the employer would not give specific directions to the employee regarding how to perform the work, how to allocate work hours, etc.;
3. Statement that the calculation of work hours shall be governed by the written agreement concerned.
- (4) Matters necessary for implementing paragraphs (1) and (3) shall be prescribed by Presidential Decree.

제59조 (근로시간 및 휴게시간의 특례)

- ① 「통계법」 제22조제1항에 따라 통계청장이 고시하는 산업에 관한 표준의 중분류 또는 소분류 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업에 대하여 사용자가 근로자대표와 서면으로 합의한 경우에는 제53조제1항에 따른 주(週) 12시간을 초과하여 연장근로를 하게 하거나 제54조에 따른 휴게시간을 변경할 수 있다.
 1. 육상운송 및 파이프라인 운송업. 다만, 「여객자동차 운수사업법」 제3조제1항제1호에 따른 노선(路線) 여객자동차운송사업은 제외한다.
 2. 수상운송업
 3. 항공운송업
 4. 기타 운송관련 서비스업
 5. 보건업
- ② 제1항의 경우 사용자는 근로일 종료 후 다음 근로일 개시 전까지 근로자에게 연속하여 11시간 이상의 휴식 시간을 주어야 한다.

Article 59 (Special Cases concerning Work Hours and Recess Hours)

- (1) Where an employer has made a written agreement with the representative of employees with regard to any of the following business among the divisions or groups listed in the industrial standards publicly notified by the Commissioner of the Statistics Korea pursuant to Article 22 (1) of the Statistics Act, he or she may have employees work extended hours in excess of 12 hours per week under Article 53 (1) or change the recess hours under Article 54:
 1. Land transportation and pipeline transportation services; Provided, That the route passenger transport business under Article 3 (1) 1 of the Passenger Transport Service Act shall be excluded;
 2. Water-borne transportation services;
 3. Air-borne transportation services;
 4. Other transportation-related services;
 5. Health care services.
- (2) In the case of paragraph (1), an employer shall give employees at least 11 hours of an uninterrupted recess starting from the end of a working day until the beginning of the next working day.

제60조 (연차 유급휴가)

- ① 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다. < 2012. 2. 1.>

- ② 사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다. < 2012. 2. 1.>
- ③ 삭제 <2017. 11. 28.>
- ④ 사용자는 3년 이상 계속하여 근로한 근로자에게는 제1항에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다. 이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가 일수는 25일을 한도로 한다.
- ⑤ 사용자는 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 휴가를 근로자가 청구한 시기에 주어야 하고, 그 기간에 대하여는 취업규칙 등에서 정하는 통상임금 또는 평균임금을 지급하여야 한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다.
- ⑥ 제1항 및 제2항을 적용하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간은 출근한 것으로 본다. < 2012. 2. 1., 2017. 11. 28., 2024. 10. 22.>
1. 근로자가 업무상의 부상 또는 질병으로 휴업한 기간
 2. 임신 중의 여성이 제74조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 휴가로 휴업한 기간
 3. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조제1항에 따른 육아휴직으로 휴업한 기간
 4. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조의2제1항에 따른 육아기 근로시간 단축을 사용하여 단축된 근로시간
 5. 제74조제7항에 따른 임신기 근로시간 단축을 사용하여 단축된 근로시간
- ⑦ 제1항·제2항 및 제4항에 따른 휴가는 1년간(계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자의 제2항에 따른 유급휴가는 최초 1년의 근로가 끝날 때까지의 기간을 말한다) 행사하지 아니하면 소멸된다. 다만, 사용자의 귀책사유로 사용하지 못한 경우에는 그러하지 아니하다. < 2020. 3. 31.>

Article 60 (Annual Paid Leave)

- (1) Every employer shall grant any employee who has worked not less than 80 percent of one year a paid leave of 15 days. <Amended on Feb. 1, 2012>
- (2) Every employer shall grant any employee who has continuously worked for less than one year or who has worked less than 80 percent of one year one paid-leave day for each month during which he or she has continuously worked. <Amended on Feb. 1, 2012>
- (3) Deleted. <Nov. 28, 2017>
- (4) Every employer shall grant any employee who has continuously worked for not less than three years the paid-leave days that are calculated by adding one day for every two continuously working years not including the first one year to the 15 paid-leave days referred to in paragraph (1). In such cases, the total number of paid-leave days, including the additional paid-leave days, shall not exceed 25 days.
- (5) Every employer shall grant the paid leave referred to in paragraphs (1) through (4) at the time when an employee files a claim therefor, and pay the employee an ordinary wage or an average wage during the period of paid leave as prescribed by the rules of employment, etc.: Provided, That in the event that

granting the employee a paid leave at the time when such employee wants to take the paid leave greatly impedes the business operation, the relevant employer may change the time of the paid leave.

(6) In applying paragraphs (1) and (2), any of the following periods shall be deemed the period of attendance at work: <Amended on Feb. 1, 2012; Nov. 28, 2017; Oct. 22, 2024>

1. Period during which an employee takes time off due to any injury or sickness arising out of duty;
2. Period during which a woman in pregnancy takes time off due to the leave under Article 74 (1) through (3);
3. Period during which an employee takes time off on child-care leave under Article 19 (1) of the Equal Employment Opportunity and Work-Family Balance Assistance Act.
4. Working hours reduced by using reduced working hours for a period of childcare under Article 19-2 (1) of the Equal Employment Opportunity and Work-Family Balance Assistance Act;
5. Working hours reduced by using reduced working hours during pregnancy under Article 74 (7).

(7) The paid leave referred to in paragraphs (1), (2), and (4) shall, if it is not taken for one year (the paid leave under paragraph (2) of an employee who has continuously worked for less than one year refers to the period until the end of the first one year of employment), be terminated by time limitation: Provided, That the same shall not apply where the paid leave is not taken for reasons attributable to the employer.

<Amended on Mar. 31, 2020>

제61조 (연차 유급휴가의 사용 촉진)

① 사용자가 제60조제1항·제2항 및 제4항에 따른 유급휴가(계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자의 제60조제2항에 따른 유급휴가는 제외한다)의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하였음에도 불구하고 근로자가 휴가를 사용하지 아니하여 제60조제7항 본문에 따라 소멸된 경우에는 사용자는 그 사용하지 아니한 휴가에 대하여 보상할 의무가 없고, 제60조제7항 단서에 따른 사용자의 귀책사유에 해당하지 아니하는 것으로 본다. < 2012. 2. 1., 2017. 11. 28., 2020.

3. 31.>

1. 제60조제7항 본문에 따른 기간이 끝나기 6개월 전을 기준으로 10일 이내에 사용자가 근로자별로 사용하지 아니한 휴가 일수를 알려주고, 근로자가 그 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하도록 서면으로 촉구할 것
2. 제1호에 따른 촉구에도 불구하고 근로자가 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 사용하지 아니한 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하지 아니하면 제60조제7항 본문에 따른 기간이 끝나기 2개월 전까지 사용자가 사용하지 아니한 휴가의 사용 시기를 정하여 근로자에게 서면으로 통보할 것

② 사용자가 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자의 제60조제2항에 따른 유급휴가의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하였음에도 불구하고 근로자가 휴가를 사용하지 아니하여 제60조제7항 본문에 따라 소멸된 경우에는 사용자는 그 사용하지 아니한 휴가에 대하여 보상할 의무가 없고, 같은 항 단서에 따른 사용자의 귀책사유에 해당하지 아니하는 것으로 본다.

< 2020. 3. 31.>

1. 최초 1년의 근로기간이 끝나기 3개월 전을 기준으로 10일 이내에 사용자가 근로자별로 사용하지 아니한 휴가 일수를 알려주고, 근로자가 그 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하도록 서면으로 촉구할 것. 다만, 사용자가 서면 촉구한 후 발생한 휴가에 대해서는 최초 1년의 근로기간이 끝나기 1개월 전을 기준으로 5일 이내에 촉구하여야 한다.
2. 제1호에 따른 촉구에도 불구하고 근로자가 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 사용하지 아니한 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하지 아니하면 최초 1년의 근로기간이 끝나기 1개월 전까지 사용자가 사용하지 아니한 휴가의 사용 시기를 정하여 근로자에게 서면으로 통보할 것. 다만, 제1호 단서에 따라 촉구한 휴가에 대해서는 최초 1년의 근로기간이 끝나기 10일 전까지 서면으로 통보하여야 한다.

Article 61 (Urging Employees to Take Annual Paid Leave)

(1) Where any employee's paid leave is terminated by time limitation pursuant to the main clause of Article 60 (7) because the employee fails to take his or her paid leave although the relevant employer has taken the following measures to urge employees to take the paid leave under Article 60 (1), (2), and (4) (excluding the paid leave under Article 60 (2) of an employee who has continuously worked for less than one year), the relevant employer shall not be liable to indemnify the employee for his or her failure to take the paid leave, which shall be deemed not to fall under the reasons attributable to the employer under the proviso of Article 60 (7): *<Amended on Feb. 1, 2012; Nov. 28, 2017; Mar. 31, 2020>*

1. An employer shall inform each employee of the number of days of his or her paid leave not taken and shall urge in writing the employee to set a period during which he or she is planning to take the remaining paid leave and to notify it to the employer, within 10 days as of the date prior to six months before the period under the main clause of Article 60 (7) expires;

2. Notwithstanding the urge referred to in subparagraph 1, if the employee fails to set a period during which he or she is planning to take all or part of the remaining paid leave and to notify it to the employer, within 10 days from the date he or she is urged to take the paid leave, the employer shall set a period for such remaining paid leave and notify it to the employee in writing, not later than two months before the period under the main clause of Article 60 (7) expires.

(2) Where the paid leave of an employee who has continuously worked for less than one year is terminated by time limitation pursuant to the main clause of Article 60 (7) because the employee fails to take his or her paid leave although the relevant employer has taken the following measures to urge employees to take the paid leave under Article 60 (2), the relevant employer shall not be liable to indemnify the employee for his or her failure to take the paid leave, which shall be deemed not to fall under the reasons attributable to the employer under the proviso of Article 60 (7): *<Newly Inserted on Mar. 31, 2020>*

1. An employer shall inform each employee of the number of days of his or her paid leave not taken and shall urge in writing the employee to set a period during which he or she is planning to take the remaining paid leave and to notify it to the employer, within 10 days as of the date prior to three months before the first one year of employment period ends: Provided, That the employee shall be urged to

notify the employer regarding the paid leave occurring after the employer's written urge, within five days as of the date prior to one month before the first one year of employment period ends;

2. Notwithstanding the urge referred to in subparagraph 1, if the employee fails to set a period during which he or she is planning to take all or part of the remaining paid leave and to notify it to the employer, within 10 days from the date he or she is urged to take the paid leave, the employer shall set a period for such remaining paid leave and notify it to the employee in writing, not later than one month before the first one year of employment period ends: Provided, That the employer shall give written notice regarding the paid leave urged pursuant to the proviso of subparagraph 1, not later than 10 days before the first one year of employment period ends.

제62조 (유급휴가의 대체)

사용자는 근로자대표와의 서면 합의에 따라 제60조에 따른 연차 유급휴가일을 갈음하여 특정한 근로일에 근로자를 휴무시킬 수 있다.

Article 62 (Substitution of Paid Leave)

An employer may, by a written agreement with the representative of employees, get employees to take a paid leave on a particular working day, in substitution of an annual paid leave provided for in Article 60.

제63조 (적용의 제외)

이 장과 제5장에서 정한 근로시간, 휴게와 휴일에 관한 규정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 근로자에 대하여는 적용하지 아니한다. < 2010. 6. 4., 2020. 5. 26., 2021. 1. 5. >

1. 토지의 경작 · 개간, 식물의 식재(植栽) · 재배 · 채취 사업, 그 밖의 농림 사업
2. 동물의 사육, 수산 동식물의 채취 · 포획 · 양식 사업, 그 밖의 축산, 양잠, 수산 사업
3. 감시(監視) 또는 단속적(斷續的)으로 근로에 종사하는 사람으로서 사용자가 고용노동부장관의 승인을 받은 사람
4. 대통령령으로 정하는 업무에 종사하는 근로자

Article 63 (Exclusion from Application)

The provisions pertaining to work hours, recess, and holidays referred to in this Chapter and Chapter V shall not apply to an employee who falls under any one of the following subparagraphs: <Amended on Jun. 4, 2010; May 26, 2020; Jan. 5, 2021>

1. An employee engaged in cultivation or reclamation of land, seeding, cultivation, or collection of plants, or other agricultural and forestry work;
2. An employee engaged in breeding of animals, collection or catching of marine animals and plants, cultivation of marine products, or other cattle breeding, sericulture and fishery business;
3. An employee engaged in surveillance or intermittent work, whose employer has obtained the approval of the Minister of Employment and Labor;

4. An employee engaged in such business as prescribed by Presidential Decree.

제5장 여성과 소년

CHAPTER V WOMEN AND MINORS

제64조 (최저 연령과 취직인허증)

- ① 15세 미만인 사람(「초·중등교육법」에 따른 중학교에 재학 중인 18세 미만인 사람을 포함한다)은 근로자로 사용하지 못한다. 다만, 대통령령으로 정하는 기준에 따라 고용노동부장관이 발급한 취직인허증(就職認許證)을 지닌 사람은 근로자로 사용할 수 있다. <2010. 6. 4., 2020. 5. 26.>
- ② 제1항의 취직인허증은 본인의 신청에 따라 의무교육에 지장이 없는 경우에는 직종(職種)을 지정하여서만 발행할 수 있다.
- ③ 고용노동부장관은 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 제1항 단서의 취직인허증을 발급받은 사람에게는 그 인허를 취소하여야 한다. <2010. 6. 4., 2020. 5. 26.>

Article 64 (Minimum Age and Employment Permit Certificate)

- (1) A minor under the age of 15 (including any minor under the age of 18 who attends a middle school under the Elementary and Secondary Education Act) shall not be employed at any work: Provided, That this shall not apply to a person with an employment permit certificate issued by the Minister of Employment and Labor according to the standards prescribed by Presidential Decree. <Amended on Jun. 4, 2010; May 26, 2020>
- (2) An employment permit certificate referred to in paragraph (1) may be issued only by designating the kind of work at the request of the relevant minor himself or herself, to the extent it does not impede with the compulsory education.
- (3) If a person obtains the employment permit certificate provided for in the proviso of paragraph (1) in any false or other wrongful manner, the Minister of Employment and Labor shall revoke the permit. <Amended on Jun. 4, 2010; May 26, 2020>

제65조 (사용 금지)

- ① 사용자는 임신 중이거나 산후 1년이 지나지 아니한 여성(이하 “임산부”라 한다)과 18세 미만자를 도덕상 또는 보건상 유해·위험한 사업에 사용하지 못한다.
- ② 사용자는 임산부가 아닌 18세 이상의 여성을 제1항에 따른 보건상 유해·위험한 사업 중 임신 또는 출산에 관한 기능에 유해·위험한 사업에 사용하지 못한다.
- ③ 제1항 및 제2항에 따른 금지 직종은 대통령령으로 정한다.

Article 65 (Prohibition of Employment)

(1) An employer shall not employ women in pregnancy or women for whom one year has not passed after childbirth (hereinafter referred to as "pregnant women and nursing mothers") and those under the age of 18 in any work detrimental to morality or health or any dangerous work.

(2) An employer shall not employ women of 18 years or over who are not pregnant women and nursing mothers in any work harmful and dangerous to the function of pregnancy or delivery from among those detrimental or dangerous to health under paragraph (1).

(3) The prohibited kinds of work under paragraphs (1) and (2) shall be prescribed by Presidential Decree.

제66조 (연소자 증명서)

사용자는 18세 미만인 사람에 대하여는 그 연령을 증명하는 가족관계기록사항에 관한 증명서와 친권자 또는 후견인의 동의서를 사업장에 갖추어 두어야 한다. < 2007. 5. 17., 2020. 5. 26.>

Article 66 (Minor Certificate)

For each minor employee under the age of 18, the employer shall keep at his or her workplace a certificate of family relationships records verifying the minor's age and a written consent of the person with parent authority or the guardian. <Amended on May 17, 2007; May 26, 2020>

제67조 (근로계약)

① 친권자나 후견인은 미성년자의 근로계약을 대리할 수 없다.

② 친권자, 후견인 또는 고용노동부장관은 근로계약이 미성년자에게 불리하다고 인정하는 경우에는 이를 해지할 수 있다. < 2010. 6. 4.>

③ 사용자는 18세 미만인 사람과 근로계약을 체결하는 경우에는 제17조에 따른 근로조건을 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다)으로 명시하여 교부하여야 한다. < 2007. 7. 27., 2020. 5. 26., 2021. 1. 5.>

Article 67 (Labor Contract)

(1) Neither a person with parent authority nor a guardian may enter into a labor contract on behalf of a minor.

(2) A person with parent authority or guardian of a minor, or the Minister of Employment and Labor may terminate a labor contract henceforward, if deemed disadvantageous to the minor. <Amended on Jun. 4, 2010>

(3) Where an employer enters into a labor contract with a person under 18 years of age, the employer shall specify the working conditions under Article 17 in writing (including electronic documents under subparagraph 1 of Article 2 of the Framework Act on Electronic Documents and Transactions) and issue the same. <Newly Inserted on Jul. 27, 2007; May 26, 2020; Jan. 5, 2021>

제68조 (임금의 청구)

미성년자는 독자적으로 임금을 청구할 수 있다.

Article 68 (Claim for Wages)

A minor may claim his or her wages on his or her own right.

제69조 (근로시간)

15세 이상 18세 미만인 사람의 근로시간은 1일에 7시간, 1주에 35시간을 초과하지 못한다. 다만, 당사자 사이의 합의에 따라 1일에 1시간, 1주에 5시간을 한도로 연장할 수 있다. < 2018. 3. 20., 2020. 5. 26.>

Article 69 (Work Hours)

The work hours of a person aged between 15 and less than 18 shall not exceed seven hours per day and 35 hours per week: Provided, That the work hours may only be extended by up to one hour per day and five hours per week by a mutual agreement between the parties concerned. <Amended on Mar. 20, 2018; May 26, 2020>

제70조 (야간근로와 휴일근로의 제한)

- ① 사용자는 18세 이상의 여성을 오후 10시부터 오전 6시까지의 시간 및 휴일에 근로시키려면 그 근로자의 동의를 받아야 한다.
- ② 사용자는 임신부와 18세 미만자를 오후 10시부터 오전 6시까지의 시간 및 휴일에 근로시키지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 고용노동부장관의 인가를 받으면 그러하지 아니하다. < 2010. 6. 4.>
 1. 18세 미만자의 동의가 있는 경우
 2. 산후 1년이 지나지 아니한 여성의 동의가 있는 경우
 3. 임신 중의 여성이 명시적으로 청구하는 경우
- ③ 사용자는 제2항의 경우 고용노동부장관의 인가를 받기 전에 근로자의 건강 및 모성 보호를 위하여 그 시행 여부와 방법 등에 관하여 그 사업 또는 사업장의 근로자대표와 성실하게 협의하여야 한다. < 2010. 6. 4.>

Article 70 (Restrictions on Night Work and Holiday Work)

- (1) Where an employer intends to have women of 18 years or over work during the time from 10:00 p.m. to 6:00 a.m. and on holidays, he or she shall obtain the employees' consent.
- (2) An employer shall not have pregnant women and women who have given birth and those under 18 years old work during the time from 10:00 p.m. to 6:00 a.m. and on holidays: Provided, That this shall not apply to any of the following cases where approval of the Minister of Employment and Labor is obtained:
<Amended on Jun. 4, 2010>

1. Where there exists a consent of those under 18 years old;
2. Where there exists a consent of women for whom one year has not passed after childbirth;
3. Where a woman in pregnancy makes a clear request.

(3) Before obtaining the approval of the Minister of Employment and Labor in the case of paragraph (2), an employer shall make a faithful consultation with the representative of employees of the relevant business or workplace on whether to execute it, its methods, etc., in order to protect the employees' health and maternity. <Amended on Jun. 4, 2010>

제71조 (시간외근로)

사용자는 산후 1년이 지나지 아니한 여성에 대하여는 단체협약이 있는 경우라도 1일에 2시간, 1주에 6시간, 1년에 150시간을 초과하는 시간외근로를 시키지 못한다. < 2018. 3. 20.>

Article 71 (Overtime Work)

No employer shall have any women, for whom one year has not passed after childbirth, work overtime in excess of two hours per day, six hours per week, and 150 hours per year, even if thus provided by a collective agreement. <Amended on Mar. 20, 2018>

제72조 (갱내근로의 금지)

사용자는 여성과 18세 미만인 사람을 갱내(坑內)에서 근로시키지 못한다. 다만, 보건·의료, 보도·취재 등 대통령령으로 정하는 업무를 수행하기 위하여 일시적으로 필요한 경우에는 그러하지 아니하다. < 2020. 5. 26.>

Article 72 (Prohibition of Work Inside Pit)

An employer shall not have a woman or a minor under the age of 18 do any work inside a pit: Provided, That this shall not apply where it is temporarily required for carrying out the affairs as prescribed by Presidential Decree, such as health and medical treatment, the gathering and report of news, etc. <Amended on May 26, 2020>

제73조 (생리휴가)

사용자는 여성 근로자가 청구하면 월 1일의 생리휴가를 주어야 한다.

Article 73 (Monthly Menstrual Leave)

Every employer shall, when any female employee files a claim for a menstrual leave, grant her one day of menstrual leave per month.

제74조 (임산부의 보호)

- ① 사용자는 임신 중의 여성에게 출산 전과 출산 후를 통하여 90일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 출산전후휴가를 주어야 한다. 이 경우 휴가 기간의 배정은 출산 후에 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다. < 2012. 2. 1., 2014. 1. 21.>
- ② 사용자는 임신 중인 여성 근로자가 유산의 경험 등 대통령령으로 정하는 사유로 제1항의 휴가를 청구하는 경우 출산 전 어느 때 라도 휴가를 나누어 사용할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 출산 후의 휴가 기간은 연속하여 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다. < 2012. 2. 1., 2014. 1. 21.>
- ③ 사용자는 임신 중인 여성이 유산 또는 사산한 경우로서 그 근로자가 청구하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 유산·사산 휴가를 주어야 한다. 다만, 인공 임신중절 수술(「모자보건법」 제14조제1항에 따른 경우는 제외한다)에 따른 유산의 경우는 그러하지 아니하다. < 2012. 2. 1.>
- ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 휴가 중 최초 60일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 75일)은 유급으로 한다. 다만, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제18조에 따라 출산전후휴가급여 등이 지급된 경우에는 그 금액의 한도에서 지급의 책임을 면한다. < 2007. 12. 21., 2012. 2. 1., 2014. 1. 21.>
- ⑤ 사용자는 임신 중의 여성 근로자에게 시간외근로를 하게 하여서는 아니 되며, 그 근로자의 요구가 있는 경우에는 쉬운 종류의 근로로 전환하여야 한다. < 2012. 2. 1.>
- ⑥ 사업주는 제1항에 따른 출산전후휴가 종료 후에는 휴가 전과 동일한 업무 또는 동등한 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다. < 2008. 3. 28., 2012. 2. 1.>
- ⑦ 사용자는 임신 후 12주 이내 또는 36주 이후에 있는 여성 근로자가 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 1일 근로시간이 8시간 미만인 근로자에 대하여는 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축을 허용할 수 있다. < 2014. 3. 24.>
- ⑧ 사용자는 제7항에 따른 근로시간 단축을 이유로 해당 근로자의 임금을 삭감하여서는 아니 된다. < 2014. 3. 24.>
- ⑨ 사용자는 임신 중인 여성 근로자가 1일 소정근로시간을 유지하면서 업무의 시작 및 종료 시각의 변경을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. < 2021. 5. 18.>
- ⑩ 제7항에 따른 근로시간 단축의 신청방법 및 절차, 제9항에 따른 업무의 시작 및 종료 시각 변경의 신청방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. < 2014. 3. 24., 2021. 5. 18.>

Article 74 (Protection for Maternity)

(1) An employer shall grant a pregnant woman a total of a 90-day maternity leave (120-day maternity leave, if she is pregnant with at least two children at a time) before and after childbirth. In such cases, at least 45 days (60 days, if she is pregnant with two or more children at a time) of the leave period after childbirth shall be allowed. <Amended on Feb. 1, 2012; Jan. 21, 2014>

(2) Where a pregnant female employee requests the leave under paragraph (1) due to her experience of miscarriage or other reasons prescribed by Presidential Decree, an employer shall allow her to use the leave at multiple times any time before her childbirth. In such cases, the period of leave after the childbirth shall be at least 45 days (60 days, if she is pregnant with at least two children at a time) consecutively.

<Newly Inserted on Feb. 1, 2012; Jan. 21, 2014>

(3) Where a pregnant woman has a miscarriage or stillbirth, an employer shall, upon the relevant employee's request, grant her a miscarriage/stillbirth leave, as prescribed by Presidential Decree: Provided, That the same shall not apply to any abortion carried out by artificial termination of pregnancy (excluding cases under Article 14 (1) of the Mother and Child Health Act). *<Amended on Feb. 1, 2012>*

(4) The first 60 days (75 days, if she is pregnant with at least two children at a time) in the period of leave under paragraphs (1) through (3) shall be stipendiary: Provided, That when maternity leave benefits, etc. have been paid under Article 18 of the Equal Employment Opportunity and Work-Family Balance Assistance Act, the obligation to pay shall be exempted up to the relevant amount. *<Amended on Dec. 21, 2007; Feb. 1, 2012; Jan. 21, 2014>*

(5) No employer shall order a female employee in pregnancy to engage in overtime work, and if there exists a request from the relevant employee, he or she shall transfer her to an easy type of work. *<Amended on Feb. 1, 2012>*

(6) A business owner shall reinstate her to the same work or to the work for which wages of the same level as before leave are paid after the end of a maternity leave under paragraph (1). *<Newly Inserted on Mar. 28, 2008; Feb. 1, 2012>*

(7) Where a female employee who has been pregnant for not more than 12 weeks or for not less than 36 weeks requests the reduction of her work hours by two hours a day, the employer shall permit it: Provided, That he or she may permit to reduce her work hours to six hours if her work hours are shorter than eight hours a day. *<Newly Inserted on Mar. 24, 2014>*

(8) No employer shall reduce an employee's wages for reason of reduction of work hours under paragraph (7). *<Newly Inserted on Mar. 24, 2014>*

(9) Where a pregnant female employee requests to modify the start and end time of work hours while maintaining the contractual daily work hours, the employer shall permit such modification: Provided, That the same shall not apply to cases prescribed by Presidential Decree, such as where the normal operation of business can be significantly impeded. *<Newly Inserted on May 18, 2021>*

(10) Matters necessary for the methods and procedures for requesting a reduction of working hours under paragraph (7) and the methods, procedures, etc. for requesting the modification of the start and end time of work hours under paragraph (9) shall be prescribed by Presidential Decree. *<Newly Inserted on Mar. 24, 2014; May 18, 2021>*

제74조 (임산부의 보호)

① 사용자는 임신 중의 여성에게 출산 전과 출산 후를 통하여 90일(미숙아를 출산한 경우에는 100일, 한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 출산전후휴가를 주어야 한다. 이 경우 휴가 기간의 배정은 출산 후에 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 하고, 미숙아의 범위, 휴가 부여 절차 등에 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다. < 2012. 2. 1., 2014. 1. 21., 2024. 10. 22.>

② 사용자는 임신 중인 여성 근로자가 유산의 경험 등 대통령령으로 정하는 사유로 제1항의 휴가를 청구하는 경우 출산 전 어느 때 라도 휴가를 나누어 사용할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 출산 후의 휴가 기간은 연속하여 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다. < 2012. 2. 1., 2014. 1. 21.>

③ 사용자는 임신 중인 여성이 유산 또는 사산한 경우로서 그 근로자가 청구하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 유산·사산 휴가를 주어야 한다. 다만, 인공 임신중절 수술(「모자보건법」 제14조제1항에 따른 경우는 제외한다)에 따른 유산의 경우는 그러하지 아니하다. < 2012. 2. 1.>

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 휴가 중 최초 60일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 75일)은 유급으로 한다. 다만, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제18조에 따라 출산전후휴가급여 등이 지급된 경우에는 그 금액의 한도에서 지급의 책임을 면한다. < 2007. 12. 21., 2012. 2. 1., 2014. 1. 21.>

⑤ 사용자는 임신 중의 여성 근로자에게 시간외근로를 하게 하여서는 아니 되며, 그 근로자의 요구가 있는 경우에는 쉬운 종류의 근로로 전환하여야 한다. < 2012. 2. 1.>

⑥ 사업주는 제1항에 따른 출산전후휴가 종료 후에는 휴가 전과 동일한 업무 또는 동등한 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다. < 2008. 3. 28., 2012. 2. 1.>

⑦ 사용자는 임신 후 12주 이내 또는 32주 이후에 있는 여성 근로자(고용노동부령으로 정하는 유산, 조산 등 위험이 있는 여성 근로자의 경우 임신 전 기간)가 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 1일 근로시간이 8시간 미만인 근로자에 대하여는 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축을 허용할 수 있다. < 2014. 3. 24., 2024. 10. 22.>

⑧ 사용자는 제7항에 따른 근로시간 단축을 이유로 해당 근로자의 임금을 삭감하여서는 아니 된다. < 2014. 3. 24.>

⑨ 사용자는 임신 중인 여성 근로자가 1일 소정근로시간을 유지하면서 업무의 시작 및 종료 시각의 변경을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. < 2021. 5. 18.>

⑩ 제7항에 따른 근로시간 단축의 신청방법 및 절차, 제9항에 따른 업무의 시작 및 종료 시각 변경의 신청방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. < 2014. 3. 24., 2021. 5. 18.>

Article 74 (Protection for Maternity)

(1) An employer shall grant a pregnant woman 90 days of maternity leave (100 days for a pregnant woman who gave birth to a premature baby, and 120 days for a pregnant woman who is pregnant with two or more children at a time) before and after childbirth. In such cases, the period of leave shall be allocated

at least 45 days (60 days for a pregnant woman who gave birth to two or more children at a time) after childbirth, and matters necessary for the scope of premature babies, procedures for granting leave, etc. shall be prescribed by Ordinance of the Ministry of Employment and Labor. *<Amended on Feb. 1, 2012; Jan. 21, 2014; Oct. 22, 2024>*

(2) Where a pregnant female employee requests the leave under paragraph (1) due to her experience of miscarriage or other reasons prescribed by Presidential Decree, an employer shall allow her to use the leave at multiple times any time before her childbirth. In such cases, the period of leave after the childbirth shall be at least 45 days (60 days, if she is pregnant with at least two children at a time) consecutively. *<Newly Inserted on Feb. 1, 2012; Jan. 21, 2014>*

(3) Where a pregnant woman has a miscarriage or stillbirth, an employer shall, upon the relevant employee's request, grant her a miscarriage/stillbirth leave, as prescribed by Presidential Decree: Provided, That the same shall not apply to any abortion carried out by artificial termination of pregnancy (excluding cases under Article 14 (1) of the Mother and Child Health Act). *<Amended on Feb. 1, 2012>*

(4) The first 60 days (75 days, if she is pregnant with at least two children at a time) in the period of leave under paragraphs (1) through (3) shall be stipendiary: Provided, That when maternity leave benefits, etc. have been paid under Article 18 of the Equal Employment Opportunity and Work-Family Balance Assistance Act, the obligation to pay shall be exempted up to the relevant amount. *<Amended on Dec. 21, 2007; Feb. 1, 2012; Jan. 21, 2014>*

(5) No employer shall order a female employee in pregnancy to engage in overtime work, and if there exists a request from the relevant employee, he or she shall transfer her to an easy type of work. *<Amended on Feb. 1, 2012>*

(6) A business owner shall reinstate her to the same work or to the work for which wages of the same level as before leave are paid after the end of a maternity leave under paragraph (1). *<Newly Inserted on Mar. 28, 2008; Feb. 1, 2012>*

(7) Where a female employee within 12 or 32 weeks of pregnancy (referring to the entire period of pregnancy in the case of a female employee at risk of miscarriage, premature birth, etc. prescribed by Ordinance of the Ministry of Employment and Labor) applies for a reduction of working hours by two hours per day, an employer shall grant such application: Provided, That an employee whose working hours per day are less than eight hours may be permitted to reduce her working hours to six hours per day. *<Newly Inserted on Mar. 24, 2014; Oct. 22, 2024>*

(8) No employer shall reduce an employee's wages for reason of reduction of work hours under paragraph (7). *<Newly Inserted on Mar. 24, 2014>*

(9) Where a pregnant female employee requests to modify the start and end time of work hours while maintaining the contractual daily work hours, the employer shall permit such modification: Provided, That the same shall not apply to cases prescribed by Presidential Decree, such as where the normal operation of business can be significantly impeded. *<Newly Inserted on May 18, 2021>*

(10) Matters necessary for the methods and procedures for requesting a reduction of working hours under paragraph (7) and the methods, procedures, etc. for requesting the modification of the start and end time of work hours under paragraph (9) shall be prescribed by Presidential Decree. <Newly Inserted on Mar. 24, 2014; May 18, 2021>

제74조의2 (태아검진 시간의 허용 등)

- ① 사용자는 임신한 여성근로자가 「모자보건법」 제10조에 따른 임신부 정기건강진단을 받는데 필요한 시간을 청구하는 경우 이를 허용하여 주어야 한다.
- ② 사용자는 제1항에 따른 건강진단 시간을 이유로 그 근로자의 임금을 삭감하여서는 아니 된다

Article 74-2 (Permission for Time for Medical Examination of Unborn Child)

(1) Where a pregnant employee claims time necessary for a periodical medical examination of pregnant women under Article 10 of the Mother and Child Health Act, an employer shall grant permission for such time.

(2) The employer shall not cut wages of such employee by reason of time for medical examination under paragraph (1).

제75조 (육아 시간)

생후 1년 미만의 유아(乳兒)를 가진 여성 근로자가 청구하면 1일 2회 각각 30분 이상의 유급 수유 시간을 주어야 한다.

Article 75 (Nursing Hours)

An employer shall grant thirty-minute or longer paid nursing time twice a day to those female employees who have infants under the age of one, upon request.

제6장 안전과 보건

CHAPTER VI SAFETY AND HEALTH

제76조 (안전과 보건)

근로자의 안전과 보건에 관하여는 「산업안전보건법」에서 정하는 바에 따른다.

Article 76 (Safety and Health)

Safety and health of employees shall be subject to the conditions as prescribed by the Occupational Safety and Health Act.

제6장의2 직장 내 괴롭힘의 금지

CHAPTER VI-2 PROHIBITION AGAINST WORKPLACE HARASSMENT

제76조의2 (직장 내 괴롭힘의 금지)

사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 “직장 내 괴롭힘”이라 한다)를 하여서는 아니 된다.

Article 76-2 (Prohibition against Workplace Harassment)

No employer or employee shall cause physical or mental suffering to other employees or deteriorate the work environment beyond the appropriate scope of work by taking advantage of superiority in rank, relationship, etc. in the workplace (hereinafter referred to as "workplace harassment").

제76조의3 (직장 내 괴롭힘 발생 시 조치)

- ① 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 사용자에게 신고할 수 있다.
- ② 사용자는 제1항에 따른 신고를 접수하거나 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우에는 지체 없이 당사자 등을 대상으로 그 사실 확인을 위하여 객관적으로 조사를 실시하여야 한다. < 2021. 4. 13.>
- ③ 사용자는 제2항에 따른 조사 기간 동안 직장 내 괴롭힘과 관련하여 피해를 입은 근로자 또는 피해를 입었다고 주장하는 근로자(이하 “피해근로자등”이라 한다)를 보호하기 위하여 필요한 경우 해당 피해근로자등에 대하여 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 사용자는 피해근로자등의 의사에 반하는 조치를 하여서는 아니 된다.
- ④ 사용자는 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 피해근로자가 요청하면 근무장소의 변경, 배치전환, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다.
- ⑤ 사용자는 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 지체 없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소의 변경 등 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 사용자는 징계 등의 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 피해근로자의 의견을 들어야 한다.
- ⑥ 사용자는 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고한 근로자 및 피해근로자등에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.
- ⑦ 제2항에 따라 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 조사한 사람, 조사 내용을 보고받은 사람 및 그 밖에 조사 과정에 참여한 사람은 해당 조사 과정에서 알게 된 비밀을 피해근로자등의 의사에 반하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다. 다만, 조사와 관련된 내용을 사용자에게 보고하거나 관계 기관의 요청에 따라 필요한 정보를 제공하는 경우는 제외한다. < 2021. 4. 13.>

Article 76-3 (Measures in Cases of Workplace Harassment)

- (1) Anyone who has learned the occurrence of workplace harassment may report such fact to the employer.
- (2) Where an employer receives a report under paragraph (1) or becomes aware of the occurrence of workplace harassment, the employer shall, without delay, conduct an objective investigation of the persons involved to ascertain the fact. <Amended on Apr. 13 2021>
- (3) Where necessary to protect employees who suffer or claim to suffer workplace harassment (hereinafter referred to as "victimized employees, etc.") while investigation under paragraph (2) is conducted, the employer shall take appropriate measures for the victimized employees, etc., such as transferring their place of work or ordering them a paid leave of absence. In such cases, the employer shall not take measures contrary to the will of the victimized employees, etc.
- (4) Where the occurrence of workplace harassment is verified as a result of investigation under paragraph (2), the employer shall take appropriate measures for the victimized employees, etc., such as transferring their place of work, giving them a lateral transfer or ordering them a paid leave of absence, if the victimized employees, etc. make a request.
- (5) Where the occurrence of workplace harassment is verified as a result of investigation under paragraph (2), the employer shall, without delay, take necessary measures, such as taking disciplinary measures against the perpetrator of workplace harassment or transferring his or her place of work. In such cases, before taking disciplinary measures, etc., the employer shall hear opinions of the victimized employees, etc. on such measures.
- (6) No employer shall dismiss employees who report the occurrence of workplace harassment, victimized employees, etc., or treat them unfavorably.
- (7) No person who investigates the occurrence of workplace harassment pursuant to paragraph (2), who receives a report on the details of investigation, or who participates in the investigation process of workplace harassment shall divulge confidential information learned in the course of investigation to any other persons against the will of the victimized employees, etc.: Provided, That the same shall not apply where the investigator reports matters relating to the investigation to the employer or provides necessary information at the request of a relevant institution. <Newly Inserted on Apr. 13 2021>

제7장 기능 습득

CHAPTER VII APPRENTICESHIP

제77조 (기능 습득자의 보호)

사용자는 양성공, 수습, 그 밖의 명칭을 불문하고 기능의 습득을 목적으로 하는 근로자를 혹사하거나 가사, 그 밖의 기능 습득과 관계없는 업무에 종사시키지 못한다. < 2020. 5. 26.>

Article 77 (Protection of Apprentices)

An employer shall neither maltreat training employees, probational employees, or other employees, regardless of their titles, whose objective is to acquire technical skills, nor have them do his or her own domestic works or other works not related to the acquisition of technical skills. <Amended on May 26, 2020>

제8장 재해보상

CHAPTER VIII ACCIDENT COMPENSATION

제78조 (요양보상)

- ① 근로자가 업무상 부상 또는 질병에 걸리면 사용자는 그 비용으로 필요한 요양을 행하거나 필요한 요양비를 부담하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 업무상 질병과 요양의 범위 및 요양보상의 시기는 대통령령으로 정한다. < 2008. 3. 21.>

Article 78 (Compensation for Medical Treatment)

- (1) An employer shall provide necessary medical treatment at his or her expense or bear corresponding expenses for an employee who suffers from an occupational injury or disease.
- (2) The scope of occupational diseases and medical treatment therefor and period for compensation for medical treatment as referred to in paragraph (1) shall be prescribed by Presidential Decree. <Amended on Mar. 21, 2008>

제79조 (휴업보상)

- ① 사용자는 제78조에 따라 요양 중에 있는 근로자에게 그 근로자의 요양 중 평균임금의 100분의 60의 휴업보상을 하여야 한다. < 2008. 3. 21.>
- ② 제1항에 따른 휴업보상을 받을 기간에 그 보상을 받을 사람이 임금의 일부를 지급받은 경우에는 사용자는 평균임금에서 그 지급받은 금액을 뺀 금액의 100분의 60의 휴업보상을 하여야 한다. < 2008. 3. 21., 2020. 5. 26.>
- ③ 휴업보상의 시기는 대통령령으로 정한다. < 2008. 3. 21.>

Article 79 (Compensation for Suspension of Work)

- (1) An employer shall pay an employee who is under medical treatment pursuant to Article 78 a compensation for suspension of work equivalent to 60/100 of his or her average wages during the period of his or her medical treatment. <Amended on Mar. 21, 2008>
- (2) Where a person who is to receive such compensation has received part of his or her wage during the period of receiving a compensation for suspension of work under paragraph (1), an employer shall pay the

compensation for suspension of work equivalent to 60/100 of the difference between the paid amount and his or her average wages. <Newly Inserted on Mar. 21, 2008; May 26, 2020>

(3) Period of a compensation for suspension of work shall be prescribed by Presidential Decree. <Newly Inserted on Mar. 21, 2008>

제80조 (장해보상)

① 근로자가 업무상 부상 또는 질병에 걸리고, 완치된 후 신체에 장애가 있으면 사용자는 그 장애 정도에 따라 평균임금에 별표에서 정한 일수를 곱한 금액의 장해보상을 하여야 한다. < 2008. 3. 21.>

② 이미 신체에 장애가 있는 사람이 부상 또는 질병으로 인하여 같은 부위에 장애가 더 심해진 경우에 그 장애에 대한 장해보상 금액은 장애 정도가 더 심해진 장애등급에 해당하는 장해보상의 일수에서 기존의 장애등급에 해당하는 장해보상의 일수를 뺀 일수에 보상청구사유 발생 당시의 평균임금을 곱하여 산정한 금액으로 한다. < 2008. 3. 21., 2020. 5. 26.>

③ 장해보상을 하여야 하는 신체장애 등급의 결정 기준과 장해보상의 시기는 대통령령으로 정한다. < 2008. 3. 21.>

Article 80 (Compensation for Disability)

(1) When an employee suffers a physical disability remaining after finishing treatment for an occupational injury or disease, the employer shall provide him/her with a compensation for disability calculated by multiplying the average wages by the number of days as provided for in attached Table in accordance with the grade of disability. <Amended on Mar. 21, 2008>

(2) In cases where a person who already has a physical disability suffers from more serious disability in the same part of body due to injury or disease, an amount of a compensation for such disability shall be the amount calculated by multiplying the number of days, which is difference between the number of days of a compensation for disability falling under the previous grade of disability and the number of days of a compensation for disability falling under the grade of disability which has become more serious, by average wages at the time when a ground for claim for compensation arises. <Newly Inserted on Mar. 21, 2008; May 26, 2020>

(3) Criteria for determination of the grade of physical disability eligible for a compensation for disability and period of a compensation for disability shall be prescribed by Presidential Decree. <Newly Inserted on Mar. 21, 2008>

제81조 (휴업보상과 장해보상의 예외)

근로자가 중대한 과실로 업무상 부상 또는 질병에 걸리고 또한 사용자가 그 과실에 대하여 노동위원회의 인정을 받으면 휴업보상이나 장해보상을 하지 아니하여도 된다.

Article 81 (Exception to Compensation for Suspension of Work and Compensation for Disability)

If an employee suffers from an occupational injury or disease due to his or her own gross negligence and the employer obtains recognition for said negligence from the Labor Relations Commission concerned, the employer shall not be required to provide a compensation for suspension of work or a compensation for disability.

제82조 (유족보상)

- ① 근로자가 업무상 사망한 경우에는 사용자는 근로자가 사망한 후 지체 없이 그 유족에게 평균 임금 1,000일분의 유족보상을 하여야 한다. < 2008. 3. 21.>
- ② 제1항에서의 유족의 범위, 유족보상의 순위 및 보상을 받기로 확정된 사람이 사망한 경우의 유족보상의 순위는 대통령령으로 정한다. < 2008. 3. 21., 2020. 5. 26.>

Article 82 (Compensation for Survivors)

(1) An employer shall provide a compensation equivalent to the average wages for 1,000 days to surviving family members of an employee who has deceased during the performance of his or her duties immediately after the employee has deceased. <Amended on Mar. 21, 2008>

(2) The scope of surviving family under paragraph (1), order of a compensation for surviving family, and order of a compensation for surviving family in case of death of a person determined to receive a compensation shall be prescribed by Presidential Decree. <Newly Inserted on Mar. 21, 2008; May 26, 2020>

제83조 (장례비)

근로자가 업무상 사망한 경우에는 사용자는 근로자가 사망한 후 지체 없이 평균임금 90일분의 장례비를 지급하여야 한다. < 2008. 3. 21., 2021. 1. 5.>

Article 83 (Funeral Expenses)

When an employee has deceased during the performance of his or her duties or as a result thereof, the employer shall provide funeral expenses equivalent to the average wages for 90 days after the relevant employee has deceased without delay. <Amended on Mar. 21, 2008; Jan. 5, 2021>

제84조 (일시보상)

제78조에 따라 보상을 받는 근로자가 요양을 시작한 지 2년이 지나도 부상 또는 질병이 완치되지 아니하는 경우에는 사용자는 그 근로자에게 평균임금 1,340일분의 일시보상을 하여 그 후의 이 법에 따른 모든 보상책임을 면할 수 있다.

Article 84 (Lump Sum Compensation)

When an employee who receives a compensation in accordance with Article 78 does not completely recover from the occupational injury or disease even after two years have passed since the medical

treatment began, the employer may be exempted from any further liability for compensation under this Act by providing a lump sum compensation in an amount equivalent to the average wages for 1,340 days.

제85조 (분할보상)

사용자는 지급 능력이 있는 것을 증명하고 보상을 받는 사람의 동의를 받으면 제80조, 제82조 또는 제84조에 따른 보상금을 1년에 걸쳐 분할보상을 할 수 있다. < 2020. 5. 26.>

Article 85 (Installment Compensation)

When an employer proves his or her ability to pay compensation and obtains the consent of the recipient concerned, he or she may pay any such compensation as referred to in Article 80, 82 or 84 in installments over one year. <Amended on May 26, 2020>

제86조 (보상 청구권)

보상을 받을 권리는 퇴직으로 인하여 변경되지 아니하고, 양도나 압류하지 못한다.

Article 86 (Claim for Compensation)

A claim for compensation shall not be affected by the retirement of the employee concerned and may not be transferred or confiscated.

제87조 (다른 손해배상과의 관계)

보상을 받게 될 사람이 동일한 사유에 대하여 「민법」이나 그 밖의 법령에 따라 이 법의 재해보상에 상당한 금품을 받으면 그 가액(價額)의 한도에서 사용자는 보상의 책임을 면한다. < 2020. 5. 26.>

Article 87 (Relationship to Other Damage Claims)

When a person eligible to receive compensation has received money or other valuables corresponding to an accident compensation prescribed by this Act for the same cause in accordance with the Civil Act or any other statutes or regulations, the employer shall be exempted from the obligation of compensation to the extent of the said value received. <Amended on May 26, 2020>

제88조 (고용노동부장관의 심사와 중재)

- ① 업무상의 부상, 질병 또는 사망의 인정, 요양의 방법, 보상금액의 결정, 그 밖에 보상의 실시
에 관하여 이의가 있는 자는 고용노동부장관에게 심사나 사건의 중재를 청구할 수 있다. < 2010.
6. 4.>
- ② 제1항의 청구가 있으면 고용노동부장관은 1개월 이내에 심사나 중재를 하여야 한다. < 2010.
6. 4.>

- ③ 고용노동부장관은 필요에 따라 직권으로 심사나 사건의 중재를 할 수 있다. < 2010. 6. 4.>
- ④ 고용노동부장관은 심사나 중재를 위하여 필요하다고 인정하면 의사에게 진단이나 검안을 시킬 수 있다. < 2010. 6. 4.>
- ⑤ 제1항에 따른 심사나 중재의 청구와 제2항에 따른 심사나 중재의 시작은 시효의 중단에 관하여는 재판상의 청구로 본다.

Article 88 (Review and Arbitration by Minister of Employment and Labor)

- (1) When a person has an objection to the recognition of occupational injury, disease, or death, methods of medical treatment, determination of compensation amount, or any other matter pertaining to the implementation of compensation, he or she may request the Minister of Employment and Labor to review or arbitrate the case in question. <Amended on Jun. 4, 2010>
- (2) When a request referred to in paragraph (1) is filed, the Minister of Employment and Labor shall review or arbitrate the case within one month. <Amended on Jun. 4, 2010>
- (3) The Minister of Employment and Labor may review or arbitrate the case ex officio, if deemed necessary. <Amended on Jun. 4, 2010>
- (4) The Minister of Employment and Labor may have a doctor diagnose or examine an employee, if deemed necessary for a review or arbitration. <Amended on Jun. 4, 2010>
- (5) With regard to the interruption of prescription, the request for review or arbitration referred to in paragraph (1) and the commencement of the review or arbitration referred to in paragraph (2) shall be regarded as a claim by way of judicial proceedings.

제89조 (노동위원회의 심사과 중재)

- ① 고용노동부장관이 제88조제2항의 기간에 심사 또는 중재를 하지 아니하거나 심사과 중재의 결과에 불복하는 자는 노동위원회에 심사나 중재를 청구할 수 있다. < 2010. 6. 4.>
- ② 제1항의 청구가 있으면 노동위원회는 1개월 이내에 심사나 중재를 하여야 한다.

Article 89 (Review and Arbitration by Labor Relations Commission)

- (1) If a review or arbitration is not made by the Minister of Employment and Labor within the period specified under Article 88 (2), or if a person is dissatisfied with the result of a review or arbitration, the person may file a request for a review or arbitration with the Labor Relations Commission. <Amended on Jun. 4, 2010>
- (2) When the request referred to in paragraph (1) is filed, the Labor Relations Commission shall review or arbitrate the case within one month.

제90조 (도급 사업에 대한 예외)

- ① 사업이 여러 차례의 도급에 따라 행하여지는 경우의 재해보상에 대하여는 원수급인(元受給人)을 사용자로 본다.

- ② 제1항의 경우에 원수급인이 서면상 계약으로 하수급인에게 보상을 담당하게 하는 경우에는 그 수급인도 사용자로 본다. 다만, 2명 이상의 하수급인에게 똑같은 사업에 대하여 중복하여 보상을 담당하게 하지 못한다.
- ③ 제2항의 경우에 원수급인이 보상의 청구를 받으면 보상을 부담한 하수급인에게 우선 최고(催告)할 것을 청구할 수 있다. 다만, 그 하수급인이 파산의 선고를 받거나 행방이 알려지지 아니하는 경우에는 그러하지 아니하다.

Article 90 (Exceptional Cases related to Contract Work)

- (1) If a project is executed based on several tiers of contracts, the prime contractor shall be regarded as an employer with regard to accident compensation.
- (2) In cases of paragraph (1), if the prime contractor makes his or her subcontractor liable for compensation by a written agreement, the subcontractor shall be also regarded as an employer: Provided, That the prime contractor shall not have two or more subcontractors bear overlapping compensation with regard to the same project.
- (3) In cases of paragraph (2), if the prime contractor has been requested to pay compensation, he or she may ask the requesting person to demand compensation first from the subcontractor who has agreed to be liable for such compensation: Provided, That this shall not apply where the said subcontractor is declared bankrupt or his or her whereabouts is unknown.

제91조 (서류의 보존)

사용자는 재해보상에 관한 중요한 서류를 재해보상이 끝나지 아니하거나 제92조에 따라 재해보상 청구권이 시효로 소멸되기 전에 폐기하여서는 아니 된다. < 2008. 3. 21.>

Article 91 (Preservation of Documents)

An employer shall not abandon important documents related to accident compensation unless an accident compensation is finished or before a claim for accident compensation expires by prescription pursuant to Article 92. <Amended on Mar. 21, 2008>

제92조 (시효)

이 법의 규정에 따른 재해보상 청구권은 3년간 행사하지 아니하면 시효로 소멸한다.

Article 92 (Prescription)

A claim for accident compensation as referred to in this Act shall be extinguished by prescription, unless exercised within three years.

제9장 취업규칙

CHAPTER IX RULES OF EMPLOYMENT

제93조 (취업규칙의 작성·신고)

상시 10명 이상의 근로자를 사용하는 사용자는 다음 각 호의 사항에 관한 취업규칙을 작성하여 고용노동부장관에게 신고하여야 한다. 이를 변경하는 경우에도 또한 같다. < 2008. 3. 28., 2010. 6.

4., 2012. 2. 1., 2019. 1. 15.>

1. 업무의 시작과 종료 시각, 휴게시간, 휴일, 휴가 및 교대 근로에 관한 사항
2. 임금의 결정·계산·지급 방법, 임금의 산정기간·지급시기 및 승급(昇給)에 관한 사항
3. 가족수당의 계산·지급 방법에 관한 사항
4. 퇴직에 관한 사항
5. 「근로자퇴직급여 보장법」 제4조에 따라 설정된 퇴직급여, 상여 및 최저임금에 관한 사항
6. 근로자의 식비, 작업 용품 등의 부담에 관한 사항
7. 근로자를 위한 교육시설에 관한 사항
8. 출산전후휴가·육아휴직 등 근로자의 모성 보호 및 일·가정 양립 지원에 관한 사항
9. 안전과 보건에 관한 사항
- 9의2. 근로자의 성별·연령 또는 신체적 조건 등의 특성에 따른 사업장 환경의 개선에 관한 사항
10. 업무상과 업무 외의 재해부조(災害扶助)에 관한 사항
11. 직장 내 괴롭힘의 예방 및 발생 시 조치 등에 관한 사항
12. 표창과 제재에 관한 사항
13. 그 밖에 해당 사업 또는 사업장의 근로자 전체에 적용될 사항

Article 93 (Preparation and Reporting of Rules of Employment)

An employer who regularly employs 10 or more employees shall prepare the rules of employment regarding the following matters and report such rules to the Minister of Employment and Labor. The same shall also apply where he or she amends such rules: <Amended on Mar. 28, 2008; Jun. 4, 2010; Feb. 1, 2012; Jan. 15, 2019>

1. Matters pertaining to the beginning and ending time of work, recess hours, holidays, leaves, and shifts;
2. Matters pertaining to the determination, calculation and payment method of wages, the period for which wages are calculated, the period for paying wages, and pay raises;
3. Matters pertaining to the methods of calculation and payment of family allowances;
4. Matters pertaining to retirement;
5. Matters pertaining to retirement benefits set under Article 4 of the Act on the Guarantee of Employees' Retirement Benefits, bonuses, and minimum wages;

6. Matters pertaining to the burden of employees' meal allowances, expenses of operational tools or necessities and so forth;
7. Matters pertaining to educational facilities for employees;
8. Matters pertaining to the protection of employees' maternity and work family balance assistance, such as maternity leave and childcare leave;
9. Matters pertaining to safety and health;
- 9-2. Matters pertaining to the improvement of a workplace environment according to characteristics of employees, such as sex, ages, or physical conditions;
10. Matters pertaining to assistance with respect to occupational and non-occupational accidents;
11. Matters pertaining to the prevention of workplace harassment and the measures to be taken in cases of occurrence of workplace harassment;
12. Matters pertaining to award and punishment;
13. Other matters applicable to all employees within the business or workplace concerned.

제94조 (규칙의 작성, 변경 절차)

- ① 사용자는 취업규칙의 작성 또는 변경에 관하여 해당 사업 또는 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수의 의견을 들어야 한다. 다만, 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 그 동의를 받아야 한다.
- ② 사용자는 제93조에 따라 취업규칙을 신고할 때에는 제1항의 의견을 적은 서면을 첨부하여야 한다.

Article 94 (Procedures for Preparation and Amendment of Rules)

- (1) An employer shall, with regard to the preparation or alteration of the rules of employment, hear the opinion of a trade union if there is such a trade union composed of the majority of the employees in the business or workplace concerned, or otherwise hear the opinion of the majority of the said employees if there is no trade union composed of the majority of the employees: Provided, That in case of amending the rules of employment unfavorably to employees, the employer shall obtain their consent thereto.
- (2) When an employer reports the rules of employment pursuant to Article 93, he or she shall attach a document stating the opinion as referred to in paragraph (1).

제95조 (제재 규정의 제한)

취업규칙에서 근로자에 대하여 감급(減給)의 제재를 정할 경우에 그 감액은 1회의 금액이 평균 임금의 1일분의 2분의 1을, 총액이 1임금지급기의 임금 총액의 10분의 1을 초과하지 못한다.

Article 95 (Restrictions on Punishment Regulations)

When a punitive wage cut for employees is to be contained in the rules of employment, the amount of reduced wage for each infraction shall not exceed half of one day's average wages of the relevant employee, and the total amount of reduction shall not exceed 1/10 of the total amount of wages at each time of wages payment.

제96조 (단체협약의 준수)

- ① 취업규칙은 법령이나 해당 사업 또는 사업장에 대하여 적용되는 단체협약과 어긋나서는 아니 된다.
- ② 고용노동부장관은 법령이나 단체협약에 어긋나는 취업규칙의 변경을 명할 수 있다. < 2010. 6. 4.>

Article 96 (Observance of Collective Agreement)

- (1) Rules of employment shall not conflict with any statutes or regulations, or a collective agreement applicable to the business or workplace concerned.
 - (2) The Minister of Employment and Labor may give an order to modify any part of the rules of employment which conflict with any statutes or regulations or the collective agreement concerned.
- <Amended on Jun. 4, 2010>

제97조 (위반의 효력)

취업규칙에서 정한 기준에 미달하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 관하여는 무효로 한다. 이 경우 무효로 된 부분은 취업규칙에 정한 기준에 따른다.

Article 97 (Effect of Violation)

If a labor contract includes any term or condition of employment which falls short of the standards of labor as provided for in the rules of employment, such part shall be null and void. In such cases, the invalidated part shall be governed by the standards provided for in the rules of employment.

제10장 기숙사

CHAPTER X DORMITORY

제98조 (기숙사 생활의 보장)

- ① 사용자는 사업 또는 사업장의 부속 기숙사에 기숙하는 근로자의 사생활의 자유를 침해하지 못한다.
- ② 사용자는 기숙사 생활의 자치에 필요한 임원 선거에 간섭하지 못한다.

Article 98 (Protection of Dormitory Life)

- (1) An employer shall not interfere in the private life of employees lodging in a dormitory annexed to the business or workplace concerned.
- (2) An employer shall not interfere with the election of executives required for the autonomous management of a dormitory.

제99조 (규칙의 작성과 변경)

- ① 부속 기숙사에 근로자를 기숙시키는 사용자는 다음 각 호의 사항에 관하여 기숙사규칙을 작성하여야 한다.
 1. 기상(起床), 취침, 외출과 외박에 관한 사항
 2. 행사에 관한 사항
 3. 식사에 관한 사항
 4. 안전과 보건에 관한 사항
 5. 건설물과 설비의 관리에 관한 사항
 6. 그 밖에 기숙사에 기숙하는 근로자 전체에 적용될 사항
- ② 사용자는 제1항에 따른 규칙의 작성 또는 변경에 관하여 기숙사에 기숙하는 근로자의 과반수를 대표하는 자의 동의를 받아야 한다.
- ③ 사용자와 기숙사에 기숙하는 근로자는 기숙사규칙을 지켜야 한다.

Article 99 (Preparation of and Amendment to Dormitory Rules)

- (1) An employer who intends to lodge his or her employees in a dormitory annexed to a business or workplace shall prepare dormitory rules concerning the following matters:
 1. Matters pertaining to getting-up and sleeping, and going-out and overnight stay;
 2. Matters pertaining to events;
 3. Matters pertaining to meals;
 4. Matters pertaining to safety and health;
 5. Matters pertaining to the maintenance of buildings and facilities;
 6. Other matters to be applicable to all employees lodging in the dormitory.
- (2) The employer shall obtain the consent of the representative of the majority of the lodging employees with regard to the preparation of or amendment to the dormitory rules stipulated in paragraph (1).
- (3) Both the employer and the employees lodging in the dormitory concerned shall comply with the dormitory rules.

제100조 (부속 기숙사의 설치·운영 기준)

사용자는 부속 기숙사를 설치·운영할 때 다음 각 호의 사항에 관하여 대통령령으로 정하는 기준을 충족하도록 하여야 한다.

1. 기숙사의 구조와 설비
2. 기숙사의 설치 장소
3. 기숙사의 주거 환경 조성
4. 기숙사의 면적
5. 그 밖에 근로자의 안전하고 쾌적한 주거를 위하여 필요한 사항

Article 100 (Guidelines for Construction and Operation of Dormitories Attached to Workplaces)

Where an employer constructs and operates a dormitory attached to the workplace, he or she shall meet the guidelines on the following matters as prescribed by Presidential Decree:

1. The structure and facilities of the dormitory;
2. The location of the dormitory;
3. Creation of a residential environment in and surrounding the dormitory;
4. The size of the dormitory;
5. Other matters necessary for safe and pleasant living of employees.

제100조의2 (부속 기숙사의 유지관리 의무)

사용자는 제100조에 따라 설치한 부속 기숙사에 대하여 근로자의 건강 유지, 사생활 보호 등을 위한 조치를 하여야 한다.

Article 100-2 (Responsibilities to Maintain and Manage Dormitories Attached to Workplaces)

With regard to a dormitory constructed pursuant to Article 100, the employer shall take measures for the maintenance of health, protection of privacy, etc. of employees.

제11장 근로감독관 등

CHAPTER XI LABOR INSPECTOR

제101조 (감독 기관)

- ① 근로조건을 확보하기 위하여 고용노동부와 그 소속 기관에 근로감독관을 둔다. < 2010. 6. 4.>
- ② 근로감독관의 자격, 임면(任免), 직무 배치에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

Article 101 (Supervisory Authorities)

- (1) The Ministry of Employment and Labor and its subordinate offices shall have a labor inspector to ensure the standards of the terms and conditions of employment. <Amended on Jun. 4, 2010>
- (2) Matters concerning the qualifications, appointment and dismissal, and placement of the labor inspector shall be prescribed by Presidential Decree.

제102조 (근로감독관의 권한)

- ① 근로감독관은 사업장, 기숙사, 그 밖의 부속 건물을 현장조사하고 장부와 서류의 제출을 요구할 수 있으며 사용자와 근로자에 대하여 심문(尋問)할 수 있다. < 2017. 11. 28.>
- ② 의사인 근로감독관이나 근로감독관의 위촉을 받은 의사는 취업을 금지하여야 할 질병에 걸릴 의심이 있는 근로자에 대하여 검진할 수 있다.
- ③ 제1항 및 제2항의 경우에 근로감독관이나 그 위촉을 받은 의사는 그 신분증명서와 고용노동부장관의 현장조사 또는 검진지령서(檢診指令書)를 제시하여야 한다. < 2010. 6. 4., 2017. 11. 28.>
- ④ 제3항의 현장조사 또는 검진지령서에는 그 일시, 장소 및 범위를 분명하게 적어야 한다. < 2017. 11. 28.>
- ⑤ 근로감독관은 이 법이나 그 밖의 노동 관계 법령 위반의 죄에 관하여 「사법경찰관리의 직무를 행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」에서 정하는 바에 따라 사법경찰관의 직무를 수행한다.

Article 102 (Authority of Labor Inspector)

- (1) A labor inspector shall have the authority to conduct a field survey on workplaces, dormitories, and other annexed buildings, to request the submission of books and documents, and to interrogate both an employer and employees. <Amended on Nov. 28, 2017>
- (2) A labor inspector who is a medical doctor or a medical doctor entrusted by a labor inspector shall have the authority to conduct a medical examination of employees who seem vulnerable to those diseases based on which their continuous employment should be precluded.
- (3) In cases of paragraphs (1) and (2), the labor inspector or a medical doctor entrusted by the labor inspector shall show his or her identification card and a written instruction to conduct a field survey or a medical examination issued by the Minister of Employment and Labor. <Amended on Jun. 4, 2010; Nov. 28, 2017>
- (4) In a written instruction to conduct field survey or a medical examination order referred to in paragraph (3), its date and time, place, and scope shall be specified clearly. <Amended on Nov. 28, 2017>
- (5) A labor inspector shall have the authority to perform the official duties of judicial police officers as prescribed by the Act on the Persons Performing the Duties of Judicial Police Officers and the Scope of their Duties with regard to the crimes in violation of this Act or other labor-related statutes or regulations.

제102조의2 (자료 제공의 요청)

- ① 고용노동부장관은 이 법에서 정하는 근로조건 보호를 위하여 중앙행정기관의 장과 지방자치단체의 장 또는 근로복지공단 등 관련 기관·단체의 장에게 다음 각 호의 정보 또는 자료의 제공 및 관계 전산망의 이용을 요청할 수 있다.
 - 1. 「소득세법」 제4조제1항제1호에 따른 종합소득에 관한 자료
 - 2. 「고용보험법」 제13조 및 제15조에 따른 피보험자격에 관한 신고자료

3. 그 밖에 근로자의 근로조건 보호를 위하여 필요한 정보 또는 자료로서 대통령령으로 정하는 정보 또는 자료
- ② 제1항에 따라 자료의 제공을 요청받은 자는 정당한 사유가 없으면 그 요청에 따라야 한다.
- ③ 제1항에 따라 제공되는 자료에 대하여는 수수료나 사용료 등을 면제한다.

Article 102-2 (Request for Provision of Data)

- (1) In order to protect the working conditions prescribed in this Act, the Minister of Employment and Labor may request the heads of central administrative agencies, local governments, or relevant institutions and organizations, such as the Korea Workers' Compensation and Welfare Service, to provide the following information or data and to use relevant computer networks:
1. Data on global income under Article 4 (1) 1 of the Income Tax Act;
 2. Data on reporting the insured status under Articles 13 and 15 of the Employment Insurance Act;
 3. Other information or data prescribed by Presidential Decree as necessary for protecting working conditions of employees.
- (2) A person requested to provide data pursuant to paragraph (1) shall comply with such request, unless there is good cause.
- (3) Fees, usage fees, etc. shall be exempt for the data provided pursuant to paragraph (1).

제103조 (근로감독관의 의무)

근로감독관은 직무상 알게 된 비밀을 엄수하여야 한다. 근로감독관을 그만 둔 경우에도 또한 같다.

Article 103 (Duty of Labor Inspector)

A labor inspector shall keep strictly any confidential matter which comes to his or her knowledge in the course of performing his or her duties. This shall also apply after he or she is retired from the position.

제104조 (감독 기관에 대한 신고)

- ① 사업 또는 사업장에서 이 법 또는 이 법에 따른 대통령령을 위반한 사실이 있으면 근로자는 그 사실을 고용노동부장관이나 근로감독관에게 통보할 수 있다. < 2010. 6. 4. >
- ② 사용자는 제1항의 통보를 이유로 근로자에게 해고나 그 밖에 불리한 처우를 하지 못한다.

Article 104 (Reporting to Supervisory Authorities)

- (1) Employees may report to the Minister of Employment and Labor or a labor inspector if any violation of this Act or Presidential Decree under this Act occurs at a business or workplace. <Amended on Jun. 4, 2010>
- (2) An employer shall not dismiss or treat an employee unfairly for making such a report referred to in paragraph (1).

제105조 (사법경찰권 행사자의 제한)

이 법이나 그 밖의 노동 관계 법령에 따른 현장조사, 서류의 제출, 심문 등의 수사는 검사와 근로감독관이 전담하여 수행한다. 다만, 근로감독관의 직무에 관한 범죄의 수사는 그러하지 아니하다. < 2017. 11. 28.>

Article 105 (Restrictions on Person Having Authority to Exercise Judicial Police Power)

Only prosecutors and labor inspectors shall have the authority to conduct a field survey, request the submission of documents, and interrogate employers and employees as prescribed by this Act and any other labor-related statutes or regulations: Provided, That this shall not apply to the investigation of crimes related to the duties of labor inspectors. <Amended on Nov. 28, 2017>

제106조 (권한의 위임)

이 법에 따른 고용노동부장관의 권한은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 지방고용노동관서의 장에게 위임할 수 있다. < 2010. 6. 4.>

Article 106 (Delegation of Authority)

The authority of the Minister of Employment and Labor under this Act may be delegated partly to the head of a regional employment and labor office as prescribed by Presidential Decree. <Amended on Jun. 4, 2010>

제12장 벌칙

CHAPTER XII PENALTY PROVISIONS

제107조 (벌칙)

제7조, 제8조, 제9조, 제23조제2항 또는 제40조를 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. < 2017. 11. 28.>

Article 107 (Penalty Provisions)

A person who has violated Article 7, 8, 9, 23 (2) or 40 shall be punished by imprisonment with labor for not more than five years or by a fine of not exceeding 50 million won. <Amended on Nov. 28, 2017>

제108조 (벌칙)

근로감독관이 이 법을 위반한 사실을 고의로 묵과하면 3년 이하의 징역 또는 5년 이하의 자격정지에 처한다.

Article 108 (Penalty Provisions)

A labor inspector who has connived, on purpose, at violations of this Act shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years or by a suspension of qualification for not more than five years.

제109조 (벌칙)

- ① 제36조, 제43조, 제44조, 제44조의2, 제46조, 제51조의3, 제52조제2항제2호, 제56조, 제65조, 제72조 또는 제76조의3제6항을 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. < 2007. 7. 27., 2017. 11. 28., 2019. 1. 15., 2021. 1. 5.>
- ② 제36조, 제43조, 제44조, 제44조의2, 제46조, 제51조의3, 제52조제2항제2호 또는 제56조를 위반한 자에 대하여는 피해자의 명시적인 의사와 다르게 공소를 제기할 수 없다. < 2007. 7. 27., 2021. 1. 5.>

Article 109 (Penalty Provisions)

- (1) A person who violates Article 36, 43, 44, 44-2, 46, 51-3, 52 (2) 2, 56, 65, 72 or 76-3 (6) shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years or by a fine not exceeding 30 million won. <Amended on Jul. 27, 2007; Nov. 28, 2017; Jan. 15, 2019; Jan. 5, 2021>
- (2) A public prosecution against a person who violates Article 36, 43, 44, 44-2, 46, 51-3, 52 (2) 2, or 56 may not be raised against the clearly expressed will of the person who has suffered the loss concerned. <Amended on Jul. 27, 2007; Jan. 5, 2021>

제109조 (벌칙)

- ① 제36조, 제43조, 제44조, 제44조의2, 제46조, 제51조의3, 제52조제2항제2호, 제56조, 제65조, 제72조 또는 제76조의3제6항을 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. < 2007. 7. 27., 2017. 11. 28., 2019. 1. 15., 2021. 1. 5.>
- ② 제36조, 제43조, 제44조, 제44조의2, 제46조, 제51조의3, 제52조제2항제2호 또는 제56조를 위반한 자에 대하여는 피해자의 명시적인 의사와 다르게 공소를 제기할 수 없다. 다만, 제43조의2에 따라 명단 공개된 체불사업주가 명단 공개 기간 중에 제36조, 제43조, 제44조, 제44조의2, 제46조, 제51조의3, 제52조제2항제2호 또는 제56조를 위반한 경우에는 그러하지 아니하다. < 2007. 7. 27., 2021. 1. 5., 2024. 10. 22.>

Article 109 (Penalty Provisions)

- (1) A person who violates Article 36, 43, 44, 44-2, 46, 51-3, 52 (2) 2, 56, 65, 72 or 76-3 (6) shall be punished by imprisonment with labor for not more than three years or by a fine not exceeding 30 million won. <Amended on Jul. 27, 2007; Nov. 28, 2017; Jan. 15, 2019; Jan. 5, 2021>

(2) A public prosecution against a person who violates Article 36, 43, 44, 44-2, 46, 51-3, 52 (2) 2, or 56 may not be raised against the clearly expressed will of the person who has suffered the loss: Provided, That this shall not apply where a business owner in arrears who is included in a publicly disclosed list pursuant to Article 43-2 violates Article 36, 43, 44, 44-2, 46, 51-3, 52 (2) 2, or 56 during the period of disclosure. <Amended on Jul. 27, 2007; Jan. 5, 2021; Oct. 22, 2024>

제110조 (벌칙)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

< 2009. 5. 21., 2012. 2. 1., 2017. 11. 28., 2018. 3. 20., 2021. 1. 5. >

1. 제10조, 제22조제1항, 제26조, 제50조, 제51조의2제2항, 제52조제2항제1호, 제53조제1항·제2항, 같은 조 제4항 본문·제7항, 제54조, 제55조, 제59조제2항, 제60조제1항·제2항·제4항 및 제5항, 제64조제1항, 제69조, 제70조제1항·제2항, 제71조, 제74조제1항부터 제5항까지, 제75조, 제78조부터 제80조까지, 제82조, 제83조 및 제104조제2항을 위반한 자

2. 제53조제5항에 따른 명령을 위반한 자

Article 110 (Penalty Provisions)

Any of the following persons shall be punished by imprisonment with labor for not more than two years or by a fine not exceeding 20 million won: <Amended on May 21, 2009; Feb. 1, 2012; Nov. 28, 2017; Mar. 20, 2018; Jan. 5, 2021>

1. A person who violates Articles 10, 22 (1), 26, 50, 51-2 (2), 52 (2) 1, 53 (1), (2) and the main clause of paragraphs (4) and (7), 54, 55, 59 (2), 60 (1), (2), (4) and (5), 64 (1), 69, 70 (1) and (2), 71, 74 (1) through (5), 75, 78 through 80, 82, 83 and 104 (2);
2. A person who violates an order under Article 53 (5).

제111조 (벌칙)

제31조제3항에 따라 확정되거나 행정소송을 제기하여 확정된 구제명령 또는 구제명령을 내용으로 하는 재심판정을 이행하지 아니한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다

.

Article 111 (Penalty Provisions)

A person who has failed to comply with an order for remedy or the decision made by reexamination in which an order for remedy is contained, which became final and conclusive pursuant to Article 31 (3) or through an administrative litigation, shall be punished by imprisonment with labor for not more than one year or by a fine of not exceeding 10 million won.

제112조 (고발)

- ① 제111조의 죄는 노동위원회의 고발이 있어야 공소를 제기할 수 있다.
- ② 검사는 제1항에 따른 죄에 해당하는 위반행위가 있음을 노동위원회에 통보하여 고발을 요청할 수 있다.

Article 112 (Criminal Charge)

- (1) The offense provided for in Article 111 may be prosecuted only upon the Labor Relations Commission's accusation.
- (2) A prosecutor may notify the Labor Relations Commission of a violation which falls under the offense under paragraph (1) to ask it for the accusation thereof.

제113조 (벌칙)

제45조를 위반한 자는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

Article 113 (Penalty Provisions)

A person who has violated Article 45 shall be punished by a fine of not exceeding 10 million won.

제114조 (벌칙)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 500만원 이하의 벌금에 처한다. < 2007. 7. 27., 2008. 3. 28., 2009. 5. 21., 2012. 2. 1., 2018. 3. 20.>

1. 제6조, 제16조, 제17조, 제20조, 제21조, 제22조제2항, 제47조, 제53조제4항 단서, 제67조제1항·제3항, 제70조제3항, 제73조, 제74조제6항, 제77조, 제94조, 제95조, 제100조 및 제103조를 위반한 자
2. 제96조제2항에 따른 명령을 위반한 자

Article 114 (Penalty Provisions)

Any of the following persons shall be punished by a fine not exceeding five million won: <Amended on Jul. 27, 2007; Mar. 28, 2008; May 21, 2009; Feb. 1, 2012; Mar. 20, 2018>

1. A person who violates Articles 6, 16, 17, 20, 21, 22 (2), 47, proviso of 53 (4), 67 (1) and (3), 70 (3), 73, 74 (6), 77, 94, 95, 100 and 103;
2. A person who violates an order prescribed in Article 96 (2).

제115조 (양벌규정)

사업주의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 해당 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 제107조, 제109조부터 제111조까지, 제113조 또는 제114조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 사업주에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 사업주가 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하

다.

Article 115 (Joint Penalty Provisions)

If an agent, employee or any other employee of a business owner commits an offense prescribed in Articles 107, 109 through 111, 113 or 114 with respect to the affairs of the employees of the relevant business, not only the offender shall be punished, but the business owner shall also be punished by a fine pursuant to the relevant Article: Provided, That this shall not apply where such business owner has not been negligent in giving due attention and supervision concerning the relevant duties to prevent such violation.

제116조 (과태료)

① 사용자(사용자의 「민법」 제767조에 따른 친족 중 대통령령으로 정하는 사람이 해당 사업 또는 사업장의 근로자인 경우를 포함한다)가 제76조의2를 위반하여 직장 내 괴롭힘을 한 경우에는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다. < 2021. 4. 13.>

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. < 2009. 5. 21., 2010. 6. 4., 2014. 3. 24., 2017. 11. 28., 2021. 1. 5., 2021. 4. 13., 2021. 5. 18.>

1. 제13조에 따른 고용노동부장관, 노동위원회 또는 근로감독관의 요구가 있는 경우에 보고 또는 출석을 하지 아니하거나 거짓된 보고를 한 자

2. 제14조, 제39조, 제41조, 제42조, 제48조, 제66조, 제74조제7항·제9항, 제76조의3제2항·제4항·제5항·제7항, 제91조, 제93조, 제98조제2항 및 제99조를 위반한 자

3. 제51조의2제5항에 따른 임금보전방안을 신고하지 아니한 자

4. 제102조에 따른 근로감독관 또는 그 위촉을 받은 의사의 현장조사나 검진을 거절, 방해 또는 기피하고 그 심문에 대하여 진술을 하지 아니하거나 거짓된 진술을 하며 장부·서류를 제출하지 아니하거나 거짓 장부·서류를 제출한 자

③ 제1항 및 제2항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 고용노동부장관이 부과·징수한다. < 2010. 6. 4., 2021. 4. 13.>

④ 삭제 <2009. 5. 21.>

⑤ 삭제 <2009. 5. 21.>

Article 116 (Administrative Fines)

(1) If an employer (including cases where a person prescribed by Presidential Decree, who is a relative referred to in Article 767 of the Civil Act of an employer, is an employee in the relevant business or workplace) commits workplace harassment in violation of Article 76-2, he or she shall be subject to an administrative fine not exceeding 10 million won. <Newly Inserted on Apr. 13, 2021>

(2) Any of the following persons shall be subject to an administrative fine not exceeding five million won: <Amended on May 21, 2009; Jun. 4, 2010; Mar. 24, 2014; Nov. 28, 2017; Jan. 5, 2021; Apr. 13, 2021; May 18, 2021>

1. A person who fails to make a report or attend a meeting or who makes a fraudulent report, at the request of the Minister of Employment and Labor, the Labor Relations Commission, or a labor inspector pursuant to Article 13;
 2. A person who violates Articles 14, 39, 41, 42, 48, 66, 74 (7) or (9), 76-3 (2), (4), (5), or (7), 91, 93, 98 (2), or 99;
 3. A person who fails to report a wage conservation measures under Article 51-2 (5);
 4. A person who refuses, obstructs, or evades a field survey by a labor inspector under Article 102 or a medical examination by a medical doctor entrusted by the labor inspector, who fails to make any of the required statements to the official questioning or makes false statements, or who fails to submit books or documents or submits false books or documents.
- (3) An administrative fine under paragraphs (1) and (2) shall be imposed and collected by the Minister of Employment and Labor as prescribed by Presidential Decree. <Amended on Jun. 4, 2010; Apr. 13, 2021>
- (4) Deleted. <May 21, 2009>
- (5) Deleted. <May 21, 2009>

부칙 <8372, 2007. 4. 11.>

제1조 (시행일)

이 법은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 부칙 제16조제24항의 개정규정은 2007년 4월 12일부터 시행하고, 제12조, 제13조, 제17조, 제21조, 제23조제1항, 제24조제3항, 제25조제1항, 제27조부터 제33조까지, 제37조제1항, 제38조, 제43조, 제45조, 제64조제3항, 제77조, 제107조, 제110조제1호, 제111조, 제112조, 제114조, 제116조 및 부칙 제16조제9항의 개정규정은 2007년 7월 1일부터 시행하며, 부칙 제16조제21항의 개정규정은 2007년 7월 20일부터 시행한다.

제2조 (시행일에 관한 경과조치)

ADDENDA <Act No. 8372, Apr. 11, 2007>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force on the date of its promulgation: Provided, That the amended provisions of Article 16 (24) of the Addenda shall take effect on April 12, 2007; the amended provisions of Articles 12, 13, 17, 21, 23 (1), 24 (3), 25 (1), 27 through 33, 37 (1), 38, 43, 45, 64 (3), 77 and 107, subparagraph 1 of Article 110, Articles 111, 112, 114 and 116, and Article 16 (9) of the Addenda shall take effect on July 1, 2007; and the amended provisions of Article 16 (21) of the Addenda shall take effect on July 20, 2007.

Article 2 (Transitional Measures concerning Enforcement Date)

부칙 <8435, 2007. 5. 17.>

제1조 (시행일)

이 법은 2008년 1월 1일부터 시행한다. < >

제2조 부터 제9조 까지 생략

ADDENDA <Act No. 8435, Dec. 17, 2007>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force on January 1, 2008. (Proviso Omitted.)

Articles 2 through 9 Omitted.

부칙 <8561, 2007. 7. 27.>

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

ADDENDA <Act No. 8561, Jul. 27, 2007>

This Act shall enter into force six months after the date of its promulgation.

부칙 <8781, 2007. 12. 21.>

제1조 (시행일)

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. < >

제2조 생략

제3조 생략

ADDENDA <Act No. 8781, Dec. 21, 2007>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force six months after the date of its promulgation. (Proviso Omitted.)

Articles 2 and 3 Omitted.

부칙 <8960, 2008. 3. 21.>

제1조(시행일)

이 법은 2008년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(태아검진 시간의 허용 등에 관한 적용례)

제74조의2의 개정규정은 이 법 시행 당시 임신 중인 여성근로자부터 적용한다.

제3조(근로시간 적용 특례의 적용례)

법률 제8372호 근로기준법 전부개정법을 부칙 제5조의2의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 계약이 체결되는 관련공사에 사용되는 근로자부터 적용한다.

ADDENDA <Act No. 8960, Mar. 21, 2008>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force on July 1, 2008.

Article 2 (Applicability to Permission for Time for Medical Examination of Unborn Child)

The amended provisions of Article 74-2 shall apply starting from a pregnant employee at the time when this Act enters into force.

Article 3 (Applicability to Special Case in Application of Work Hours)

The amended provisions of Article 5-2 of the Addenda of the wholly amended Labor Standards Act (Act No. 8372) shall apply starting from employees employed for the related work a contract of which is entered into on or after the date when this Act enters into force.

부칙 <9038, 2008. 3. 28.>

- ①(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제93조제8호 및 제9호의2의 개정규정은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.
- ②(산전후휴가 종료 후 업무 등 복귀에 관한 적용례) 제74조제5항의 개정규정은 이 법 시행 당시 산전후휴가 중인 근로자부터 적용한다.
- ③(취업규칙의 작성·신고에 관한 적용례) 제93조제8호 및 제9호의2의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 신고하는 취업규칙부터 적용한다.

ADDENDA <Act No. 9038, Mar. 28, 2008>

(1) (Enforcement Date) This Act shall enter into force on the date of its promulgation: Provided, That the amended provisions of subparagraphs 8 and 9-2 of Article 93 shall enter into force three months after the date of its promulgation.

(2) (Applicability to Return to Work, etc. after Completion of Leave before and after Childbirth) The amended provisions of Article 74 (5) shall apply starting from an employee on her leave before and after childbirth at the time when this Act enters into force.

(3) (Applicability to Preparation and Report of Rules of Employment) The amended provisions of subparagraphs 8 and 9-2 of Article 93 shall apply beginning with the first rules of employment reported after

this Act enters into force.

부칙 <9699, 2009. 5. 21.>

①(시행일) 이 법은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

②(벌칙에 관한 경과조치) 이 법 시행 전의 행위에 관하여 벌칙을 적용할 때에는 종전의 규정에 따른다.

ADDENDA <Act No. 9699, Mar. 21, 2009>

(1) (Enforcement Date) This Act shall enter into force three months after the date of its promulgation.

(2) (Transitional Measures concerning Penalty Provisions) When penalty provisions are applied to an act done before this Act enters into force, the former provisions shall apply.

부칙 <10303, 2010. 5. 17.>

제1조(시행일)

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. < >

제2조 부터 제10조 까지 생략

ADDENDA <Act No. 10303, May 17, 2010>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force six months after the date of its promulgation. (Proviso Omitted.)

Articles 2 through 10 Omitted.

부칙 <10319, 2010. 5. 25.>

이 법은 2012년 1월 1일부터 시행한다.

ADDENDUM <Act No. 10319, May 25, 2010>

This Act shall enter into force on January 1, 2012.

부칙 <10339, 2010. 6. 4.>

제1조(시행일)

이 법은 공포 후 1개월이 경과한 날부터 시행한다. < >

제2조 내지 제5조 생략

ADDENDA <Act No. 10339, Jun. 4, 2010>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into one year after the date of its promulgation. (Proviso Omitted.)

Articles 2 through 5 Omitted.

부칙 <10366, 2010. 6. 10.>

제1조(시행일)

이 법은 공포 후 2년이 경과한 날부터 시행한다.

제2조 생략

제3조 생략

제4조 생략

ADDENDA <Act No. 10366, Jun. 10, 2010>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force two years after the date of its promulgation. (Proviso Omitted.)

Articles 2 through 4 Omitted.

부칙 <10719, 2011. 5. 24.>

제1조(시행일)

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. < >

제2조 부터 제6조 까지 생략

ADDENDA <Act No. 10719, May 24, 2011>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force six months after the date of its promulgation. (Proviso Omitted.)

Articles 2 through 6 Omitted.

부칙 <11270, 2012. 2. 1.>

제1조(시행일)

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(체불사업주 명단 공개에 관한 적용례)

제43조의2제1항의 개정규정 중 명단 공개 기준일 이전 1년 이내 임금등의 체불총액이 3천만원 이상인 경우는 이 법 시행 후 최초로 고용노동부장관이 임금등의 체불을 확인한 경우부터 적용한다.

제3조(임금등 체불자료의 제공에 관한 적용례)

제43조의3제1항의 개정규정 중 임금등 체불자료 제공일 이전 1년 이내 임금등의 체불총액이 2천만원 이상인 경우는 이 법 시행 후 최초로 고용노동부장관이 임금등의 체불을 확인한 경우부터 적용한다.

제4조(연차 유급휴가에 관한 적용례)

제60조제2항의 개정규정은 이 법 시행 후의 근로기간이 최초로 1년이 되는 근로자로서 그 1년간 출근 기간이 80퍼센트 미만에 해당하는 근로자부터 적용한다.

제5조(출산전후휴가 분할사용에 관한 적용례)

제74조제2항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 출산전후휴가 분할사용을 신청한 근로자부터 적용한다.

제6조(유산·사산 휴가에 관한 적용례)

제74조제3항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 유산·사산 휴가를 신청한 근로자부터 적용한다.

제7조 생략

ADDENDUM <Act No. 11270, Feb. 1, 2012>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force six months after the date of its promulgation.

Article 2 (Applicability to Disclosure of Name of Business Owners Who Delayed Payment of Wages)

Among the amended provisions of Article 43-2 (1), where the total amount of money in arrear with the wages, etc. during the period of one year prior to the date of disclosure of name is at least 30 million won, the amended provisions shall apply starting from the first case where the Minister of Employment and Labor confirms a delayed payment of wages, etc. after this Act enters into force.

Article 3 (Applicability to Provision of Data on Delayed Payment of Wages)

Among the amended provisions of Article 43-3 (1), where the total amount of money in arrear with the wages, etc. during the period of one year prior to the date of provision of data on delayed wages, etc. is at least 20 million won, the amended provisions shall apply starting from the first case where the Minister of Employment and Labor confirms a delayed payment of wages, etc. after this Act enters into force.

Article 4 (Applicability to Annual Paid Leave)

The amended provisions of Article 60 (2) shall apply starting from the employee whose period of working becomes one year for the first time after this Act enters into force and his or her period of reporting to work during the said one year is less than 80 percentage.

Article 5 (Applicability to Use of Maternity Leave at Multiple Times)

The amended provisions of Article 74 (2) shall apply starting from the employee who applies, for the first time after this Act enters into force, for use of the maternity leave at multiple times.

Article 6 (Applicability to Miscarriage/Stillbirth Leave)

The amended provisions of Article 74 (3) shall apply starting from the first employee who applies for a miscarriage/stillbirth leave after this Act enters into force.

Article 7 Omitted.

부칙 <12325, 2014. 1. 21.>

제1조(시행일)

이 법은 2014년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(출산전후휴가에 관한 적용례)

제74조의 개정규정은 이 법 시행 후 출산하는 근로자부터 적용한다.

ADDENDA <Act No. 12325, Jan. 21, 2014>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force on July 1, 2014.

Article 2 (Applicability to Maternity Leave)

The amended provisions of Article 74 shall apply, beginning with the employee who gives birth after this Act enters into force.

부칙 <12527, 2014. 3. 24.>

제1조(시행일)

이 법은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제74조제7항부터 제9항까지의 개정규정은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 시행한다.

1. 상시 300명 이상의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장: 공포 후 6개월이 경과한 날
2. 상시 300명 미만의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장: 공포 후 2년이 경과한 날

제2조(해고 예고의 해고사유 등 서면통지 의제에 관한 적용례)

제27조제3항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 해고를 예고하는 경우부터 적용한다.

제3조(근로시간 단축에 관한 적용례)

제74조제7항의 개정규정은 같은 개정규정 시행 후 최초로 근로시간 단축을 신청한 근로자부터 적용한다.

ADDENDA <Act No. 12527, Mar. 24, 2014>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force on the date of its promulgation: Provided, That the amended provisions of Article 74 (7) through (9) shall enter into force as classified in the following subparagraphs:

1. A business or workplace in which not less than 300 employees are regularly employed: Six months after the enforcement date of this Act;
2. A business or workplace in which less than 300 employees are regularly employed: Two years after the enforcement date of this Act.

Article 2 (Applicability to Legal Fiction as Written Notice Including Grounds for Dismissal in Advance Notice of Dismissal)

The amended provisions of Article 27 (3) shall apply, beginning with the first advance notice of dismissal given after this Act enters into force.

Article 3 (Applicability to Reduction of Work Hours)

The amended provisions of Article 74 (7) shall apply, beginning with the first employee who requests the reduction of work hours after the same amended provisions enter into force.

부칙 <15108, 2017. 11. 28.>

제1조(시행일)

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(연차 유급휴가에 관한 적용례)

제60조제6항제3호의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 육아휴직을 신청하는 근로자부터 적용한다.

ADDENDUM <Act No. 15108, Nov. 28, 2017>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force six months after the date of its promulgation.

Article 2 (Applicability to Annual Paid Leave)

The amended provisions of Article 60 (6) 3 shall apply beginning with the first employee who applies for child-care leave after this Act enters into force.

제1조(시행일)

- ① 이 법은 2018년 7월 1일부터 시행한다.
- ② 제2조제1항의 개정규정은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 시행한다.
 1. 상시 300명 이상의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」 제49조 및 같은 법 제76조에 따른 지방공사 및 지방공단, 국가·지방자치단체 또는 정부투자기관이 자본금의 2분의 1 이상을 출자하거나 기본재산의 2분의 1 이상을 출연한 기관·단체와 그 기관·단체가 자본금의 2분의 1 이상을 출자하거나 기본재산의 2분의 1 이상을 출연한 기관·단체, 국가 및 지방자치단체의 기관: 2018년 7월 1일(제59조의 개정규정에 따라 근로시간 및 휴게시간의 특례를 적용받지 아니하게 되는 업종의 경우 2019년 7월 1일)
 2. 상시 50명 이상 300명 미만의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장: 2020년 1월 1일
 3. 상시 5명 이상 50명 미만의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장: 2021년 7월 1일
- ③ 제53조제3항 및 제6항, 제110조제1호 및 제2호, 제114조제1호의 개정규정은 2021년 7월 1일부터 시행한다. 다만, 제110조제1호의 개정규정 중 제59조제2항의 개정규정과 관련한 부분은 2018년 9월 1일부터 시행한다.
- ④ 제55조제2항의 개정규정은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 시행한다.
 1. 상시 300명 이상의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」 제49조 및 같은 법 제76조에 따른 지방공사 및 지방공단, 국가·지방자치단체 또는 정부투자기관이 자본금의 2분의 1 이상을 출자하거나 기본재산의 2분의 1 이상을 출연한 기관·단체와 그 기관·단체가 자본금의 2분의 1 이상을 출자하거나 기본재산의 2분의 1 이상을 출연한 기관·단체, 국가 및 지방자치단체의 기관: 2020년 1월 1일
 2. 상시 30명 이상 300명 미만의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장: 2021년 1월 1일
 3. 상시 5인 이상 30명 미만의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장: 2022년 1월 1일
- ⑤ 제56조의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다.
- ⑥ 제59조제2항의 개정규정은 2018년 9월 1일부터 시행한다.

제2조(유효기간 등)

제53조제3항 및 제6항의 개정규정은 2022년 12월 31일까지 효력을 가진다.

제3조(탄력적 근로시간제 개선을 위한 준비행위)

고용노동부장관은 2022년 12월 31일까지 탄력적 근로시간제의 단위기간 확대 등 제도개선을 위한 방안을 준비하여야 한다.

제4조(관공서 공휴일 적용을 위한 준비행위)

고용노동부장관은 사업 또는 사업장의 공휴일 적용 실태를 조사하여 그 결과를 2018년 12월 31일까지 국회에 보고한다.

Article 1 (Enforcement Date)

(1) This Act shall enter into force on July 1, 2018.

(2) The amended provisions of Article 2 (1) shall enter into force on the following dates:

1. Business or workplaces regularly employing at least 300 employees, public institutions under Article 4 of the Act on the Management of Public Institutions, local government-invested public corporations or local public agencies under Article 49 or 76 of the Local Public Enterprises Act, institutions or organizations in or to which the State, a local government or a government-invested institution makes an investment of at least 1/2 of their capital or a contribution of at least 1/2 of their endowment, institutions or organizations in or to which the above mentioned institutions or organizations make an investment of at least 1/2 of their capital or a contribution of at least 1/2 of their endowment, and institutions of the State or local governments: July 1, 2018 (July 1, 2019 in the case of a business category to which special cases concerning work hours or recess hours are not applicable as prescribed by the amended provisions of Article 59);

2. Business or business places with a regular workforce of not less than five but not more than 300 employees: January 1, 2020.

3. Business or business places with a regular workforce of not less than five but not more than 50 employees: July 1, 2021.

(3) The amended provisions of Article 53 (3) and (6), subparagraphs 1 and 2 of Article 110, and subparagraph 1 of Article 114 shall enter into force on July 1, 2021: Provided, That the part in subparagraph 1 of Article 110 relating to the amended provisions of Article 59 (2) shall enter into force on September 1, 2018.

(4) The amended provisions of Article 55 (2) shall enter into force on the following dates:

1. Business or business places with a regular workforce of at least 300 employees, public institutions under Article 4 of the Act on the Management of Public Institutions, local government-invested public corporations or local public agencies under Article 49 or 76 of the Local Public Enterprises Act, institutions or organizations in or to which the State, a local government or a government-invested institution makes an investment of at least 1/2 of their capital or a contribution of at least 1/2 of their endowment, institutions or organizations in or to which the abovementioned institutions or organizations make an investment of at least 1/2 of their capital or a contribution of at least 1/2 of their endowment, and institutions of the State or local governments: January 1, 2020;

2. Business or business places with a regular workforce of not less than five but not more than 300 employees: January 1, 2021.

3. Business or workplaces regularly employing between 5 and less than 30 employees: January 1, 2022.

(5) The amended provisions of Article 56 shall enter into force on the date of its promulgation.

(6) The amended provisions of Article 59 (2) shall enter into force on September 1, 2018.

Article 2 (Effective Period)

The amended provisions of Article 53 (3) and (6) shall remain effective until December 31, 2022.

Article 3 (Preparations for Improvement of Flexible Work Hours System)

The Minister of Employment and Labor shall prepare measures to improve the flexible work hours system, such as extension of the unit period of the flexible work hours system, by December 31, 2022.

Article 4 (Preparations for Application of Holidays of Government Office)

The Minister of Employment and Labor shall survey the actual condition of application of holidays in business or workplaces and report the results thereof to the National Assembly by December 31, 2018.

부칙 <16270, 2019. 1. 15.>

제1조(시행일)

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 제26조 및 제35조의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(예고해고의 적용 예외에 관한 적용례)

제26조제1호의 개정규정은 같은 개정규정 시행 후 근로계약을 체결한 근로자부터 적용한다.

제3조(직장 내 괴롭힘 발생 시 조치에 관한 적용례)

제76조의3의 개정규정은 이 법 시행 후 발생한 직장 내 괴롭힘의 경우부터 적용한다.

ADDENDA <Act No. 16270, Jan. 15, 2019>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force six months after the date of its promulgation: Provided, That the amended provisions of Articles 26 and 35 shall enter into force on the date of its promulgation.

Article 2 (Applicability to Special Cases concerning Application of Advance Notice of Dismissal)

The amended provisions of subparagraph 1 of Article 26 shall apply beginning with an employee who enters into a labor contract after such provisions enter into force.

Article 3 (Applicability to Measures to Be Taken in Cases of Occurrence of Workplace Harassment)

The amended provisions of Article 76-3 shall apply beginning with workplace harassment that occurs after this Act enters into force.

부칙 <16272, 2019. 1. 15.>

제1조(시행일)

이 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다. < >
제2조 부터 제21조 까지 생략

ADDENDA <Act No. 16272, Jan. 15, 2019>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force one year after the date of its promulgation. (Proviso Omitted.)
Articles 2 through 21 Omitted.

부칙 <16415, 2019. 4. 30.>

제1조(시행일)

① 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. < >

② 생략

제2조 생략

제3조 생략

ADDENDA <Act No. 16415, Apr. 30, 2019>

Article 1 (Enforcement Date)

(1) This Act shall enter into force six months after the date of its promulgation. (Proviso Omitted.)
(2) Omitted.
Articles 2 and 3 Omitted.

부칙 <17185, 2020. 3. 31.>

제1조(시행일)

이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(연차 유급휴가에 관한 경과조치)

이 법 시행 전에 발생한 연차 유급휴가에 대해서는 종전의 규정에 따른다.부칙 <17326, 2020. 5. 26.>

이 법은 공포한 날부터 시행한다. < >

ADDENDA <Act No. 17185, Mar. 31, 2020>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force on the date of its promulgation.

Article 2 (Applicability to Annual Paid Leave)

The previous provisions shall apply to annual paid leave occurring before this Act enters into force.

ADDENDA <Act No. 17326, May. 26, 2020>

This Act shall enter into force on the date of its promulgation. (Proviso Omitted.)

부칙 <17862, 2021. 1. 5.>

제1조(시행일)

이 법은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제53조제7항의 개정규정 및 제110조제1호의 개정규정 중 "제53조제7항"에 관한 부분은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행하고, 제43조의2제1항, 제51조의2, 제51조의3, 제52조, 제53조제2항, 제57조, 제109조 및 제116조의 개정규정 및 제110조제1호의 개정규정 중 "제51조의2제2항 또는 제52조제2항제1호"에 관한 부분은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 시행한다.

1. 상시 50명 이상의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」 제49조 및 같은 법 제76조에 따른 지방공사 및 지방공단, 국가·지방자치단체 또는 정부투자기관이 자본금의 2분의 1 이상을 출자하거나 기본재산의 2분의 1 이상을 출연한 기관·단체와 그 기관·단체가 자본금의 2분의 1 이상을 출자하거나 기본재산의 2분의 1 이상을 출연한 기관·단체, 국가 및 지방자치단체의 기관: 공포 후 3개월이 경과한 날

2. 상시 5명 이상 50명 미만의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장: 2021년 7월 1일

제2조(3개월을 초과하는 탄력적 근로시간제 도입을 위한 준비행위)

사용자는 이 법 시행 전에 3개월을 초과하는 탄력적 근로시간제 도입을 위하여 근로자대표와의 서면 합의 등 필요한 준비행위를 할 수 있다.

제3조(1개월을 초과하는 선택적 근로시간제 도입을 위한 준비행위)

사용자는 이 법 시행 전에 1개월을 초과하는 선택적 근로시간제 도입을 위하여 근로자대표와의 서면 합의 등 필요한 준비행위를 할 수 있다.

제4조(이 법 시행을 위한 준비행위)

고용노동부장관은 탄력적 근로시간제 및 선택적 근로시간제의 원활한 시행 등을 위하여 실태를 조사·파악할 수 있다.

ADDENDA <Act No. 17862, Jan. 5, 2021>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force on the date of its promulgation: Provided, That the amended provisions of Article 53 (7) and the amended provisions of subparagraph 1 of Article 110 concerning "Article 53 (7)" shall enter into force three months after the date of its promulgation, and the amended provisions of Articles 43-2 (1), 51-2, 51-3, 52, 53 (2), 57, 109, 116, and the amended provision concerning "Article 51-2 (2) or 52 (2) 1" in subparagraph 1 of Article 110 shall enter into force on the date specified as follows:

1. Business or business places with a regular workforce of at least 50 employees, public institutions under Article 4 of the Act on the Management of Public Institutions, local government-invested public corporations or local public agencies under Article 49 or 76 of the Local Public Enterprises Act, institutions or organizations in or to which the State, a local government or a government-invested institution makes an investment of at least 1/2 of their capital or a contribution of at least 1/2 of their endowment, institutions or organizations in or to which the abovementioned institutions or organizations make an investment of at least 1/2 of their capital or a contribution of at least 1/2 of their endowment, and institutions of the State or local governments: Three months after the date of its promulgation;

2. Business or business places with a regular workforce of not less than five but not more than 50 employees: July 1, 2021.

Article 2 (Preparatory Actions for the Introduction of Flexible Work Hours System Exceeding Three Months)

An employer may make necessary preparations, such as a written agreement, etc., with the representative of employees for the introduction of a flexible work hours system exceeding three months before this Act enters into force.

Article 3 (Preparatory Actions for the Introduction of a Selective Work Hours System Exceeding One Month)

An employer may make necessary preparations, such as a written agreement, etc., with the representative of employees in order to introduce a flexible work hour system exceeding one month before this Act enters into force.

Article 4 (Preparations for Enforcement of This Act)

The Minister of Employment and Labor may survey and ascertain the actual status for the smooth implementation, etc. of flexible work hour systems and selective work hour systems.

부칙 <18037, 2021. 4. 13.>

제1조(시행일)

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(직장 내 괴롭힘 발생 시 조치에 관한 적용례)

제76조의3제2항 및 제7항의 개정규정은 이 법 시행 후 발생한 직장 내 괴롭힘의 경우부터 적용한다.

ADDENDA <Act No. 18037, Apr. 13, 2021>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force six months after the date of its promulgation.

Article 2 (Applicability to Measures in Cases of Workplace Harassment)

The amended provisions of Article 76-3 (2) and (7) shall begin to apply to workplace harassment that occurs after this Act enters into force.

부칙 <18176, 2021. 5. 18.>

제1조(시행일)

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(근로계약기간의 만료 등에 따른 구제명령 등에 관한 적용례)

제30조제4항의 개정규정은 이 법 시행 후 노동위원회가 같은 조 제1항에 따라 구제명령이나 기각결정을 하는 경우부터 적용한다.

제3조(이행강제금에 관한 적용례)

제33조제1항의 개정규정은 이 법 시행 후 발생한 부당해고등부터 적용한다.

ADDENDA <Act No. 18176, May 18, 2021>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force six months after the date of its promulgation.

Article 2 (Applicability to Order for Remedy Following Expiration of Employment Contract)

The amended provisions of Article 30 (4) shall begin to apply to cases where the Labor Relations Commission issues an order for remedy or makes a decision on dismissal under paragraph (1) of that Article after this Act enters into force.

Article 3 (Applicability to Charges for Compelling Compliance)

The amended provisions of Article 33 (1) shall begin to apply to unfair dismissal, etc. that occur after this Act enters into force.

부칙 <20520, 2024. 10. 22.>

제1조(시행일)

이 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 다음 각 호의 사항은 그 구분에 따른 날부터 시행한다.

1. 제60조제6항의 개정규정: 공포한 날

2. 제74조제1항 및 제7항의 개정규정: 공포 후 4개월이 경과한 날

제2조(재직 중인 근로자에 대한 미지급 임금의 지연이자에 관한 적용례)

제37조의 개정규정은 이 법 시행 이후 제37조제1항제2호의 개정규정에 따른 지연이자 지급 사유가 발생하는 경우부터 적용한다.

제3조(상습체불사업주의 체불횟수 및 체불액 산정에 관한 적용례)

제43조의4의 개정규정에 따라 고용노동부장관이 상습체불사업주를 정하는 경우 임금등 체불 자료 제공일이 속하는 연도의 직전 연도 1년간 체불횟수와 체불액은 이 법 시행 이후 고용노동부장관이 임금등의 체불을 확인한 경우부터 산정한다.

제4조(출국금지 요청에 관한 적용례)

제43조의7의 개정규정은 이 법 시행 이후 제43조의2에 따라 명단 공개가 결정된 체불사업주부터 적용한다.

제5조(체불 임금등에 대한 손해배상청구에 관한 적용례)

제43조의8의 개정규정은 이 법 시행 이후 사업주가 같은 개정규정 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우부터 적용한다.

제6조(연차 유급휴가에 관한 적용례)

제60조제6항제4호 및 제5호의 개정규정은 부칙 제1조제1호에 따른 시행일 이후 육아기 근로시간 단축 또는 임신기 근로시간 단축을 시작하는 경우부터 적용한다.

제7조(출산전후휴가에 관한 적용례)

제74조제1항의 개정규정은 부칙 제1조제2호에 따른 시행일 이후 출산하는 근로자부터 적용한다.

제8조(벌칙에 관한 적용례)

제109조제2항의 개정규정은 이 법 시행 이후 발생한 위반행위부터 적용한다.

ADDENDA <Act No. 20520, Oct. 22, 2024>

Article 1 (Enforcement Date)

This Act shall enter into force one year after the date of its promulgation: Provided, That the following provisions shall enter into force on the relevant respective dates classified as follows:

1. The amended provisions of Article 60 (6): The date of its promulgation;
2. The amended provisions of Article 74 (1) and (7): Four months after the date of its promulgation.

Article 2 (Applicability to Interest for Delayed Payment of Wages to Employees in Office)

The amended provisions of Article 37 shall begin to apply where the obligation to pay overdue interest arise under the amended provisions of Article 37 (1) 2 after this Act enters into force.

Article 3 (Applicability to Calculation of Number of Delayed Payment and Amount of arrears by Business Owners Habitually in Arrears)

If the Minister of Employment and Labor designates a business owner habitually in arrears pursuant to the amended provisions of Article 43-4, the number of delays in payment and the amount in arrears in the year immediately preceding the year which includes the date of provision of data on delayed payment of wages, etc. shall be calculated starting with the cases where the Minister of Employment and Labor confirms arrears in wages, etc. after this Act enters into force.

Article 4 (Applicability to Requests for Prohibition of Departure)

The amended provisions of Article 43-7 shall begin to apply to business owners habitually in arrears, who are determined to be included in the publicly disclosed list pursuant to Article 43-2 after this Act enters into force.

Article 5 (Applicability to Claims for Damages for Overdue Wages)

The amended provisions of Article 43-8 shall begin to apply where a business owner falls under any subparagraph of the same amended provisions after this Act enters into force.

Article 6 (Applicability to Annual Paid Leave)

The amended provisions of Article 60 (6) 4 and 5 shall begin to apply where reduced working hours during the period of childcare or during pregnancy begin after the enforcement date prescribed in subparagraph 1 of Article 1 of the Addenda.

Article 7 (Applicability to Maternity Leave)

The amended provisions of Article 74 (1) shall begin to apply to employees who give birth after the enforcement date prescribed in subparagraph 2 of Article 1 of the Addenda.

Article 8 (Applicability to Penalty Provisions)

The amended provisions of Article 109 (2) shall begin to apply to violations committed after this Act enters into force.

Last updated : - -